Universidade Presbiteriana Mackenzie
Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Programa de Pós-graduação em Administração de Empresas

PAULO HENRIQUE ZANON YAGUI

Adoção do modelo de clubes-empresas no Brasil e suas consequências do ponto de vista de governança e gestão

SÃO PAULO - SP
2024

PAULO HENRIQUE ZANON YAGUI

Adoção do modelo de clubes-empresas no Brasil e suas consequências do ponto de vista de governança e gestão

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Doutor em Administração de Empresas.

Orientador: Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura
Coorientador: Prof. Dr. Richard Tacon

SÃO PAULO - SP
2024

Y011a Yagui, Paulo Henrique Zanon.
Adoção do modelo de clubes-empresas no Brasil e suas consequências do ponto de vista de governança e gestão [recurso eletrônico]. / Paulo Henrique Zanon Yagui.
2,9 KB ; il.

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2024.
Orientador: Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura
Referências bibliográficas: f. 127-134.

1. Governança. 2. SAF 3. Futebol brasileiro. 4. Clubes Associativos. 5. Gestão. I. Nakamura, Wilson Toshiro, *orientador*. II. Título.

CDD 796.334

Bibliotecária Responsável: Jaqueline Bay Inacio Duarte - CRB 8/9509

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: PAULO HENRIQUE ZANON YAGUI

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: Adoção do modelo de clubes-empresas no Brasil e suas consequências do ponto de vista de governança e gestão

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☒ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

PAULO HENRIQUE ZANON YAGUI

ADOÇÃO DO MODELO DE CLUBES-EMPRESAS NO BRASIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS DO PONTO DE VISTA DE GOVERNANÇA E GESTÃO

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Doutor em Administração de Empresas.

Aprovado em 06/02/2024

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Eli Hadad Junior
Universidade Presbiteriana Mackenzie

gov.br Documento assinado digitalmente
GILBERTO PEREZ
Data: 15/02/2024 [illegible]
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Gilberto Perez
Universidade Presbiteriana Mackenzie

EDISON SIMONI DA SILVA:25797066823 Assinado de forma digital por EDISON SIMONI DA SILVA:25797066823 Dados: 2024.02.16 09:25:31 -03'00'

Prof. Dr. Edison Simoni da Silva
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP

Prof. Dr. Roy Martelanc
Universidade de São Paulo - USP

Às minhas amadas filhas e esposa pela paciência, incentivos e incondicional apoio durante a realização deste trabalho.

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela oportunidade de realizar este doutorado e me permitir ter forças e saúde durante estes quatro anos de intenso trabalho.

Ao meu orientador Dr. Wilson T. Nakamura, pelo incentivo mesmo antes de ingressar no doutorado e posterior apoio, parceria e ensinamentos durante este período.

Ao meu coorientador Dr. Richard Tacon, por ter me recebido tão bem em Londres durante o estágio doutoral no período de um ano em que estive em Birkbeck, na University of London, por todos os ensinamentos e amizade.

Ao Dr. Cláudio Parisi, Diretor do CCSA, por ter permitido e trabalhado em prol de eu poder ir com as melhores condições possíveis para Londres no estágio doutoral.

À minha esposa, Dra. Carlota de O. Rangel Yagui, por ter incontáveis vezes me ajudado no desenvolvimento desta tese.

À Universidade Presbiteriana Mackenzie e ao PPGA, por terem me apoiado durante todos estes quatro anos.

A todos os membros da banca de defesa da tese pelas valiosas contribuições para a melhoria deste trabalho.

Ao Dr. Gilberto Perez pelas valiosas contribuições nas análises dos resultados.

Aos amigos e colegas Drs. Nelson Fragoso e Douglas Dias Bastos pelas inestimáveis ajudas.

A todos os colegas/amigos do Mackenzie, que de várias maneiras me ajudaram muito neste doutorado.

A todos meus familiares, que sempre me incentivaram e se orgulharam desta etapa da minha vida.

“A ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros dez”. (George Bernard Shaw)

RESUMO

O mercado do futebol vem crescendo de forma consistente e rápida em todo o mundo, exigindo melhores práticas de gestão. Nas cinco principais ligas europeias de futebol, quase todos os clubes passaram do formato associativo para o formato empresarial, voluntariamente ou por imposição legal, desde a década de 1980, levando à atual posição de destaque. O futebol brasileiro passa por situação semelhante em termos de crescimento de renda e posição dominante na América Latina, porém, a maior parte dos clubes brasileiros ainda possui o formato associativo, o que tem sido apontado como um dos principais motivos das más práticas de gestão que levaram muitos clubes a condições insustentáveis. Em 2021, a promulgação da Lei 14.193/2021 da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) abriu a possibilidade para clubes de futebol adotarem um modelo de clube-empresa com baixas alíquotas de impostos. O pressuposto de que melhores práticas de gestão e governança no futebol são realizadas nos clubes-empresas e não nas associações, nortearam a investigação e as discussões deste estudo. A lacuna no conhecimento sobre as práticas de gestão e governança dos clubes de futebol brasileiro, bem como a falta de estudos que investiguem em profundidade uma gama mais ampla de clubes, especialmente incluindo clubes que adotaram o modelo SAF, justificaram esta pesquisa. O objetivo geral desta tese foi: Verificar como a adoção do formato clube-empresa no futebol brasileiro influencia nas práticas de governança corporativa com relação ao modelo associativo. Para isso, optou-se por pesquisa qualitativa exploratória descritiva tendo como instrumento de coleta o roteiro de entrevista semiestruturado. Para análise dos dados qualitativos obtidos nas entrevistas em profundidade, foram utilizadas as técnicas de codificação e análise de conteúdo. Foram realizadas 20 entrevistas com clubes de futebol brasileiros diferentes, dos quais 19 disputaram a primeira divisão (Série A) durante 2022 ou 2023 do Campeonato Brasileiro, e um clube disputou a segunda divisão. As discussões incluem as práticas de governança adotadas nos clubes associativos e nos clubes SAF, e as diferenças encontradas de acordo com o formato jurídico dos clubes. Os resultados obtidos mostram que, há uma maior tendência à homogeneidade quanto às práticas de gestão e governança nos clubes-empresas, enquanto nos de modelo associativo, há no momento maior heterogeneidade, incluindo clubes em situações muito precárias, passando por outros

em níveis melhores, enquanto alguns em patamares de excelência para o setor de futebol, provando que o modelo associativo pode ter práticas tão boas quanto os clubes-empresas. Em geral os clubes associativos estão melhorando suas práticas, no entanto há alguns problemas inerentes a este modelo jurídico.

Palavras-chave: Governança. SAF. Futebol brasileiro. Clubes associativos. Gestão

ABSTRACT

The football market has been growing consistently and quickly across the world, demanding better management practices. In the five main European football leagues, almost all clubs have moved from the associative format to the corporate format, voluntarily or by legal imposition, since the 1980s, leading to their current prominent position. Brazilian football is going through a similar situation in terms of income growth and dominant position in Latin America, however, most Brazilian clubs still have an associative format, which has been identified as one of the main reasons for the bad management practices that led many clubs to unsustainable conditions. In 2021, the promulgation of Law 14,193/2021 of the Sociedade Anônima do Futebol (SAF) opened the possibility for football clubs to adopt a club-company model with low tax rates. The assumption that best management and governance practices in football are carried out in club-companies and not in associations, guided the investigation and discussions in this study. The gap in knowledge about the management and governance practices of Brazilian football clubs, as well as the lack of studies that investigate in depth a wider range of clubs, especially including clubs that have adopted the SAF model, justified this research. The general objective of this thesis was: To verify how the adoption of the club-company format in Brazilian football influences corporate governance practices in relation to the associative model. For this, descriptive exploratory qualitative research using a semi-structured interview script as a collection instrument was adopted. To analyze the qualitative data obtained in in-depth interviews, coding and content analysis techniques were used. 20 interviews were carried out with different Brazilian football clubs, of which 19 competed in the first division (Serie A) during 2022 or 2023 of the Brazilian Championship, and one club competed in the second division. Discussions include the governance practices adopted in associative clubs and SAF clubs, and the differences found according to the legal format of the clubs. The results obtained show that there is a greater tendency towards homogeneity in terms of management and governance practices in corporate clubs, while in those with an associative model, there is currently greater heterogeneity, including clubs in very precarious situations, as well as others at better levels, while some at levels of excellence for the football sector, proving that the associative model can have practices that are as good as corporate clubs. In general, associative clubs are

improving their practices, however there are some problems inherent to this legal model.

Keywords: Governance. SAF. Brazilian football. Associative clubs. Management.

ILUSTRAÇÕES

Figura 1 Composição do valor agregado do futebol brasileiro.....**5**

Figura 2 Geração de empregos do futebol brasileiro **6**

Figura 3 Participações na composição de participação do futebol no PIB.....**6**

Figura 4 Comparação do faturamento recorrente **7**

Figura 5 Relação faturamento recorrente pela renda média **8**

Figura 6 Receita total e desagregada dos 20 principais clubes do Brasil. Evolução em 17 anos e como se compõe (em R$ bilhões) **11**

Figura 7 Formatos de direitos de transmissão de 2018.....**14**

Figura 8 Representatividade de investimentos dos capitais americano e chinês nas cinco principais ligas da Europa **17**

Figura 9 Origem da composição de investimentos das cinco principais ligas da Europa.....**18**

Figura 10 Formatos de tipos de organização jurídica dos clubes das cinco principais ligas da Europa.....**19**

Figura 11 Modelo empresarial adotado na Bundesliga controlado por associações**.....20**

Figura 12 Distribuição geográfica dos clubes empresas do Brasil**.....26**

Figura 13 Dívidas dos 20 principais clubes do Brasil (2019-2020). Onze clubes tinham dívidas totais acima de R$ 500 milhões**.....29**

Figura 14 Processo de formação de categorias**.....54**

Figura 15 Processo de formação de categorias**.....65**

Figura 16 Proposição de relacionamento entre categorias**.....121**

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Potencial anual de receitas de ativos digitais de alguns clubes do Brasil **10**

Tabela 2 Investimentos em capital social em clubes empresa no estado de São Paulo.....**27**

Tabela 3 Categorias. **66**

Tabela 4 Categorias, códigos e subcódigos. **66**

Tabela 5 Relação de categorias com objetivos. **119**

SUMÁRIO

1 – Introdução **1**
2 - Referencial teórico **4**
2.1 - O negócio futebol, cenário brasileiro e europeu **4**
2.2 - Direitos de transmissão dos clubes de futebol: Brasil x Europeus x Sulamericanos **14**
2.3 – Contexto para clubes-empresas **16**
2.4 – Modelos jurídicos para os clubes de futebol brasileiro **21**
2.5 – Clubes empresas no Brasil **25**
2.6 – Sobre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) **28**
2.7 – Possíveis problemas com o formato empresarial de clubes **34**
2.8 – Governança corporativa **37**
2.8.1 – Governança Corporativa, Custo de Agência e Assimetrias **42**
2.8.2 - Papel do Conselho de Administração **44**
2.8.3 - A Governança e o Conselho de Administração no Brasil **46**
2.8.4 - A Governança corporativa em clubes de futebol **47**
3 - Procedimentos metodológicos **54**
4 – Análise e discussão de resultados **62**
4.1 – Delineamento da pesquisa **62**
4.2 – Análises e discussão **68**
4.3 – Proposição de relacionamento das categorias **118**
5 – Conclusões **121**
5.1 – Contribuições da pesquisa **124**
5.2 – Limitações da pesquisa **125**
5.3 - Recomendações de futuros estudos **125**
Referências **127**
Apêndices... ..... **135**

1 – INTRODUÇÃO

O negócio futebol vem crescendo consistentemente no mundo e no Brasil, alcançando relevância que transcende os clubes, federações e aficionados, pois requer o envolvimento direto e indireto de inúmeros outros setores. O mercado mundial de futebol foi avaliado pela *Allied Market Research* (2021) em US$ 1,9 trilhão em 2019 e estimado para atingir em 2027, US$ 3,7 trilhões. Há algumas décadas, principalmente na Europa, esta importância e seu potencial foram notados, culminando em muitas mudanças na forma de estruturação dos clubes e suas ligas organizadoras, de maneira que pudessem ser melhor explorados e capacitados de maneira profissional. Em todos os casos de sucesso, nas cinco maiores ligas de futebol europeias, que são as maiores do mundo, ocorreu um processo de transformação de modelo jurídico dos clubes, passando de associativos para clubes empresas, de modo que os permitisse, inclusive, captar mais recursos financeiros junto aos investidores, fato crítico para que o atual estágio de sucesso fosse atingido (Ernst & Young, 2020). Os números apresentados pela Deloitte (2022) sobre os 20 clubes com maiores receitas na Europa na temporada 2020/21 comprovam este resultado, foram 8,2 bilhões de Euros, já considerando o impacto da pandemia de COVID-19, que diminuiu este valor em um bilhão de Euros quando comparado à temporada 2019/20.

No cenário nacional, o negócio futebol também desempenha um papel importante na economia do país, representando 0,72% do Produto Interno Bruto (PIB), com quase R$ 53 bilhões em 2018, empregando 156 mil pessoas, sendo que as receitas dos 27 principais clubes praticamente dobraram (já descontada a inflação) entre 2008 e 2018 (CBF, 2019). No entanto, de acordo com Oliveira (2022), apesar de ser um dos maiores mercados do mundo, com 160 milhões de torcedores, a representatividade do futebol brasileiro é baixa, com menos de 2% do faturamento total mundial com torcedores.

Ao analisarmos a situação dos clubes, é revelada a condição precária do futebol brasileiro, sendo que muitos clubes estão há décadas em situações praticamente irreversíveis quanto à inviabilidade financeira, acumulando dívidas de aproximadamente R$ 10 bilhões (Oliveira, 2022). Para Nakamura (2015), CBF (2019), Oliveira (2022) e Ferraz e Serra (2021), a falta de boas práticas de gestão corporativa e governança são apontadas como limitadores ao desenvolvimento dos clubes, sendo

que a adoção de formato de clubes empresas é considerada como um possível caminho para que os clubes e o negócio do futebol prosperem no Brasil.

O pressuposto de que formato jurídico e societário atual, associativo sem fins lucrativos, presente na maioria dos clubes profissionais, não é mais adequado para o nível competitivo e esperado pelos consumidores e outros *stakeholders*, leva à discussão a ser apresentada nesta tese sobre a necessidade da adoção no Brasil do formato de clubes empresas, sobretudo após a promulgação da Lei 14.193/2021 da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que criou regulamentação própria para o assunto.

O formato de clube-empresa pressupõe inúmeras mudanças para os clubes que vieram/virão do formato associativo, incluindo a implementação de gestões profissionais, que proporcionarão vantagens para os novos investidores, incluindo a maior segurança jurídica e a possibilidade de captação de recursos financeiros, entre outras (Nakamura, 2015; CBF, 2019). Para tal situação, é necessário que sejam adotadas práticas de governança corporativa que, para Silveira, Barros e Famá (2003), é um conjunto interno e externo de mecanismos de incentivo e controle que objetiva a diminuição de custos advindos do problema de agência dos gestores. Edwards, Soares e Lima (2013, p. 28) entendem a governança corporativa “como atributos de gestão que definem como a autoridade e a responsabilidade são distribuídas com o objetivo de se alinhar a interesses de investidores de recursos e gestores.”.

Malagila et al. (2020) e Ruta, Lorenzon e Sironi (2019) afirmam que a maior limitação dos estudos atuais sobre governança corporativa, sejam estes na área de contabilidade, economia ou finanças, é que estão praticamente todos voltados para as empresas com ações listadas em bolsas, e que não há praticamente nenhum estudo sobre os impactos da governança corporativa no desempenho de organizações esportivas, especialmente no futebol. Malagila et al. (2020) ainda afirmam que no Reino Unido, organizações esportivas, sobretudo as mais populares, incluindo as do futebol, tendem a enfatizar mais os resultados em campo (não financeiros) que os de fora dele (financeiros). A literatura existente indica que os gestores de futebol dependem fortemente de investidores externos, e estão até dispostos a arcar com resultados financeiros negativos, desde que isso leve a melhores resultados em campo (Malagila et al., 2020). Isso sugere que provavelmente os efeitos da governança corporativa no negócio futebol sejam diferentes do que são

em outras organizações não esportivas, requerendo desta maneira análises separadas (Malagila et al., 2020; Ruta; Lorenzon; Sironi, 2019).

No contexto brasileiro, considerando: as recentes mudanças regulatórias, sobretudo com a promulgação das SAFs em agosto de 2021; o grande crescimento do negócio futebol no país, que culminou na posição hegemônica de clubes nacionais na América Latina e seu potencial de expansão; o amadurecimento do mercado que exige mais profissionalismo; e a falta de literatura aplicada à situação, justifica-se a escolha do tema para esta tese, propondo-se a contribuir para o desenvolvimento dos clubes de futebol, tanto os que estão no modelo associativo quanto para os que adotaram o modelo de clube-empresa, assim como para os futuros investidores e interessados nos temas aqui abordados. Adicionalmente, a tese deve contribuir para a comunidade acadêmica por meio do ineditismo da proposta de associar o modelo de clube-empresa com o uso de práticas de governança corporativa no Brasil.

A partir do contexto apresentado, surge a seguinte questão de pesquisa: Como a adoção do formato clube-empresa no futebol brasileiro influencia nas práticas de governança corporativa com relação ao modelo associativo?

- Objetivo geral:
  - Verificar como a adoção do formato clube-empresa no futebol brasileiro influencia nas práticas de governança corporativa com relação ao modelo associativo

- Objetivos específicos:
  - Analisar o modelo de clube-empresa implementado no Brasil a partir da SAF;
  - Identificar as práticas de governança corporativa nos clubes;
  - Analisar as práticas, estratégias e dificuldades na implementação de governança nos clubes;
  - Discutir as possíveis vantagens e oportunidades para os clubes brasileiros se transformarem em empresas;

Para atingir os objetivos pretendidos, dada a situação de inexistência de vários dados, falta de conhecimento sobre o assunto e baixa produção científica sobre como as práticas de governança são feitas nos clubes de futebol, a escolha foi pelo uso da

pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, entrevistando gestores e/ou conselheiros e/ou consultores de clubes, tanto em modelos associativos quanto em clubes-empresas, com análises por meio dos métodos de codificação e análise de conteúdo.

2 - REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 - O negócio futebol, cenário brasileiro e europeu

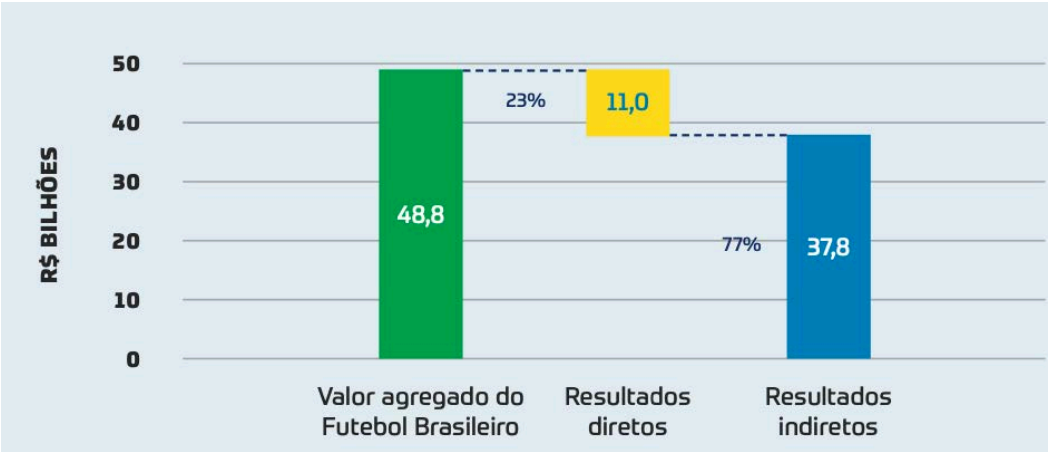
O mercado de futebol no mundo, de acordo com estudo da consultoria *Allied Market Research* (2021), atingiu em 2019 o valor de US$ 1,884 trilhão, sendo estimado que até 2027 alcance US$ 3,713 trilhões, sendo a taxa de crescimento anual composta entre 2021 e 2027 estimada em 18,3%. Ainda de acordo com a empresa de consultoria, o envolvimento de jogadores e celebridades do esporte tem aumentado e influenciado a promoção do futebol, que ocorre por meio de plataformas como canais de televisão, eventos esportivos e mídias sociais (mais efetivas para os mais jovens, com alto envolvimento). No Brasil, entre 2008 e 2018, a receita dos 27 principais clubes aumentou 96%, já descontada a inflação (CBF, 2019).

No Relatório Impacto do Futebol Brasileiro relativo ao ano de 2018, encomendado e divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) (2019), realizado pala Ernst & Young no Brasil, o impacto da cadeia produtiva do futebol no Produto Interno Bruto (PIB) foi de 0,72%, representando R$ 52,9 bilhões (R$ 48,8 bi pelo futebol, R$ 3,34 bilhões em salários e encargos e R$ 761 milhões em impostos exceto encargos sociais). Isso representou aproximadamente 156 mil empregos gerados, 7.020 clubes registrados (sendo que destes, 1.430 estavam ativos – 874 clubes profissionais e 556 amadores), em mais de 250 competições e acima de 360 mil atletas (sendo destes, 25% profissionais) jogando mais de 19 mil partidas em 798 estádios. Entre os clubes ativos, 1.347 possuíam um modelo de gestão associativo e 83 geridos por empresas (CBF, 2019).

Referente aos R$ 48,8 bilhões do total gerado pelo futebol, a figura 1 abaixo, mostra o Valor agregado do futebol brasileiro, sendo que R$ 11 bilhões vieram exclusivamente das 27 federações estaduais, CBF e clubes, e R$ 37,8 bilhões

gerados indiretamente de suas relações com a mídia, patrocinadores, torcedores, indústrias logísticas e governos (CBF, 2019).

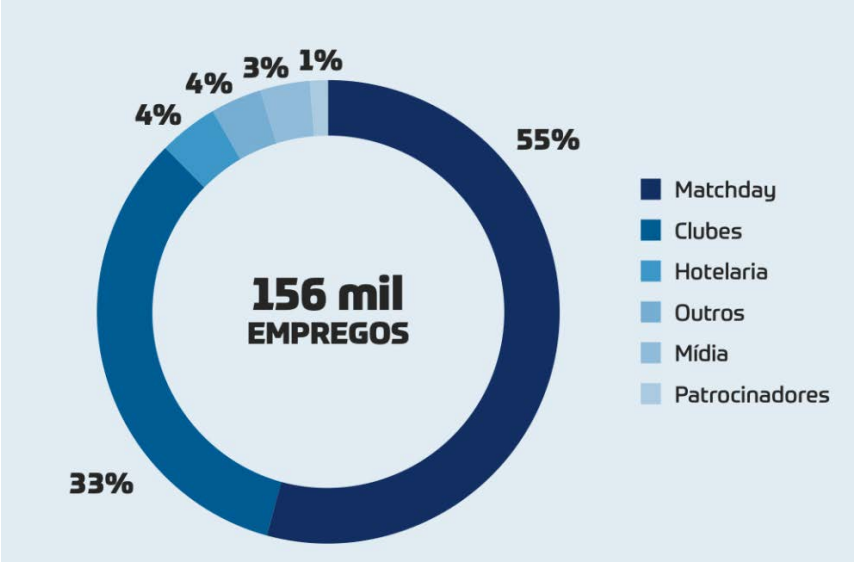
Figura 1: Composição do valor agregado do futebol brasileiro.



Fonte: CBF (p. 47, 2019)

O futebol tem se tornado um negócio cada vez maior, envolvendo um número crescente de outros tipos de atividades de outros setores como suporte ao seu crescimento, como hotelaria, serviços de transporte aéreo, restaurantes, transporte público, setor de vestuário etc. A cadeia produtiva do futebol brasileiro é formada, além das confederações brasileira e estaduais, por clubes, atletas profissionais e amadores, mídia, fornecedores de materiais esportivos, alimentos e bebidas e patrocinadores (CBF, 2019). Dos aproximadamente 156 mil empregos gerados em 2018 pela cadeia produtiva do futebol no Brasil, 33% disso vieram a partir dos clubes conforme a figura 2. Nos dias de partidas (que mais geram os empregos), os 138 estádios (usados nas quatro divisões) representaram as maiores fontes empregatícias, incluindo serviços de segurança, montagem e pessoal de apoio, representando 45% do total de empregos. Outros 10% de empregos foram gerados a partir de outros negócios anexos aos estádios, como restaurantes, bares e lanchonetes, 4% foram empregados em hotelaria, outros 4% (categoria “Outros”) incluem as federações estaduais, a CBF, empresas de material esportivo, arbitragem, advogados e juristas esportivos, setores de hospitalidade, logístico e de transporte aéreo, 3% vieram de mídia e 1% de patrocinadores (CBF, 2019).

Figura 2: Geração de empregos do futebol brasileiro.

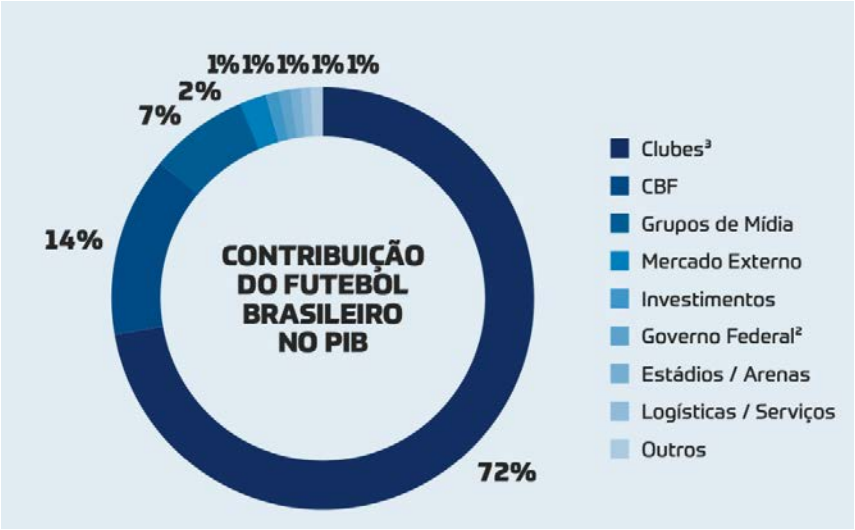


Fonte: CBF (2019, p.57)

Relativo ao impacto econômico (direto e indireto) do futebol no país, conforme a mostra a figura 3, o estudo encomendado pela CBF indica que:

> "os clubes de Futebol representam 72% do total, seguidos pela CBF, com 14%, os Grupos de Mídia, responsáveis pelas transmissões dos jogos e programas esportivos, com 7%, o Mercado Externo, que é responsável pelas aquisições dos jovens talentos brasileiros aparecem com 2% de impacto no PIB enquanto o setor de logística e serviços, investimentos em atletas e infraestrutura, Governo Federal com loterias e arenas, além dos estádios, contribuem com 1% cada. Em "outros" participam as Federações Estaduais, serviços financeiros e games com 1% de contribuição ao PIB." (CBF, 2019, p. 48).

Figura 3: Participações na composição de participação do futebol no PIB.

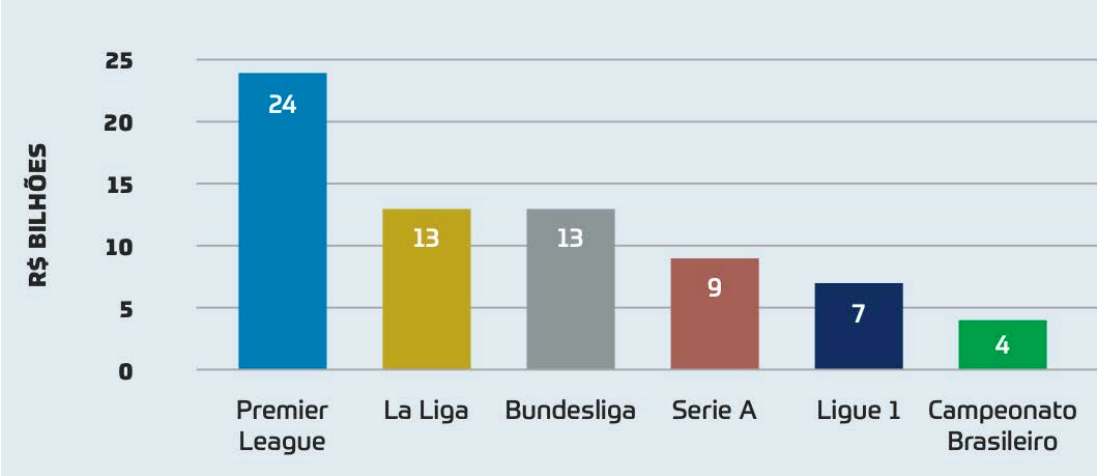


Fonte: CBF (2019, p. 48).

O inédito estudo da Ernst & Young (EY) no país, apresentado pela CBF (2019) ainda aponta o impacto econômico resultante do esporte, para cada R$ 1,00 investido no futebol (publicidade, direitos de TV ou bilheteria), foram gerados na economia, em função disso, R$ 3,43. Segundo Oliveira (2022) o mercado brasileiro de futebol é um dos maiores do mundo, com 160 milhões de torcedores, gerando em receitas diretas com torcedores de R$ 750 milhões (sendo que antes da pandemia, em 2019 eram R$ 1,1 bilhões), porém isso representa menos de 2% do total da receita mundial, que é de mais de US$ 3 bilhões por ano. Os patrocínios dos grandes clubes geraram R$ 535 milhões em 2020, porém, estão perdendo representatividade nos negócios, diferente do que é observado em outros lugares do mundo. O objetivo dos patrocinadores vai além de somente gerar visibilidade por meio de placas em estádios e camisas, inclui a inovação tecnológica e uso de dados (Oliveira, 2022).

Tratando-se de receitas recorrentes (receitas comerciais [publicidade e patrocínios], bilheteria, receitas provenientes de torcedores [clube social e sócio torcedor] e vendas de direitos de transmissão) excluindo vendas de direitos econômicos de atletas (para padronizar a base de comparação com outras ligas europeias), em 2018, os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro arrecadaram R$ 3,9 bilhões (CBF, 2019). Conforme mostra a figura 4 abaixo, este valor é bem inferior quando comparado com as cinco principais ligas da Europa a saber: Ligue 1 (França), Serie A (Itália), Bundensliga (Alemanha), La Liga (Espanha) e Premier League (Inglaterra).

Figura 4: Comparação do faturamento recorrente.

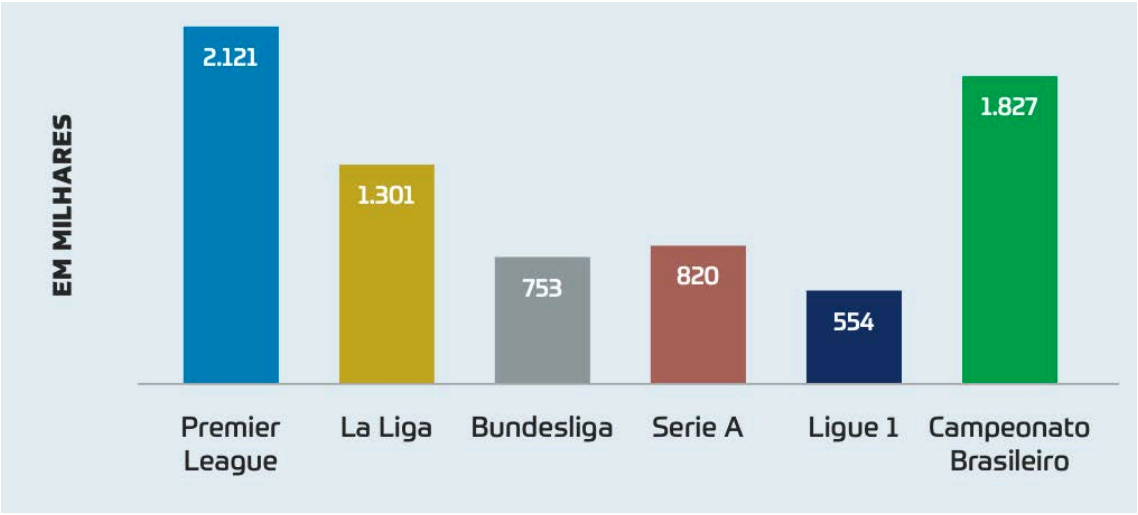


Fonte: CBF (2019, p. 51).

Vários são os motivos que explicam esta disparidade entre os campeonatos, incluindo suas economias mais fortes, o tempo que os europeus têm se dedicado à expansão a outros mercados de maior poder aquisitivo e à gestão e governança, permitindo-os serem mais eficientes na geração de receitas (CBF, 2019). No entanto, se faz necessário considerar a diferença cambial entre o Brasil, e estes países europeus, deste modo, para tornar a comparação mais equiparada, ao estabelecer uma relação considerando a receita total dos campeonatos e a renda média de cada país, o número representa quantos torcedores são necessários para atingir o patamar de faturamento de cada um dos campeonatos, conforme a figura 5 (CBF, 2019, p. 51).

Apesar da tendência de forte aumento das receitas dos clubes/ligas europeias oriundos de receitas com transmissão de TV, isso tem sido acompanhado de queda na lucratividade, fenômeno paradoxal que demonstra como a indústria do futebol funciona de maneira única, comparada a outros setores. Caso este paradoxo financeiro estressante citado ocorresse em outros setores, levaria os clubes à falência. No entanto o setor futebolístico europeu é muito estável, tanto que dos 88 clubes que disputaram as quatro primeiras divisões do futebol inglês desde 1923, 85 ainda estavam disputando na temporada de 2007/08 (Ruta; Lorenzon; Sironi, 2019).

Figura 5: Relação faturamento recorrente pela renda média.



Fonte: CBF (2019, p. 51).

A figura 5 acima, evidencia que para atingir cada um dos respectivos faturamentos de cada uma das ligas, são necessárias determinadas quantidades de

números de torcedores, ou seja, para que no Brasil os R$ 3,9 bilhões sejam atingidos, são necessários 1,827 milhões de torcedores, ao passo que na Inglaterra, 2,121 milhões de torcedores geram mais de 6 vezes de faturamento para a Premier League. Partindo da premissa de que são os torcedores quem geram as receitas para os clubes de futebol, seja por meio de consumo de produtos licenciados, audiência para os jogos (seja na TV, *Pay-per-view* (PPV) ou em estádios) e relacionado às empresas patrocinadoras, o nível de renda dos torcedores impacta diretamente no faturamento das ligas (CBF, 2019).

A presença global dos clubes de futebol, resultado de longo e intenso trabalho destes, permite que tenham acesso a mais torcedores em diversos mercados, contribuindo desta maneira para que aumentem suas receitas. Enquanto os clubes brasileiros têm pouco acesso a estes mercados internacionais, seus faturamentos estão fadados a certa limitação de real crescimento. Usando novamente o exemplo da Premier League, em que há pelo menos cinco clubes com alcance global, em 2018 foi transmitido para 188 países, gerando mais de R$ 3 bilhões em direitos, quase o mesmo valor do total das receitas recorrentes* do Campeonato Brasileiro (R$ 3,9 bilhões) (CBF, 2019).

No relatório apresentado pela CBF (2019, p. 54), a Ernst & Young afirma que existem 3 maneiras para que as receitas dos clubes brasileiros cresçam:

> • **Melhoria da gestão e governança e do produto Futebol** – É preciso de forma célere melhorar a governança dos clubes para que estes possam ser mais eficientes na geração das receitas recorrentes. Um campeonato mais atrativo, com equipes mais competitivas e gestão eficiente elevaria a propensão dos torcedores a consumir mais produtos ligados ao futebol. Existe espaço para aumentar o gasto do torcedor com o Futebol. O desafio é que este caminho, para boa parte dos clubes, não é simples considerando principalmente a dificuldade no fluxo de caixa e a incapacidade de planejar a médio e longo prazo.
>
> • **Internacionalização do futebol brasileiro** – A internacionalização das marcas dos clubes e competições nacionais significa melhores contratos de patrocínio/publicidade, indo além das camisas dos times, além de maiores contratos pelos direitos de transmissão, proporcionando aos clubes uma arrecadação maior, atraindo novas marcas e potencializando os investimentos dentro de campo;
>
> • **Aumento da renda do torcedor** – Apesar deste caminho não depender diretamente dos Clubes e sim de uma questão econômica mais ampla, existe uma relação direta da receita dos clubes (assim como qualquer indústria) com a capacidade de consumir do torcedor O tamanho da carteira do torcedor é limitado e os gastos com o Futebol concorrem com outras formas de entretenimento e principalmente com as despesas fixas do cidadão. É preciso

> aumentar o tamanho da carteira do torcedor para que assim seja possível que parte deste aumento seja destinado ao Futebol.

Já Oliveira (2022), aponta como caminhos para que as receitas dos clubes cresçam, além de práticas de governança, a transformação digital, que inclui a exploração de ativos digitais, podendo gerar receitas ilimitadas. Isso inclui monetizações, e-commerce baseado em redes sociais ou outras plataformas de mídias sociais, *fan tokens* e *non fungible tokens* (NFTs) ou ativos digitais não perecíveis. As receitas oriundas do uso das redes sociais poderiam gerar R$ 500 milhões e as de NFTs e *tokens* mais R$ 360 milhões (Somoggi, 2021). Os *fan tokens* são ativos digitais que o torcedor pode adquirir, permitindo que estes recebam direitos de votos em alguns assuntos internos do clube, podendo fazer uso ainda de promoções. Isso proporciona uma aproximação do clube com o torcedor, uma vez que este pode efetivamente ser ouvido quanto a questões como ingressos grátis, assuntos relacionados a mascotes, experiências diferenciadas como encontro com ídolos, acesso ao banco de reservas ou a produtos exclusivos autografados. Já os NFTs são registros criptográficos emitidos com certificados autênticos de propriedade por quem de direito, vendidos a torcedores, que podem ser guardados, comercializados e usados. Exemplos disso seriam imagens, fotografias ou vídeos pequenos de momentos especiais (Oliveira, 2022). A tabela 1 mostra os potenciais de receita por meio de ativos digitais de alguns clubes brasileiros:

Tabela 1: Potencial anual de receitas de ativos digitais de alguns clubes do Brasil.

Time	**Potencial**
Flamengo	R$ 220 milhões
Corinthians	R$ 72 milhões
Palmeiras	R$ 70 milhões
São Paulo	R$ 69 milhões
Atlético Mineiro	R$ 63 milhões
Santos	R$ 50 milhões

Fonte: Adaptado de Somoggi (2021).

Apesar de ter ocorrido um acréscimo consistente e representativo nas receitas totais dos 20 principais clubes do Brasil (nem todos disputando a série A do

Campeonato Brasileiro consecutivamente) entre 2003 e 2020 (neste último ano a receita foi afetada pela pandemia de COVID-19), conforme a mostra a figura 6, os clubes ainda sofrem com os problemas gerados pelo modelo associativo existente em quase todos. De acordo com Oliveira (2022), desde 1933, no Brasil, a predominância deste modelo associativo sem fins lucrativos apresenta dificuldades na gestão devido a questões como a fragmentação no comando, pois requer que consultas a conselhos e assembleias ocorram e seus interesses sejam considerados, fato que contrapõe a realidade do negócio futebol atraindo cada vez mais capital com o caráter associativo. Outros problemas inerentes ao modelo associativo são a dificuldade de implementação de projetos a longo prazo, visto que há trocas de gestores a cada ciclo eleitoral e as interferências políticas (Ernst & Young, 2020).

Figura 6: Receita total e desagregada dos 20 principais clubes do Brasil. Evolução em 17 anos e como se compõe (em R$ bilhões)



Fonte: Oliveira (2022).

Para Nakamura (2015), há muitas fragilidades nos clubes brasileiros que funcionam como impeditivos ao crescimento e enriquecimento, embora isso venha melhorando. O primeiro motivo seria a presença de dirigentes voluntários, que muitas vezes carecem da dedicação necessária para tal responsabilidade e não apresentam um preparo adequado para os cargos que ocupam. Além disso, o trabalho voluntário de muitos dirigentes, faz com que seja mais improvável que sejam suficientemente incentivados a ter uma atitude voltada à busca de resultados de alto rendimento. Outro motivo seriam as práticas ligadas a favores políticos incluindo o nepotismo, tão presentes nas direções, que ignoram completamente as boas práticas de governança corporativa, voltadas a resultados e perpetuação organizacional (Nakamura, 2015). Estas práticas estão totalmente ligadas ao modelo associativo presente na maioria dos clubes de futebol da elite brasileira.

Outro problema ligado ao formato associativo dos clubes está relacionado com ao menor rigor administrativo dos gestores, permitindo um nível de gastos exacerbado, culminando nas enormes dívidas apresentadas, problemas jurídicos e contingências a serem resolvidas pelos clubes, que muitas vezes, transferem o problema para as gestões seguintes. O papel dos conselheiros dos clubes, no formato associativo, que muitas vezes incluem centenas de pessoas, fica impossível de ser cumprido, não fiscalizando ou deliberando suficientemente sobre as questões do clube a longo prazo, diferente do que dizem os princípios de gestão corporativa, que nas empresas, é praticado com poucos conselheiros que representam os interesses dos donos (Nakamura, 2015). Corroborando com Nakamura a respeito do tamanho dos conselhos diretivos (*boards of directors*), Malagila et al. (2020) questionam a teoria da dependência de recursos (*resource dependency theory* - RDT) quanto ao tamanho deste, já que a teoria sugere que sua composição, tamanho e diversidade são indicadores da capacidade do conselho de fornecer recursos críticos para a organização e melhorar seu desempenho, pois um conselho maior, deveria consequentemente ampliar a rede e alcance de conexões tornando a organização menos dependente de contingências externas, além de outras vantagens relacionadas a decisões e entusiasmo. Porém, o contraponto apresentado, seria a limitação que os membros do conselho podem representar por estrarem ocupados com outras responsabilidades, limitando e reduzindo o papel do conselho. Além disso, podem apresentar falta de qualificação, habilidades ou experiência, estarem fisicamente distantes gerando altos custos para os encontros, causando

consequentemente problemas para o funcionamento adequado do conselho em sua função de aconselhar, monitorar e controlar de forma eficiente e eficaz as operações e o desempenho da gestão (Malagila et al., 2020). Ruta, Lorenzon e Sironi (2019) concluíram em sua pesquisa, que o tamanho do conselho está associado negativamente com lucros dos clubes na Inglaterra e Itália.

O ponto comum apresentado pelos autores citados acima (EY, Nakamura e Oliveira) como impeditivo ao crescimento, é a necessidade de implantação de programas de governança com controles rígidos, que requerem a profissionalização da gestão, de maneira a superar os grandes problemas apresentados pelas trocas de gestores constantes, que prejudicam o planejamento a longo prazo. Nakamura e Cerqueira (2021) associam a melhoria na governança nos clubes com a criação de conselhos de administração que possuam um formato diferente dos atuais, baseados nas práticas de empresas de capital aberto, com práticas de transparência administrativas, assim como a contratação de gestores profissionais qualificados e bem remunerados.

Apesar das dificuldades apresentadas no futebol brasileiro, mesmo no modelo associativo dos maiores clubes nacionais, um grande crescimento nas receitas totais vem sendo observado. De acordo com Nakamura (2015), em 2011 a maior receita bruta do país era do Corinthians, com R$ 290,49 milhões, seguido pelo São Paulo, com R$ 226,06 milhões, tendo o Flamengo na quinta posição com R$ 185 milhões e Palmeiras na sexta posição com 148,11 milhões. Ao compararmos com os resultados dos balanços de 2021 (Flamengo, 2022; Palmeiras, 2022), divulgados em 2022 (excepcionalmente devido à COVID-19, há resquícios de 2020 que foram postergados para 2021) por Flamengo e Palmeiras, que têm sido os dois maiores clubes em receitas totais nos últimos anos, seus faturamentos alcançaram respectivamente R$ 1.082 milhões e R$ 972 milhões e superávits de R$ 177,6 milhões e R$ 123 milhões, é observado grande avanço, mesmo que não considerados aqui os efeitos inflacionários, mas que revelam o potencial dos clubes. No entanto, esta simples comparação não significa que necessariamente, em geral nos clubes nacionais, que as gestões têm sido suficientemente satisfatórias para o necessário avanço do futebol brasileiro.

2.2 - Direitos de transmissão dos clubes de futebol: Brasil x Europeus X Sul-americanos

O Campeonato Brasileiro em 2018 não conseguiu arrecadar nada com transmissões internacionais, enquanto as cinco principais ligas europeias possuem um percentual considerável de seus direitos de transmissão oriundos disso, conforme demonstrado na figura 7. Também chama a atenção no país, o fato de possuir as negociações entre clubes e mídias, feitas de maneira descentralizada, diferente de todos os outros europeus, expondo desta maneira, uma grande diferença, 7,4 vezes, entre o que receberam o primeiro e último colocados na competição. Na Alemanha, França e Inglaterra, essa diferença fica próxima a duas vezes (CBF, 2019).

Figura **7**: Formatos de direitos de transmissão de 2018.

	INGLATERRA	ESPANHA	ITÁLIA	ALEMANHA	FRANÇA	BRASIL
COMPETIÇÕES	Premier League	La Liga	Serie A Tim	Bundesliga	Ligue 1	Série A
NEGOCIAÇÃO DOS DIREITOS NACIONAIS	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Descentralizado
TOTAL DISTRIBUÍDO (EM EURO/MILHÕES)	2.41	2.11	1.09	1.39	845	468
DIFERENÇA ENTRE O MAIOR E O MENOR VALOR[5]	1,6	6,2	4,4	1,9	2,1	7,4
% DIREITOS INTERNACIONAIS	34%	42%	33%	17%	9%	Não aplicável

Fonte: CBF (2019, p. 56).

Os valores recebidos pela Premier League e La Liga por transmissões são destaques na tabela acima, enquanto em 2018, no Campeonato Brasileiro foram distribuídos 468 milhões de Euros, com zero participação de vendas de direitos de transmissão internacional, na Inglaterra e Espanha, foram arrecadados respectivamente no total, 2,41 bilhões de Euros, com 34% disso oriundos de direitos internacionais e 2,11 bilhões, com 42%. Na Itália houve também destaque para o percentual advindo de vendas de direitos de transmissão internacionais, representando 33%, corroborando com o que foi colocado pela EY no Relatório

Impacto do Futebol Brasileiro de 2019, que para o futebol brasileiro crescer, é necessário expandir a internacionalização dos clubes.

Para o período compreendido entre 2022 e 2025, de acordo com o UOL (2022), só a Premiere League, apenas com direitos de transmissão fora do Reino Unido arrecadará 6,32 bilhões de Euros, sendo que a rede americana NBC, pagará 2,4 bilhões de Euros para ter as transmissões até 2028. Na América do Sul, a ESPN desembolsou 300 milhões de Euros para ter os direitos entre 2022 e 2025, representando um acréscimo de 35% com relação ao pago entre os anos de 2019-2022. Além destas regiões, o campeonato também será transmitido em vários países na Europa, Ásia e África. Somado a tudo isso, na própria Inglaterra, as operadoras locais pagarão mais 5,96 bilhões de Euros para transmitir até 2025 (UOL, 2022).

De acordo com o que a Deloitte (2022) publica em seu relatório *Football Money League*, que considera os 20 maiores clubes de futebol geradores de receita do futebol europeu, na temporada 2020/21, considerando os impactos da pandemia, estes clubes obtiveram uma receita de direitos de transmissão de 4,6 bilhões de Euros (somados nesta conta os ajustes atrasados da temporada 2019/20 pela COVID-19), e 3,5 bilhões de Euros de receitas comerciais. No total, ainda considerando que os estádios europeus ainda não receberam público nos estádios na temporada 2020/21, estes 20 maiores clubes tiveram somados uma receita de quase 8,2 bilhões de Euros, que ainda significa uma perda de mais de 1 bilhão de Euros com relação à temporada 2018/19, quando ainda não existia a pandemia.

A título de comparação, considerando os dados apresentados na figura 7 acima, em todo o Campeonato Brasileiro no ano de 2018, foram distribuídos 468 milhões de Euros relativos a direitos de transmissão, enquanto somente o Manchester City (clube com as maiores receitas da Europa), recebeu na temporada 2020/21, 335,9 milhões de Euros em transmissões e Real Madrid (segundo maior em receita da Europa), 310,5 milhões de Euros (Deloitte, 2022). Ao somarmos essas receitas somente destes dois clubes (646,4 milhões de Euros), o valor já supera com grande margem (178,4 milhões de Euros) o que os 20 principais clubes receberam no Brasil em 2018, expondo a enorme diferença entre as realidades nacional e estrangeira. Se forem considerados as 20 maiores receitas de clubes europeus em 2018/19, de acordo com a Deloitte (2019) a receita total de direitos de transmissão foi de 3,57 bilhões de Euros em 2018/19, que é 3,1 bilhões de Euros maior que a brasileira. Por outro lado, revela também perspectivas de crescimento para o futebol brasileiro, visto

que os modelos europeus de estruturação de clubes e de fortalecimento de suas ligas proporcionaram extraordinário crescimento do negócio do futebol, servindo de benchmarking para o futebol nacional.

No cenário sul-americano, porém, de acordo com Sabino e Trindade (2022), o futebol brasileiro assume uma condição diferente desta, sendo a referência para os demais países e se distanciando grandemente dos vizinhos. Um dos principais fatores para esta disparidade tem sido justamente as quantias pagas pelos direitos de transmissão aos times brasileiros, juntamente com a transformação de clubes-empresas no país e a crise econômica Argentina. Caso a internacionalização das transmissões do futebol brasileiro ocorra, principalmente com o vislumbre da formação de liga de clubes a ser criada a partir do ano 2025, a diferença tende a aumentar, tornando o Brasil para a América do Sul o que a Inglaterra é para a Europa.

Enquanto a Premier League tem um contrato local de transmissão de TV de R$ 8,4 bilhões, a Serie A brasileira distribui R$ 600 milhões nas TVs abertas e fechadas, o campeonato chileno R$ 362,9 milhões, o argentino R$ 84 milhões e o uruguaio apenas R$ 14,6 milhões. Outro aspecto importante nesta questão de arrecadação de transmissão, está ligado com a maneira como isso tudo é distribuído entre os clubes. No Chile ocorre a maior concentração da divisão dos recursos para os dois times de maior torcida, Colo-Colo e Universidade de Chile, favorecendo a desigualdade entre os times. No Brasil, 40% são repartidos de maneira igualitária entre todos 20 os participantes, sendo os outros 60% respeitando critérios de classificação final na competição e quantidade de partidas com transmissão. Já no pay-per-view são adotados outros critérios determinados pelo Grupo Globo, que realiza pesquisas junto aos assinantes (Sabino; Trindade, 2022).

2.3 - Contexto para clubes-empresas

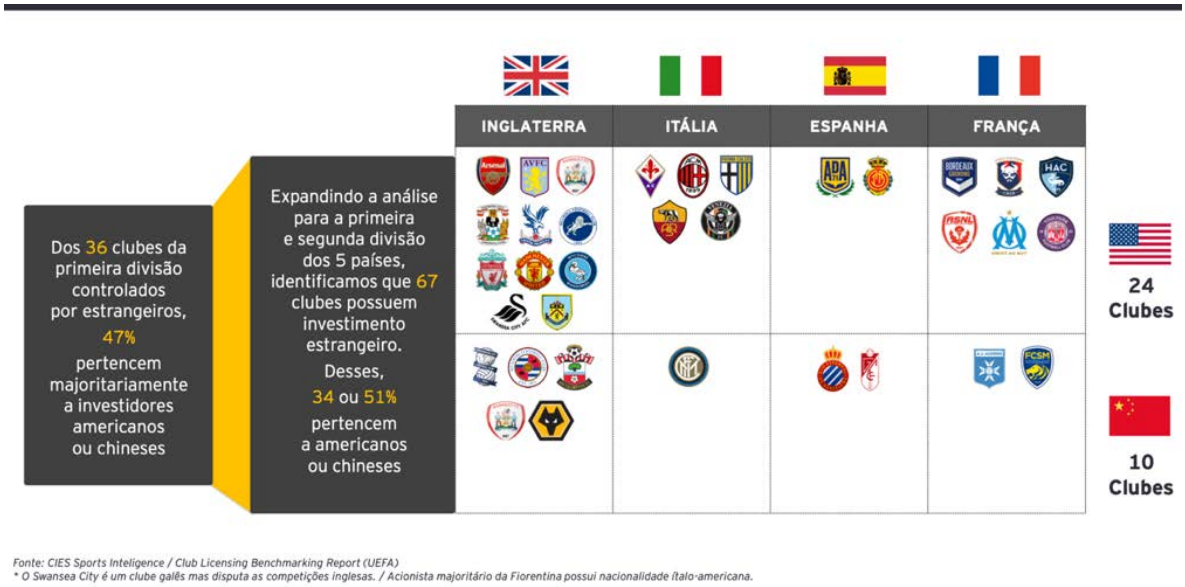
No momento de discussões sobre o formato jurídico e societário dos clubes de futebol do país, e aprovações de legislações mais adequadas à realidade de clubes empresas (que em dezembro de 2020, representavam nas cinco principais ligas europeias - Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França, 92% dos clubes na primeira divisão e 96% na segunda), nas Series A e B do Campeonato Brasileiro, a

maioria dos clubes (92% até dezembro de 2020) ainda era composta pelo formato associativo sem fins lucrativos (Ernst & Young, 2020).

O modelo inglês demandou que os clubes adotassem o formato de clubes empresas, que os obrigou a abrir seus capitais para investidores externos, causando duas grandes mudanças: a primeira referente a investimentos vindos de várias partes do mundo, globalizando desta maneira o campeonato inglês; a segunda se refere à enorme quantidade de investimentos aportados no negócio, tornando este mercado o mais rico do mundo (Ferraz; Serra, 2021). Corroborando com isso, dentre os 20 clubes com maiores receitas da Europa na temporada 2020/21, 11 são ingleses, sendo o Manchester City o primeiro do ranking, com 644,9 milhões de Euros (Deloitte, 2022).

De acordo com a Ernst & Young (2020), nas cinco principais ligas de futebol da Europa, 35% dos clubes constituídos como empresas, são controlados por estrangeiros, sendo que destes, 50% estão nas mãos de chineses e americanos, como mostra a figura 8. O perfil destes investidores é variado, tendo como atividades de origens, setores como: fundos de investimentos e investidores multisetoriais (21%), mídia, esportes e entretenimento (17%), varejo (8%), mineração, óleo e gás (7%), imobiliário (4%) e alimentício, de bebidas, farmacêutico, tecnologia etc. (pulverizados em 43%).

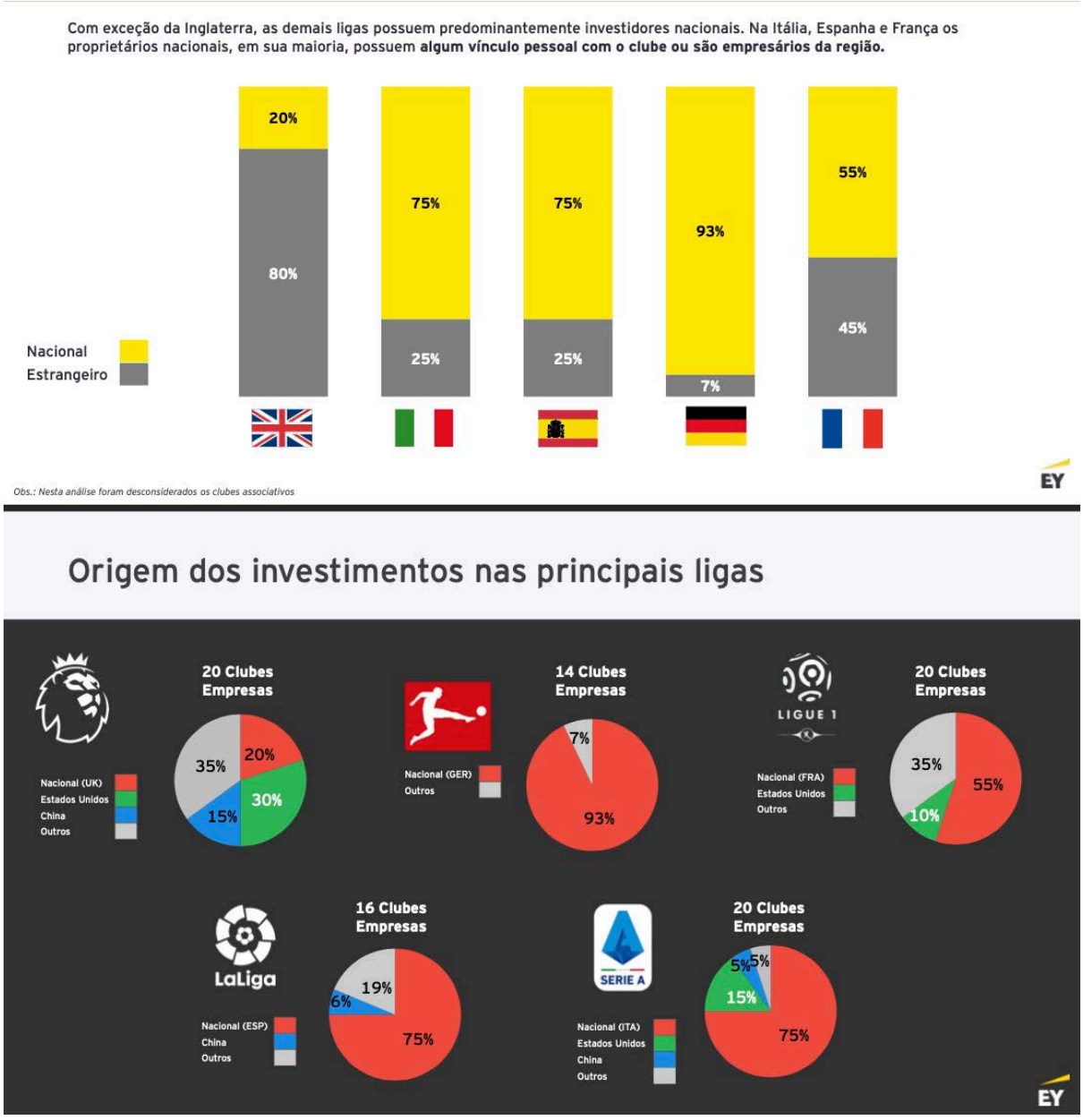
Figura 8: Representatividade de investimentos dos capitais americano e chinês nas cinco principais ligas da Europa.



Fonte: EY (2020).

Exceto na Inglaterra predominantemente os donos dos clubes são empresários de mesma nacionalidade dos clubes, que em 52% dos casos, possuem ligações pessoais com os estes ou têm negócios locais, além de 40% destes que investirem em clubes da 1ª divisão, também o fazem em outros esportes, conforme mostrado na figura 9 (Ernst & Young, 2020).

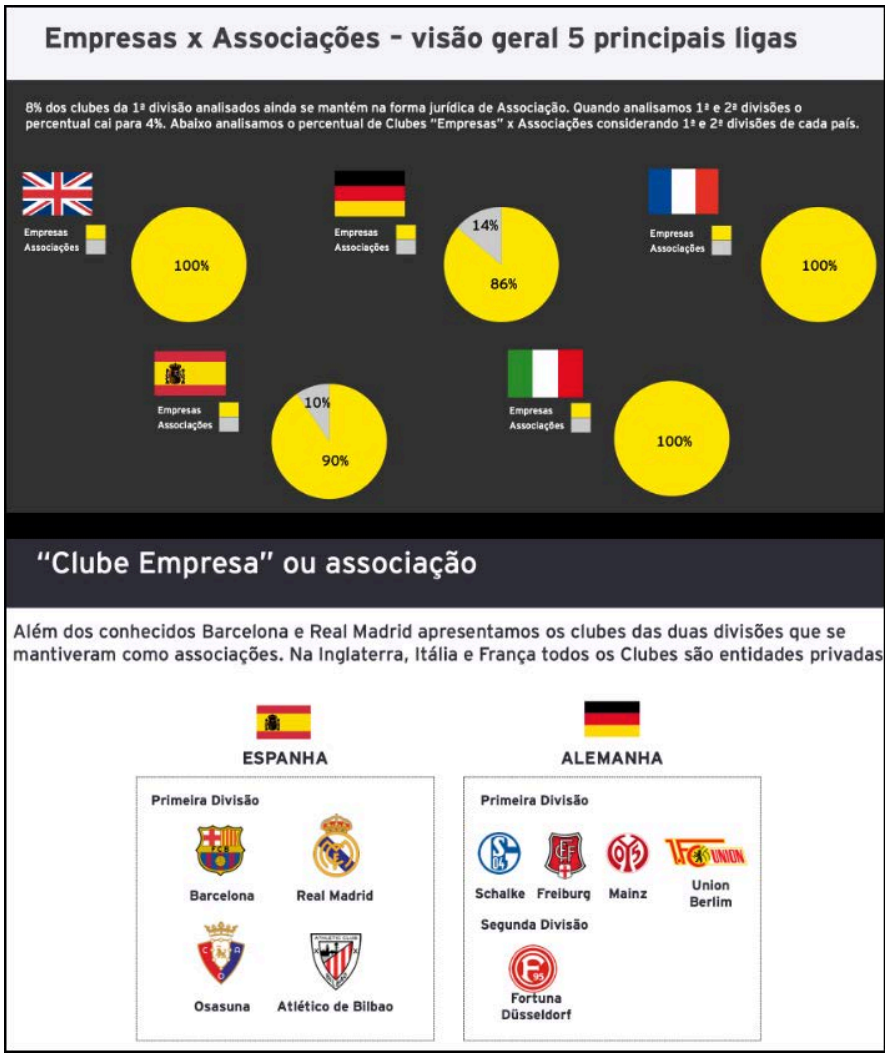
Figura 9: Origem da composição de investimentos das cinco principais ligas da Europa.



Fonte: adaptado de EY (2020).

Na Espanha (exceto clubes que apresentam saldo de patrimônio líquido positivo desde 1985/86, como Real Madrid e Barcelona), França e Itália, a transformação para o modelo clube-empresa foi obrigatória por meio de leis. A figura 10 mostra a distribuição de tipos de gestão e os clubes remanescentes no formato associativo nas cinco principais ligas europeias. Na Alemanha, em 1998, os clubes que quisessem puderam se transformar em empresas, no entanto, a exigência era que o controle majoritário ficasse nas mãos das associações (Ernst & Young, 2020). Segundo Santos (2017), o surgimento da lei 50+1%, obriga clubes a manter a maior parte das suas ações nas mãos dos seus membros-torcedores, vendendo para os investidores apenas o que for interessante e necessário, sem perder o controle institucional.

Figura 10: Formatos de tipos de organização jurídica dos clubes das cinco principais ligas da Europa.

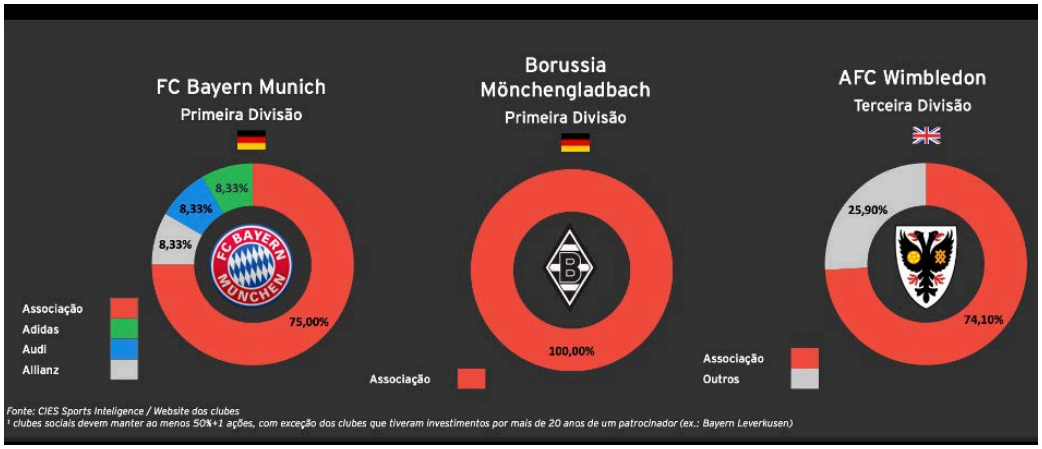


Fonte: adaptado de EY (2020).

Esta medida possibilitou que os interesses desportivos dos clubes alemães fossem mantidos, preservando desta forma o que foi idealizado pela associação civil inicialmente, evitando os possíveis problemas como os vividos por alguns clubes ingleses. Obviamente que o preço deste modelo é a limitação da entrada de capital por investidores, fato que já suscita discussões sobre a necessidade de mudança do regime, de maneira que possibilite maior entrada de capital (Ferraz; Serra, 2021). Mesmo assim, Bayern Munich e Borussia Dortmund são respectivamente o 3º e 12º clubes que mais possuem receitas na Europa, com 611,4 milhões e 337,6 milhões de Euros (Deloitte, 2022).

Na Bundesliga (Alemanha), 75% dos clubes das duas principais divisões optaram por possuir suas gestões de futebol realizadas por entidades empresariais, cujos controles pertencem às respectivas associações, como mostra a figura 11 abaixo. Além disso, a existência de três fatores nestas principais ligas da Europa possibilitou seus fortalecimentos: 1) clubes empresa; 2) Fair play financeiro; 3) centralização dos direitos de transmissão (Ernst & Young, 2020).

Figura 11: Modelo empresarial adotado na Bundesliga controlado por associações.



Fonte: adaptado de EY (2020).

Para a EY (2020), a transformação do formato associativo dos clubes para clubes empresa poderia trazer muitos benefícios para o negócio futebol: segurança jurídica para investidores, captação de recursos financeiros, equilíbrio dos fluxos de caixa, planejamentos realizados a longo prazo, implementação de gestões profissionais com práticas de governança corporativa. Cada clube deve fazer uma análise sobre a importância e viabilidade de realizar esta mudança, considerando que essa transformação para clube-empresa não garante necessariamente uma boa

gestão, mas pode iniciar este processo de profissionalização. Para aqueles clubes que preferirem continuar como associações e quiserem ter um crescimento orgânico, devem considerar que: a) é um processo demorado; b) existem riscos; c) este impacto pode gerar baixa competitividade levando à “falência desportiva” do clube.

Na Europa, no que diz respeito à gestão eficaz e às práticas sofisticadas, quando comparado com outras indústrias, o desporto profissional, exceto por alguns casos, em termos de negócios, apesar do crescimento exponencial, é muitas vezes considerado inferior. Uma possível explicação para isso reside na ausência de um modelo de gestão eficaz para os clubes profissionais (Söderman, 2013).

Nakamura (2015) previu que alguns poucos clubes serão hegemônicos no futebol brasileiro e possivelmente terão maior expansão internacional, e que para isso, deverão adotar modelos de melhores práticas de gestão para serem competitivos, criar modelos de governança e focar na exploração de todas as possibilidades de receitas a serem geradas, de maneira que fomentem a formação de elencos poderosos. O cenário do futebol profissionalizado em que a busca por resultados seja obsessiva e remunerações sejam atreladas às conquistas, orientadas por práticas modernas e sofisticadas de administração é inevitável (Nakamura, 2015). Corroborando com isso, Hoye e Cuskelly (p. 130, 2007), afirmam que “a qualidade da governança corporativa dos clubes de futebol é uma determinante chave para o sucesso”.

2.4 - Modelos jurídicos para os clubes de futebol brasileiro

Os modelos jurídicos existentes no país são: Associação (maioria dos clubes), Sociedade Empresária Limitada (ex.: Red Bull) e Sociedade Anônima Fechada (Botafogo SP) (Ernst & Young, 2020). Em 2021 foi aprovado o formato de Sociedade Anônima do Futebol (ex.: Cruzeiro, Botafogo RJ, Vasco da Gama, América MG, Atlético MG, Bahia e Coritiba), que já desperta interesse de alguns clubes como o Athético PR, Chapecoense e Fluminense, entre outros.

Uma associação pode ser considerada uma corporação, consiste em “agrupamento de pessoas singulares ou naturais que visam um interesse comum”, tendo suas características determinadas de acordo com os interesses de seus associados sem o interesse de lucros individuais, devendo seu eventual lucro ser

revertido para seu próprio objeto (Pinto *et al*., 2012, citado por Ferreira; Motta, 2021, p. 7). De acordo com Vilanova (2004, p. 32) as associações civis compõem o terceiro setor juntamente com as fundações, sendo entendidas como “o conjunto de organizações privadas que desenvolvem ações que visam à prestação de serviços considerados de interesse público, cujos resultados alcançados se revertem à própria sociedade”. Nas associações civis, ser uma entidade sem fins lucrativos não significa que é vedada a existência de resultados financeiros positivos, mas sim, que estes resultados devem ser integralmente investidos novamente na busca do que foi definido como objetivo social previamente determinado nos estatutos de cada associação, jamais podendo servir para o enriquecimento daqueles que as dirigem ou são associados (Ferraz; Serra, 2021).

O surgimento das entidades desportivas no Brasil ocorreu por meio de pessoas interessadas somente na prática do futebol, sem qualquer interesse econômico ou pretensão profissional, reunidas e organizadas formando associações mantidas por estes mesmos (Ferraz; Serra, 2021). O profissionalismo começou a aparecer no futebol brasileiro somente em 1933, época em que a simples prática do esporte, de maneira totalmente amadora com interesses meramente voltados ao prazer do jogo, começa a perder espaço para o vislumbre de ganhos econômicos em um contexto de acirramento competitivo, forçando os clubes associativos a buscarem as vitórias em campo para sua sobrevivência. Para isso, tiveram que adotar medidas como a adoção do falso amadorismo, pagando salários “por fora” a jogadores, mas mantendo-os empregados em outras atividades diferentes, pois essas atividades eram checadas, não se permitia atletas profissionais na época nos campeonatos. Na busca por melhores jogadores, quebras de tabus raciais e sociais ocorreram, e maior oferta de dinheiro foi feita aos jogadores pelos clubes, começando desta maneira a revelar a incompatibilidade entre o amadorismo e o profissionalismo (Oliveira, 2022).

Ainda neste contexto citado acima, segundo Ferraz e Serra (2021), o aumento da competitividade no futebol brasileiro, até então no formato de associações civis bancadas pelos próprios associados, passa a demandar maiores investimentos, impulsionado pelo maior interesse de pessoas que enxergaram oportunidades no negócio do futebol. Estes maiores investimentos eram alocados para contratação de jogadores e criação de infraestruturas mais adequadas ao cenário cada vez mais competitivo. Ainda segundo os mesmos autores, a entrada das transmissões feitas pela televisão e rádio, pagando pelos direitos de transmissão das partidas, assim

como as propagandas possibilitadas pelo espetáculo, trouxeram um enorme acréscimo nas receitas das associações desportivas da época. Outra maneira de injeção de capital nos clubes para que ficassem cada vez mais competitivos, surgiu com a negociação de atletas e financiamentos diretos por programas de sócio torcedores. Apesar da diversificação e aumento expressivo das fontes de receita dos clubes ao longo do tempo, a situação financeira da maioria é grave, fato que alimenta a discussão sobre a mudança do formato de associação civil para clubes empresas (Ferraz; Serra, 2021).

As tentativas legislativas para possibilitar que os clubes pudessem ter este regime mais empresarial não são tão recentes, surgiram por meio da Lei Pelé (1998) e posteriormente da Lei Zico (1993). Ferraz e Serra (2021) acreditam que mesmo antes da aprovação da Lei da Sociedade Anônima do Futebol, o sistema jurídico nacional já proporcionava condições para que os clubes assumissem a estrutura empresarial, já que no direito privado, há a possibilidade de atuação, com muita liberdade, desde que respeitados os impedimentos, para que ocorra a transição do modelo de associação civil para o empresarial.

Aparte da questão jurídica, uma experiência prática na gestão empresarial no futebol profissional brasileiro ocorreu com o Palmeiras e a empresa italiana Parmalat, que ocorreu entre 1992 e 2000. Além desta, outras diferentes tentativas ocorreram envolvendo transformações em sociedades empresárias próprias para a gestão do futebol e patrocínios que exigiram cogestões e contrapartidas políticas, algumas exitosas, outras nem tanto (Ferraz; Serra, 2021).

Ferraz e Serra (2021) explicam que a Lei Pelé, ou Lei n. 9.615/98, originalmente fazia com que:

> Art. 27. As atividades relacionadas a competições de atletas profissionais são privativas de:
> I - sociedades civis de fins econômicos;
> II - sociedades comerciais admitidas na legislação em vigor;
> III - entidades de prática desportiva que constituírem sociedades comercial para administração das atividades de que trata este artigo. (BRASIL,1998)

ou seja, inicialmente tornava o regime empresarial obrigatório para quem quisesse trabalhar com atletas profissionais, porém, posteriormente isso foi modificado, retirando a exigência da existência do regime empresarial.

A chamada Lei Zico, do início dos anos 1990, é a Lei n. 8.672/93, que de maneira inédita na legislação brasileira abriu a possibilidade e deu a opção para que os clubes de futebol pudessem constituir sociedades empresariais (com fins lucrativos) para explorarem o futebol desde que determinadas condições fossem respeitadas, incluindo: a mudança para sociedades comerciais; nestas novas sociedades comerciais, deveria ocorrer a manutenção de maior parte do capital com direito a votos; a necessidade de que as atividades do futebol fossem geridas por sociedade comercial (Ferraz; Serra, 2021).

As más administrações dos clubes de futebol nacionais podem ser oriundas da falta de preparo de seus dirigentes ou mesmo da má fé destes que aliadas à irresponsabilidade de muitos, resultou em graves problemas financeiros. O sistema jurídico nacional já possuía, antes mesmo da aprovação da SAF, medidas regulatórias suficientes para que entidades desportivas (sendo sociedades empresárias ou associações civis) conseguissem funcionar usando mecanismos que possibilitassem a recuperação e equilíbrio da saúde financeira dos clubes. Aliadas a isso, as práticas adotadas por cada uma das entidades desportivas poderiam garantir muitos mecanismos de controle e responsabilidade na gestão dos clubes (Ferraz; Serra, 2021). Os mesmos autores afirmam que houve importante avanço na legislação brasileira para coibir estas gestões irresponsáveis e ineficientes, e nos artigos 47 e 50 do Código Civil, foram estabelecidos os primeiros mecanismos de imposição de responsabilidades aos infratores da lei e nos limites dos poderes conferidos aos mesmos.

Visando a saúde financeira de entidades desportivas nacionais por meio de gestões transparentes e responsabilidade na administração, foi criado o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT, Lei 13.155/2015), na Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, que oferece em troca de concessões muito favoráveis para as entidades sanarem suas condições de endividamento, contrapartidas ligadas ao modelo de austera gestão a ser adotado, semelhante ao que se pratica com a governança corporativa, responsabilizando os gestores (Ferraz; Serra, 2021). Segundo a Gazeta Esportiva (2016), para aderirem ao PROFUT e terem direito ao refinanciamento de suas dívidas pelos sistemas de créditos oferecidos, as entidades esportivas devem se reorganizar no âmbito fiscal, devendo estar em dia com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), salários, direitos de imagens, tributos fiscais e contribuições federais.

Este refinanciamento e parcelamento das dívidas fiscais com o programa em até 20 anos, permite também descontos nos juros, encargos e multas. O montante de dívidas com o governo, parcelado pelo PROFUT para as entidades esportivas foi superior a R$ 3,5 bilhões, além da renúncia fiscal de mais de R$ 510 milhões (Cardoso, 2021).

2.5 - Clubes empresas no Brasil

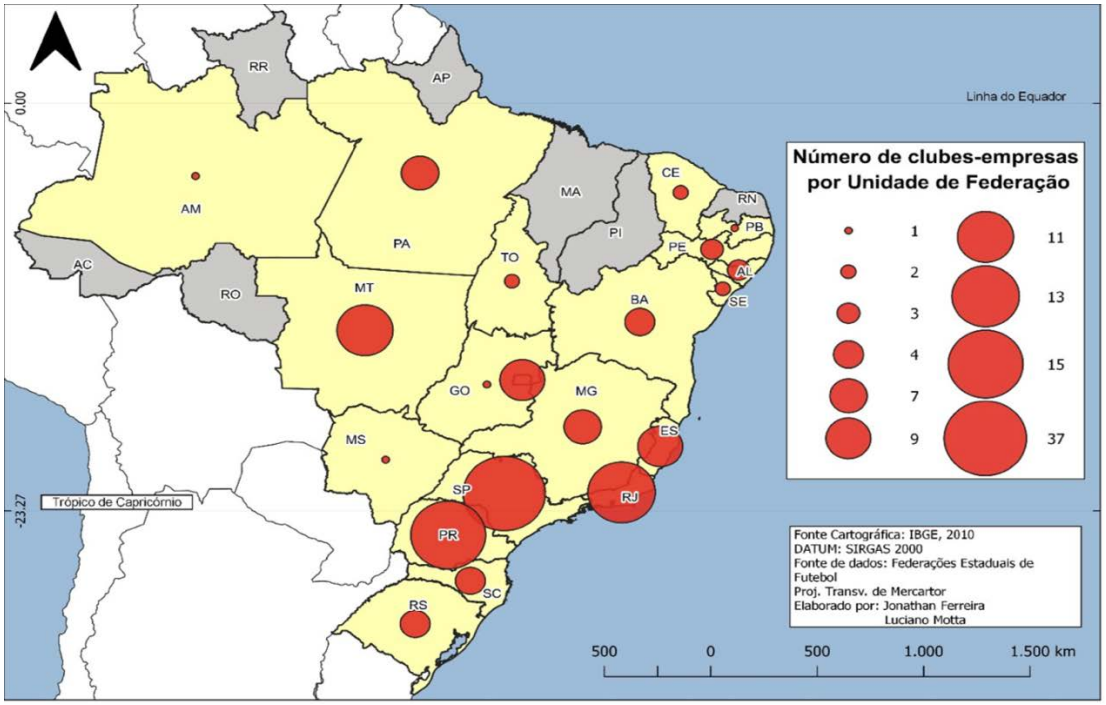
Para Ferreira e Motta (2021, p. 1), o conceito de clube-empresa é “uma entidade de prática desportiva que adota como tipologia jurídica o modelo de sociedade empresarial”. Baseados nesta definição, os autores identificaram 136 clubes empresas profissionais de futebol no país (ativos e com licenças profissionais entre 2018 e 2021), ressaltando ainda, que a legislação nacional não é clara quanto à determinação de quais critérios determinam a classificação para que um clube seja considerado profissional ou não (amador), e ainda considerando que cada federação de futebol local tem seus próprios critérios para conceder a licença profissional aos clubes, não estando em consonância com a CBF. Ferreira e Motta (2021) acreditam que, historicamente clubes associativos que estão em situações financeiras ruins, enxergam neste modelo uma alternativa para que a situação seja revertida.

No início dos anos 2000, ocorreram várias fundações de clubes empresa no país, sobretudo em São Paulo, que disputavam as Séries B e C dos campeonatos nacionais, sendo que alguns destes clubes nem possuem torcida, e são caracterizados por serem orientados para a lógica financeira empresarial. Alguns destes clubes empresa são: Américo Esporte Ltda. (SP), Brasilis Futebol Clube Ltda. (SP), Clube de Futebol Boa Vista Ltda. (SP), Futebol Clube Primeira Camisa Ltda. (SP), Red Bull Futebol e Entretenimento Ltda. (SP) e Roma Esporte Clube (SP) (Marques, 2009)

Segundo Ferreira e Motta (2021), a maior concentração de clubes empresa no Brasil ocorre na região Sudeste, com presença em outros estados como Paraná, Mato Grosso e Distrito Federal e pouca ocorrência nas regiões Norte e Nordeste, que contêm vários estados sem nenhum clube-empresa, conforme mostra a figura 12 abaixo. O aparecimento dos clubes empresa ocorre em regiões de maior densidade técnica e informacional. Os 136 clubes neste formato de empresas identificados no país, representam 13,22% dos 1.029 clubes profissionais analisados por Ferreira e

Motta (2021), representando um número significativo, que quantitativamente, está próximo dos números existentes em países como Inglaterra, Espanha, Itália e França. Apesar da considerável quantidade de clubes empresas no país, na Série A do Campeonato Brasileiro até dezembro de 2023, somente o Cuiabá Esporte Clube Ltda. (MT), Red Bull Bragantino Ltda. (SP) Cruzeiro Esporte Clube (MG), Botafogo de Futebol e Regatas (RJ), Club de Regatas Vasco da Gama (RJ), Clube Atlético Mineiro (MG), Esporte Clube Bahia (BA) e Coritiba Foot Ball Club (PR) e Fortaleza (CE) eram clubes empresas.

Figura 12: Distribuição geográfica dos clubes empresas do Brasil.



Fonte: Ferreira e Motta (2021).

Sempre ocorreu no âmbito desportivo do Brasil, a ausência de exigências na legislação quanto ao capital social mínimo para a abertura de uma empresa, assim como em alguns outros setores de atividade, (diferente do que ocorre por exemplo com instituições financeiras, seguradoras de planos de saúde), gerando eventualmente a subcapitalização, que é a total incompatibilidade entre o capital social (montante de recursos financeiros investidos pelo sócio para que a empresa inicie suas atividades e atinja seus objetivos) e seu objeto social (Ferreira; Motta, 2021). Os autores fizeram uma estimativa superficial (considerando inclusive as despesas de

clubes das Séries A1, A2 e A3 do Campeonato Paulista) e quanto seria necessário para o capital social mínimo, em um clube pequeno, de segunda divisão no estado de São Paulo, que iniciaria uma jornada até a Série A1 em um ciclo de quatro anos, tendo como base o ano de 2019. Somente a filiação à Federação Paulista de Futebol (FPF) custava R$ 800 mil. O valor apurado é que seriam necessários pelos menos R$ 20 milhões, que entre os clubes-empresas analisados, somente um não estaria subcapitalizado, e 70,27% estariam na mesma situação de subcapitalização considerando somente a taxa de inscrição da FPF de R$ 800 mil, ou seja, não possuiriam capital social suficiente nem para se inscrever na FPF (Ferreira; Motta, 2021). A tabela 2 abaixo, mostra os percentuais e faixas de investimento em capital social nos clubes empresa de São Paulo.

Tabela 2: Investimentos em capital social em clubes empresa no estado de São Paulo.

Faixa de capital Social	Percentual (%)
Até R$ 50.000,00	35,14%
R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00	21,62%
R$ 100.000,01 até R$ 500.000,00	10,81%
R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00	5,41%
R$ 1.000.000,01 até R$ 5.000.000,00	16,22%
R$ 5.000.000,01 até R$ 10.000.000,00	5,41%
R$ 10.000.000,01 até R$ 20.000.000,00	2,70%
Acima de R$ 20.000.000,00	2,70%

Fonte: Adaptado de Ferreira e Motta (2021).

Neste mesmo cenário de clubes empresas no estado de São Paulo, citado acima, a composição societária é na maioria representada de pessoas físicas, com 67,57%, contudo, quando analisados somente aqueles cujos capitais sociais são iguais ou excedem R$ 1 milhão, a participação de pessoas jurídicas sobe para 63,64% destes clubes (Ferreira; Motta, 2021). No âmbito nacional, 46,42% dos clubes empresas não disputam campeonatos estaduais em nenhuma das divisões, são mais voltados a auferir lucros com transações de jovens e promissores atletas não tendo como objetivo ascender às divisões superiores (19,85% dos clubes disputam somente nas categorias sub-20, sub-19, sub-17, sub-15 e sub-13). Outros 7,35% disputam nas 4ªs divisões, 10,29% nas 3ªs, 21,32% nas 2ªs e somente 14,71% nas 1ªs (a soma dos

clubes empresas que disputam as quatro divisões do campeonato nacional, representa somente 3,68% do total) fato que revela a precariedade no desenvolvimento estrutural dos clubes empresas no Brasil (Ferreira; Motta, 2021).

De acordo com Ferreira e Motta (2021), o perfil dos investidores de clubes empresa no estado de São Paulo é composto por pessoas físicas, que investem uma baixa quantia e correm grandes riscos com estes investimentos, sendo classificados como “alheios”, na classificação de investidores realizada por Santos (2020, p. 57):

> os donos de clubes de futebol hoje podem ser divididos em quatro grandes grupos. Três deles são diretamente relacionados à utilização do clube como ferramenta de propaganda e/ou publicidade; o último é mais diverso: 1) geopolítica: Estados interessados em fazer dos clubes suas ferramentas de “soft power”; 2) política eleitoral: personalidades ou grupos políticos dispostos a investir em um clube de massas para reverter seu sucesso esportivo em capital político; 3) mercado de capitais: grupos financeiros, e seus respectivos representantes públicos, em busca de projeção de suas imagens e marcas para atração de investidores para seus projetos; e 4) os alheios: ora desinformados, ora aventureiros, ora mal intencionados, muitas vezes notórios lupemburgueses.

2.6 - Sobre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF)

A Lei 14.193/2021, de 6 de agosto de 2021, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, oriunda do projeto de Lei 5.516/2019 do senador Rodrigo Pacheco:

> Institui a Sociedade Anônima do Futebol e dispõe sobre normas de constituição, governança, controle e transparência, meios de financiamento da atividade futebolística, tratamento dos passivos das entidades de práticas desportivas e regime tributário específico; e altera as Leis nºs 9.615, de 24 de março de 1998, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (BRASIL)

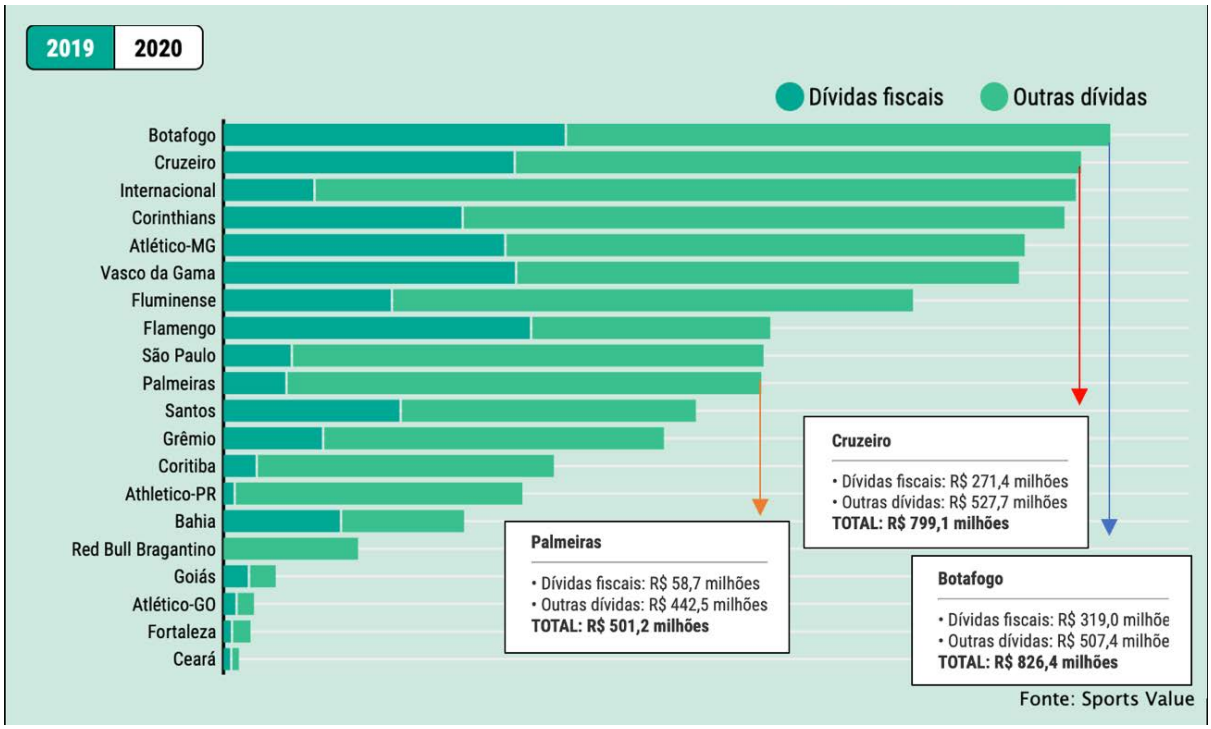
Segundo Rodrigo Pacheco, ao propor o Projeto de Lei sobre as SAFs (Oliveira, 2022):

> “Para transformar a realidade do futebol no Brasil, afigura-se necessário oferecer aos clubes uma via societária que legitime a criação desse novo sistema, formador de um também novo ambiente, no qual as organizações que atuem na atividade futebolística, de um lado, inspirem maior confiança, credibilidade e segurança, a fim de melhorar sua posição no mercado e seu relacionamento com terceiros, e, de outro, preservem aspectos culturais e sociais peculiares ao futebol”. “a transformação do regime de tutela do futebol vai possibilitar a recuperação da atividade futebolística, aproximando-a dos

> exemplos bem-sucedidos que se verificam em países como Alemanha, Portugal e Espanha".

A situação precária do futebol brasileiro impulsionou a discussão e aprovação da Lei 14.193/2021, visto que muitos clubes estão em situações praticamente irreversíveis quanto à inviabilidade financeira. De acordo com o consultor em mercado esportivo Amir Somoggi, "Tanto o Cruzeiro quanto o Botafogo dificilmente teriam como, sozinhos, injetar recursos para fazer a roda girar e poder sair do atoleiro. Essa é a verdade." Foram feitas algumas tentativas para sanar a situação, como o Timemania e o Profut, que se provaram incapazes, culminando em uma situação em que no começo de 2022, havia mais de R$10 bilhões em dívidas dos clubes. A figura 13 mostra o endividamento dos 20 principais clubes brasileiros em 2019-2020 (Oliveira, 2022).

Figura 13: Dívidas dos 20 principais clubes do Brasil (2019-2020). Onze clubes tinham dívidas totais acima de R$ 500 milhões.



Fonte: adaptado de Oliveira (2022).

A inspiração jurídica para a criação da SAF veio das regulamentações de Portugal e Espanha, com a lei das Sociedades Anônimas Desportivas (SADs) (Julião, 2022). A lei brasileira abre uma possibilidade para os clubes de futebol nacionais

possuírem administradores e investidores realmente engajados com a rentabilidade econômico-financeira em um nível competitivo muito mais acirrado no crescente setor futebolístico (Oliveira, 2022). Para o consultor César Grafietti, a SAF oferece oportunidades para dois tipos de perfis de clubes no formato associativo no Brasil: aqueles que estão em situações financeiras difíceis e aqueles que enfrentam dificuldades para crescer (Julião, 2022). Conforme o consultor legislativo em direito empresarial José Carlos Silveira Barbosa Júnior, apesar da existência das Leis Zico e Pelé, que foram tentativas de inserir um caráter mercantil ao futebol, a Lei 14.193/2021 criou um inédito arcabouço institucional para o futebol, estabelecendo claramente regras de governança, financiamento privado e *compliance*, de maneira a permitir a circulação de riquezas e o desenvolvimento social (Oliveira, 2022).

A ideia é que a SAF seja um novo ente criado a partir da associação existente, porém, financeiramente sadio para atrair capital, e que mantenha o vínculo com as tradições e imagem de marca adquirida. Além disso, a SAF fica obrigada a sanar as dívidas remanescentes do clube no seu devido tempo, de maneira indireta, ocorrendo por meio de: a) transferência de 20% de suas receitas correntes mensais e 50% de dividendos (ou juros) sobre o capital próprio da nova SAF, além de outras receitas que vêm de contratos; b) no intuito de facilitar negociações, ao invés de bloqueios judiciais indesejados, existir a possibilidade de regime centralizado de execuções civis e trabalhistas; c) acesso à recuperação judicial ou extrajudicial; d) possíveis propostas de transações de passivos tributários. A antiga associação terá ações tipo “classe A”, com 10%, de maneira que possa exercer influência sobre decisões relacionadas a assuntos como a reorganização societária ou empresarial, dissolução da SAF, negociação de imóveis ou direitos de propriedade intelectual que sejam parte do seu capital social Além disso, a associação sem fins lucrativos, caso fique com menos que os 10% das ações classe A, ainda poderá vetar mudanças de signo que identificam o time de futebol, como o nome, marca, brasão, símbolo, hino, cores e alcunha (Oliveira, 2022).

Para o advogado especialista em direito esportivo João Paulo di Carlo, as SAFs apresentam referente à questão das dívidas, a vantagem de poder centralizar as dívidas trabalhistas e cíveis, especialmente importante para os clubes que apresentam situações de insolvência (Coccetrone, 2022).

A fim de esclarecimentos gerais em linguagem mais simples, alguns outros pontos, análises e considerações importantes sobre a Lei 14.193/2021, de acordo com o consultor do Senado, José Carlos Silveira Barbosa Júnior (Oliveira, 2022):

> **Administração do clube original**
>
> A Lei 14.193, de 6 de agosto de 2021, trata em sua maior parte sobre a Sociedade Anônima do Futebol. A SAF pode ser constituída pela transformação (por exemplo, deixa de ser associação civil e passa a ser SAF); pela cisão do departamento de futebol (haverá a transferência do patrimônio relacionado à atividade futebol para a SAF); pela iniciativa de alguém ou fundo de investimento; e pela transferência de ativo do clube para integralização do capital social da SAF. Somente nessa última haverá a manutenção da participação do clube na SAF. Neste caso, a administração do clube prosseguirá como antes, com a manutenção de atividades sociais, quando houver. Não há que se falar em massa falida ou extinção do clube. O Clube continuará a possuir receitas de seus associados, contratos e da SAF, quando for o caso. As regras de administração continuarão a estar previstas no estatuto.
>
> **Outras atividades esportivas ou recreativas do clube original**
>
> Segundo o § 2º do art. 1º, que prevê o objeto social que a SAF deve ter, outras modalidades esportivas não estão abrangidas. Logo, continuarão sob o guarda-chuva das atividades sociais do clube.
>
> **Sócio-torcedor**
>
> A categoria de sócio-torcedor não se confunde nem com sócio do clube ("associado" deveria ser a terminologia correta), nem com o acionista ou cotista (de sociedades empresariais). A natureza de sócio-torcedor está mais ligada a uma adesão a programa de incentivos.
>
> **Veto à divulgação obrigatória dos nomes dos cotistas**
>
> Pensando em dar amplitude informacional ao microssistema da SAF, a Lei 14.193 estabelece que qualquer pessoa jurídica que detiver participação igual ou superior a 5% do capital social da SAF deverá informar dados da pessoa natural que exerça controle ou seja beneficiária final. Aqui a preocupação é claramente com a higidez do microssistema criado. Em diversos segmentos econômicos, há a preocupação de quem é o “dono do dinheiro”, uma vez que as relações de poder e tomada de decisão costumam estar atreladas a isso. No futebol, a relação de poder se torna ainda mais evidente. A justificativa do veto presidencial sustentou-se no argumento de que, se não fosse vetada a norma, afugentaria fundos interessados na aplicação de recursos no futebol. A norma vetada prevista na SAF é mais rígida do que aquela prevista na Lei de Sociedade Anônima. A norma nos parecia harmônica com o microssistema criado, no qual busca primar pela transparência e governança do novo tipo societário. Contudo, apesar de diminuir a transparência, não nos parece macular o sistema informacional criado, pois ainda que não haja a informação do detentor cotista do fundo de investimento, a SAF deverá informar a participação do fundo, bem como os dados de quem o gerencia.
>
> **Proteção contra ações danosas da parte investidores**

Uma das inovações trazidas pela Lei 14.193, de 6 de agosto de 2021, é a possiblidade de emissão de ações de classe A, a qual confere ao clube direitos especiais, exclusivos, intransmissíveis e irrenunciáveis modulados em função do percentual mínimo de 10% do capital social total ou votante. Em outras palavras, caberá ao clube a palavra final em matérias relativas a direitos políticos, como reorganização societária, alienação de bens imóveis e direitos de propriedade intelectual, dissolução, liquidação, extinção, entre outras. Muito possivelmente essa foi a razão da venda de 90% da SAF a Ronaldo Fenômeno. Lembrando que enquanto o clube detiver uma ação, dependerá de sua decisão matérias ligadas à cultura e à tradição do clube, como nome, mudança de sede e alteração dos signos distintivos. Desse modo, há mecanismos que resguardam a cultura e tradição do clube de possíveis decisões dos “novos donos”.

Outro ponto que merece destaque são as barreiras criadas para coibir conflito de interesse. Uma delas é a vedação de que o acionista controlador da SAF participe em outra SAF. Entende-se por acionista controlador aquele que detém poder de eleição da maioria de membros da administração, de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Logo, Ronaldo, controlador da Cruzeiro SAF, não poderá deter participação, por exemplo, no Botafogo SAF. Caso não fosse controlador, somente detentor de 10% ou mais do capital, poderia participar de outra SAF, mas sem direito a voz nem voto. A ideia é permitir que os investidores em mais de uma SAF não influenciem o aspecto desportivo.

Agora, o que fazer se o Cruzeiro disputar um campeonato contra o Real Valladolid (outro clube que pertence ao Ronaldo) ou se o Botafogo disputar contra o Crystal Palace (outro clube investido por John Textor)? A lei brasileira não regula essas situações, pois os clubes estrangeiros não são SAFs, mas a lei dá dicas diretivas. Certamente essa discussão voltaria à tona, mas tudo indica que o pêndulo recairia para a preservação competitiva em detrimento do direito de controladores.

Lançamento de ações na bolsa de valores

Não há vedação para a colocação de ações em bolsa. Aliás, os clubes sempre puderam criar sociedades anônimas, mas agora a lei trata de um tipo específico de sociedade — a SAF. Com as SAFs, a questão das ações não será diferente, muito embora algumas restrições de governança, como a necessidade de conselhos de administração e fiscal, possam implicar em custos maiores aos pequenos clubes — que não teriam se fossem S.A, mas não SAF. Parece-nos que, num primeiro momento, o foco está em sanear a gestão e aprimorar as fontes de financiamento privado, para, num segundo momento, conseguir acessar o mercado aberto com uma estrutura mais organizada e transparente. E há que lembrar que em modelos de governança como o da SAF, o mais comum tem sido a preferência dos acionistas por manter um controle mais amplo e direto dos clubes em vez de pulverizar o capital.

Futebol feminino

O caput do art. 1º não trata expressamente como obrigatória a constituição de equipe feminina, mas prevê que a SAF poderá abrigar tanto o futebol masculino quanto o feminino. Já no inciso I do § 2º, está clara a obrigatoriedade de que o fomento e o desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática do futebol se deem nas modalidades feminino e masculino. Em outras palavras, a exigência de constituição de equipe feminina para toda e qualquer SAF pode implicar em custos que inviabilizariam financeiramente a existência de uma SAF de menor porte, por

> exemplo, que dispute divisões com menos recursos financeiros disponíveis. O próprio setor está cuidando de regulamentar isso e começou pelos clubes com maior capacidade econômico-financeira. A partir de 2019, todos os 20 participantes da série A do campeonato brasileiro tiveram de se enquadrar na norma de Licenciamento de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol e, obrigatoriamente, manter um time de futebol feminino — adulto e de base. Quanto à Lei 14.193, destaque-se a atenção dada às mulheres, em especial a preferência à gestante no Regime de Centralização de Execuções e de acesso ao Programa de Desenvolvimento Educacional e Social às alunas matriculadas na rede pública de ensino.

Uma das vantagens do modelo SAF para os clubes ocorre com relação à carga tributária requerida das empresas em geral, uma vez que pagam 5% da receita em tributos, enquanto uma empresa teria uma carga de 20%. Como associações, os clubes pagam de 3,5% a 4%, que é bem próximo do modelo da SAF, porém, sem as vantagens de ser uma empresa (Julião, 2022). Diferente disso, Ferraz e Serra (2021) afirmam que as associações civis dedicadas à prática do esporte, como os clubes de futebol, possuem e se beneficiam da isenção tributária estabelecida pela Lei 9.532/1997 (artigos 15 e 18). João Paulo di Carlo, advogado especialista em direito desportivo, afirma que pela SAF, a tributação é mais vantajosa quando comparada com os regimes de sociedade limitada ou anônima. Os clubes que se transformaram em empresas anteriormente, e, portanto, não usaram o modelo da SAF (normalmente sociedades limitadas) terão que pagar mais tributos, conforme citado anteriormente. As SAFs serão clubes-empresas, mas o contrário não é verdadeiro, pois usam outra forma jurídica, porém, grande parte do conceito entre estes dois formatos é o mesmo, ou seja, sair do modelo associativo, profissionalizar o futebol com práticas de governança e boas gestões (Coccetrone, 2022).

Oliveira (2022) acredita que com a instituição das SAFs nos clubes, a existência daqueles dirigentes, tão comuns no futebol brasileiro, que tanto tiraram proveito próprio das sociedades sem fins lucrativos, envolvendo corrupção, em operações obscuras com orçamentos milionários das coletividades, passe a inexistir, uma vez que os clubes terão um caráter privado que visa o lucro, fato que pressupõe que os dirigentes e/ou dono(s) tenham boas práticas de gestão do negócio, sempre objetivando seus lucros e valorização. Da mesma maneira que com os dirigentes mal-intencionados, Oliveira (2022) acredita que aqueles dirigentes altruístas e bem-intencionados também desapareçam das SAFs. Para Marcelo Claudino, fundador da empresa de planejamento financeiro para atletas, Top Soccer, “(...) modelo

associativo, que é baseado no jogo político, de disputas pelo poder, conflitos de interesses, benesses a conselheiros (...)", e a SAF abre a possibilidade para que ocorra a transformação profissional, sendo mais transparente, oferecendo mais e melhores informações ao público, incluindo seus torcedores (Julião, 2022). Igualmente, Ferraz e Serra (2021) destacam que os modelos associativos dos clubes possuem estruturas administrativas engessadas, politizadas e instrumentalizadas, tornando-as consequentemente morosas demais para o contexto competitivo do mercado. As perspectivas com a adoção do formato empresarial pelos clubes, segundo Ferraz e Serra (2021) (quando este trabalho foi publicado ainda não tinha sido aprovada a SAF), seriam de uma ruptura com essas práticas e modelos antiquados apontados, com maior transparência e profissionalização, contando com órgãos internos que fariam a autoadministração e fiscalização, responsabilizando os gestores por seus atos (apesar de já existirem certos instrumentos para isso no formato associativo), oferecendo segurança e maior estabilidade no ambiente de negócios, viabilizando melhores ofertas de créditos, entrada de investimentos e pagamentos de dívidas.

O advogado Rafael Marcondes afirma que além da adoção pela SAFs dos controles já citados, relativos à governança, ocorrerá a fiscalização pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que servirá como mais um incentivo aos investidores, tranquilizando-os pela maior segurança (Coccetrone, 2022).

2.7 - Possíveis problemas com o formato empresarial de clubes

Ferraz e Serra (2021) afirmam que apesar dos grandes investimentos que podem ser trazidos aos clubes de futebol que adotarem o modelo de empresa, podem haver divergências de interesses referentes aos objetivos esportivos esperados e financeiros, pois os investidores podem estar totalmente focados em lucros em detrimento de conquistas em campo, como o que ocorreu com clubes ingleses, que acabaram se tornando pouco relevantes ou até mesmo falindo, além de sofrerem extremas alterações de suas identidades. De maneira contrária, os clubes de futebol podem ter abordagens diferentes das adotadas em outros setores de atividade, focando na competitividade esportiva mais do que nos benefícios de valores

direcionados aos acionistas, considerando como foco dos resultados os seguintes pontos: aspectos financeiros, popularidade e reputação (Gazzola et al., 2019).

Corroborando com a questão da possível perda de identidade e falta de vínculo do investidor com o clube e seus valores, o advogado João Paulo di Carlo vai além e aponta que possíveis resultados ruins podem fazer com que a entidade passe a ser submetida às regras iguais às de outras atividades econômicas, podendo falir (Coccetrone, 2022).

Paradoxos de gestão acontecerão inevitavelmente para os gestores. Para muitos clubes britânicos, o dilema tem sido entre gerar mais receitas ou gastar mais para formar melhores times, e inúmeros clubes vivenciaram ações de receitas adicionais, o que muitas vezes não é o melhor para o desempenho em campo (Söderman, 2013).

Hamil e Walters (2010) e Millward (2013) afirmam que no Reino Unido, recentemente, apesar do massivo e crescente incremento de receitas e fluxos de caixa dos clubes, isso não tem sido consistente com os desempenhos financeiros, como por exemplo os lucros antes dos impostos. Também há casos de clubes com aumento de níveis de endividamento e vários sendo forçados a entrar com processos de falência. Desempenhos financeiros fracos têm sido comuns na Europa, na literatura existente sobre o assunto, um dos motivos principais disso é o investimento acima do necessário, como por exemplo para a retenção/obtenção dos melhores talentos, visando a obtenção de melhores resultados em campo, que podem levar à falência. Há uma tendência dos gestores do Reino Unido em priorizar os resultados em campo (não financeiros) em detrimento dos fora de campo (financeiros) (Malagila et al., 2020).

Em 2009, a UEFA (União das Associações Europeias de Futebol) reportou rendimentos dos 733 clubes europeus da primeira divisão, expondo o desastre económico, uma vez que o faturamento total foi de 11,7 bilhões de Euros, enquanto os custos totais agregados foram de 12,9 bilhões de Euros (Söderman, 2013). Desde que a Premier League foi criada em 1994/1995, as receitas dos clubes afiliados aumentaram rapidamente (170% para a Premier League e a Football Association até 2001/2002, de acordo com Hamil et al. (2004), principalmente devido à transmissão de TV, de acordo com a pesquisa de Hamil et al. (2004) sobre o desempenho da governança corporativa em clubes de futebol profissional ingleses. Apesar disso, a rentabilidade em geral dos clubes diminuiu 332%, fato que distingue o futebol de

outros negócios, onde normalmente o aumento das receitas também leva ao aumento da rentabilidade. As três razões para isso são: 1 – Os clubes de futebol são considerados bens comunitários que não têm fins lucrativos e a sua existência não é exclusivamente para gerar lucros para os proprietários; 2 – Os consumidores de futebol são fãs, que diferentemente de outras empresas, estão intimamente envolvidos na gestão dos clubes; 3 – Os clubes associados à liga cooperam em conjunto para produzir produtos e compartilhar receitas (Hamil et al., 2004).

Como resposta a isso, na Europa, as preocupações dos clubes com o desempenho sobre resultados em campo (não financeiros) às custas de sustentabilidade financeira a longo prazo, levaram aos órgãos reguladores (*Union of European Football Association* (UEFA) e a *England Football Association* (FA)) grandes preocupações. Isso culminou em 2010 com a criação da *Financial fair play*, um conjunto de regras que foi implantado em 2011 e que visa a garantia de estabilidade financeira a longo prazo e restauro do equilíbrio financeiro dos clubes europeus, de maneira que que os clubes operem de forma transparente e responsável, para proteger tanto a competição esportiva quanto a si próprios, tentando garantir que não entrem em uma espiral de dívidas para competir com seus rivais, mas sim competir dentro de seus próprios meios. Debates têm sido realizados sobre a necessidade de reformas na sustentabilidade de longo prazo da indústria do futebol, especialmente os de implicações financeiras (Malagila et al., 2020). Estas regras possuem aspectos de governança corporativa.

Sobre o dilema dos clubes em obter resultados financeiros ou em campo, o esforço destes para conseguir se manter com sucesso no futebol na Inglaterra, necessariamente requer grandes gastos com contratações e manutenção de jogadores caros, comprometendo muitas vezes o resultado financeiro, explicando em parte, o porquê da maioria dos clubes no país não serem lucrativos até 2004. Havia um incentivo para que o sucesso em campo fosse alcançado, fazendo com que houvesse investimentos dos supostos lucros antes mesmo que estes aparecessem no balancete. Esse desejo por parte dos conselhos de buscar o sucesso do jogo, potencialmente às custas de acionistas e credores externos, coloca um fardo mais pesado do que em outros setores sobre as instituições de governança corporativa como meio de proteger provedores externos de financiamento (Michie; Oughton, 2005).

Ainda no Reino Unido, um fenômeno perigoso vem ocorrendo, apesar do desenvolvido estágio de reformas de governança no futebol, que diz respeito ao perigo da concentração de poder na mão de poucos, e a necessidade de existirem *boards* independentes e diversificados. Recentemente, este fenômeno chamado modelo "*sugar daddy*" de financiamento vem ganhando força na região. Investidores muito prósperos, normalmente estrangeiros (geralmente árabes), compram a maior parte do clube e bancam toda a operação financeira, usam o clube como um "brinquedo" (Lang; Grossmann; Theiler, 2011; Ruta; Lorenzon; Sironi, 2019). De acordo com Setia-Atmaja, (2009) e Sur, Lvina e Magnan (2013) a literatura existente, revela que a estrutura de propriedade da organização afeta os papéis e a composição dos conselhos (*boards*) corporativos, concentrando mais o poder.

Além do financiamento "sugar daddy" citado acima, existe um outro segundo modelo de financiamento, que juntos, constituem os dois únicos modelos que emergiram recentemente no sistema europeu de futebol. Este segundo modelo funciona somente para os clubes de elite, são aqueles que possuem uma marca tão poderosa mundialmente, que conseguem gerar recursos suficientes para pagar e manter os melhores jogadores (Ruta; Lorenzon; Sironi, 2019).

2.8 - Governança corporativa

Devido às mudanças socioeconômicas, desenvolvimento político e mercados mais exigentes e conscientes, as empresas têm adotado práticas de governança corporativa (GC) com o objetivo de alcançarem maior transparência e independência em suas gestões, contemplando conceitos como eficiência, valorização de clientes e qualidade. De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a GC pode ser definida como "um conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital." (Benedicto et al., 2013, p. 287). Goyos Júnior (2003) ajuda a complementar o conceito, afirmando que deve ser um esforço de gestores e acionistas alinhados, de maneira contínua e organizada, buscando o alinhamento de interesses organizacionais e de seus *stakeholders*. De acordo com Coppedge (1995), o termo *governance*, se refere às relações entre os atores sociais, reguladas por procedimentos e normas que devem ser aplicadas,

reconhecidas e aceitas por todos nas instituições, de maneira que seja ligada à questão da governabilidade destas.

O termo governabilidade é aplicado à questão da capacidade social de enfrentamento, de maneira produtiva, de oportunidades e desafios presentes em determinado momento a esta, sofrendo influência de valores, atitudes, culturas e modelos mentais presentes em determinadas sociedades. Então, esta governabilidade varia conforme a governança (qualidades institucionais existentes), presentes nas normas, procedimentos, convicções e crenças que regulam a vida coletiva da sociedade ou comunidade, tornando desta maneira, a governança como determinante da governabilidade, que por sua vez, junta as capacidades de atores socioeconômicos e políticos com as capacidades de governo, e da qualidade de lideranças atuantes no Estado, sociedade, organizações e no mercado (Prats; Lasagna, 2009 citados por Benedicto et al, 2013).

Dentre a vasta literatura e definições do que é governança, King (2017) faz uma distinção entre os sentidos político e administrativo. Olhando do ponto de vista político, a governança centra-se na forma como o poder é exercido, quem se beneficia das decisões e ações, quem tem influência e quem decide. No sentido administrativo, a governança preocupa-se em estabelecer regras e procedimentos para a tomada de decisões, determinar os meios de otimizar o desempenho, facilitar a gestão empreendedora, eficaz e prudente, garantir conformidades, a gestão e avaliação de riscos e a conduta ética.

De acordo com Shleifer e Vishny (1997), a governança corporativa (GC) pode ser definida por “um conjunto de mecanismos pelos quais os investidores asseguram o retorno dos seus investimentos, ou seja, um conjunto de mecanismos que minimizam os problemas de agência e os seus custos.” Andrade e Rosseti (2009) afirmam que a GC pode ajudar as empresas com a melhoria da imagem institucional, podendo auxiliar no incremento da liquidez e maior valorização nos preços das ações, já para os investidores, pode auxiliar na garantia de seus direitos, diminuição dos riscos e acesso a informações de qualidade, enquanto para o mercado de capitais, aumenta a abertura e emissão de capitais com maior liquidez e uma alternativa de capitalização. Silveira, Barros e Famá (2003) afirmam que a governança corporativa é um conjunto interno e externo de mecanismos de incentivo e controle que objetiva a diminuição de custos advindos do problema de agência dos gestores. Desta maneira, a GC está intimamente ligada aos conflitos de interesses, ao

acompanhamento de atividades e objetivos da administração por parte do conselho de administração, às auditorias independentes e conselhos fiscais para a manutenção da ética e transparência nas empresas (Camargos; Barbosa, 2010). Edwards, Soares e Lima (2013, p. 28) entendem a GC "como atributos de gestão que definem como a autoridade e a responsabilidade são distribuídas com o objetivo de se alinhar a interesses de investidores de recursos e gestores."

Para Cornelius (2005) governança corporativa é definida como:

> [...] conjunto de regras interligadas pelas quais as empresas, acionistas e gerentes governam seu ambiente. Essas regras referem-se a atributos individuais das firmas e fatores que permitem às companhias manterem práticas de governança mesmo quando os institutos públicos são relativamente fracos. Entre esses fatores podem estar incluídas a estrutura de propriedade, as relações com os *stakeholders,* a transparência financeira e *disclosure*, assim como a configuração dos conselhos de administração.

Pereira e Martins (2015) afirmam que após escândalos ligados a informações contábeis e gerenciais manipuladas, expropriação de direitos de acionistas e falta de transparência de informações aos investidores, houve uma intensificação no debate sobre a importância da governança corporativa. Na década de 90, houve uma intensificação dos estudos sobre GC após escândalos empresariais relacionados à expropriação de acionistas minoritários e falência de empresas supostamente bem geridas (Barros; Soares; Lima, 2013).

Camargos e Barbosa (2010) afirmam que no início, nos EUA, a GC objetivava a recuperação de práticas transparentes (*disclosure*) e monitoramento dos gestores quanto às suas responsabilidades e prestação de contas nas grandes organizações. Porém, maior atenção às práticas de governança corporativa passou a ser dada a partir de eventos envolvendo escândalos em grandes empresas naquele país, que teve em 2002 a Lei Sarbanex-Oxley (*SOx*) promulgada, que visa garantir transparência nas operações de mercados de capitais, e na época, tentando atrair os investidores que ficaram amedrontados com os escândalos ocorridos. Segundo a Gazeta Mercantil (2005), estes grandes escândalos financeiros apareceram em 2001 com os casos da Enron e Worldcom, e impulsionaram a urgência da discussão sobre o assunto e sua adoção pelas empresas, alertando para a necessidade da atualização da maneira como as empresas eram geridas. Brown e Caylor (2006) creditam o aumento da relevância dada à governança corporativa devido ao advento da Lei Sarbanex-Oxley em 2002 após os escândalos já citados.

Além dos escândalos citados anteriormente, de acordo com Serra e Lemos (2020), as crises financeira e econômica também contribuíram para que a exigência por melhor atenção na gestão e qualidade da divulgação aumentasse, visto a desconfiança gerada nas informações divulgadas pelas empresas na época, sobretudo quanto aos riscos, que não eram expostos claramente, e que constituem parte da avaliação de riscos das empresas que ajudam a prever seu valor de mercado.

Já no Brasil, também houve tentativas para aplicação de práticas de GC, a então Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), atual B3, criou duas categorias: Novo Mercado (NM) e os Níveis Diferenciados de Governança Corporativa (NDGC) (Camargos; Barbosa, 2010). Estas tentativas ocorreram dada a importância que a GC adquiriu para o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, então, em 2000 começou o esforço para criar um ambiente mais sadio com boas práticas de governança corporativa e a criação destas categorias, Níveis Diferenciados de Mercado (níveis 1 e 2) e o Novo Mercado, sendo que as empresas que se comprometessem a cumprir regras e normas (espontaneamente) assumiriam um compromisso com a Bovespa, passando a ser incluídas em uma das três categorias. Posteriormente, em 2001, foi criado o Índice de governança corporativa (IGC), para calcular a valorização das carteiras das empresas dentro das categorias citadas. No Nível 1, as empresas se comprometem sobretudo a melhorarem na prestação de informações e dispersão acionária; a seguir, para o Nível 2, além das exigências do nível anterior, há um acréscimo de práticas de governança corporativa referentes a direitos societários de acionistas minoritários; para o nível Novo Mercado, além de ter que cumprir os dois anteriores, exige-se que o capital social seja composto somente por ações ordinárias (Rogers; Securato; Ribeiro, 2008).

Pereira e Martins (2015) afirmam que após os escândalos ligados a informações contábeis e gerenciais manipuladas, expropriação de direitos de acionistas e falta de transparência de informações aos investidores, houve uma intensificação no debate sobre a importância da governança corporativa.

Nobre (2007) afirma que as empresas que adotam a governança corporativa precisam ter transparência, evitar atividades que possam representar risco à saúde pública, devem trabalhar com empresas parceiras que evitem o uso de mão-de-obra infantil ou escrava, e precisam ter um código de ética que contemple tudo isso, mostrando aos seus *stakeholders* que respeita as instituições do mercado. Consequentemente, ainda segundo o mesmo autor, isso leva ao direcionamento de

políticas para uma nova maneira de atuação das empresas. Nobre (2007) e Camargos e Barbosa (2010) destacam que segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), há três pilares da governança: aplicação da transparência, equidade de informações e prestação de contas internas. Sendo:

- Transparência – representa o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis e regulamentos;
- Equidade – caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas (*stakeholders*), levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas;
- Prestação de contas (*accountability*) – os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência a responsabilidade no âmbito dos seus papéis.

O Instituo brasileiro de governança corporativa conclui que a preocupação da governança corporativa é criar um conjunto efetivo de procedimentos, tanto de incentivos quanto de fiscalização, a fim de assegurar que o comportamento dos gestores esteja sempre alinhado com o melhor interesse da organização (Nobre, 2007; Camargos; Barbosa, 2010)

Os benefícios para as empresas, oriundos das práticas de ética e governança corporativa podem ser muitos, incluindo: maior atração de investidores, e analistas de mercado, obtendo maior cobertura; o aceite do mercado para suas mensagens de investimento, caso queiram abrir seu capital também aumenta; garante proteção aos acionistas contra controladores abusivos ou diretorias não alinhadas aos seus interesses; menor flutuação nos preços das ações quando comparadas àquelas que seguem fielmente as regras da CVM ou da Bovespa, mas sem regras de governança corporativa, o custo de captação de debêntures e títulos se torna menor (Nobre, 2007).

O assunto de estruturas de GC, que gera tanto interesse nas comunidades acadêmicas como sendo tema de interesse público, possui grande volume de produção, tanto teórica como empírica, estando presente nas áreas de contabilidade geral, economia e finanças. Muitos dos assuntos abordados na literatura são direcionados a: efeitos que a GC tem nos resultados financeiros, relação entre as estruturas de GC com resultados organizacionais como compensações, honorários de auditoria, *book-taxes differences* (diferença existente entre o lucro contábil e o lucro

tributável), política de dividendos, *disclosure*, gerenciamento de ganhos e relatórios fraudulentos, eficiência, performance sobre meio ambiente e informações sobre preços de ações (Malagila et al., 2020).

2.8.1 - Governança Corporativa, Custo de Agência e Assimetrias

O conflito de interesses entre executivos e investidores é derivado da separação entre propriedade e controle em uma empresa. Esta separação é o motivo mais importante do sucesso da forma organizacional corporativa. O conflito de interesse entre executivos e investidores é derivado da separação entre propriedade e controle em uma empresa. Como qualquer investidor pode ter uma participação proprietária em uma empresa, os investidores são capazes de diversificar e assim reduzir, sem nenhum custo, suas exposições a riscos. Isso é especialmente válido para os executivos: como não se exige que eles sejam proprietários da empresa, suas exposições a riscos são muito menores do que se propriedade e controle não fossem separados (Berk; DeMarzo, 2008).

O papel do sistema de governança corporativa é mitigar o conflito de interesses que resulta da separação entre propriedade e controle, sem sobrecarregar excessivamente os executivos com o risco da empresa. O sistema tenta alinhar esses interesses fornecendo incentivos por ações corretas e punindo ações incorretas. Os incentivos vêm do fato de os executivos deterem ações da empresa e de remunerações sensíveis ao desempenho desta. As punições ocorrem quando o conselho de administração demite um executivo devido a desempenho ruim ou fraude, ou quando, na ocasião de fracasso da administração em tomar as devidas medidas, os acionistas ou especuladores agressivos lançam competições pelo controle a fim de substituir a administração e a gerência (Berk; DeMarzo, 2008).

No Brasil, os conflitos de agência não ocorrem somente entre os controladores e os gestores, a busca pelas práticas de governança corporativa visa também a diminuição dos conflitos e custos de agência entre os acionistas minoritários e os majoritários pela assimetria de direitos, existência de mais de uma classe de votos, além do uso discricionário do poder pelos majoritários. Este problema que vem de longa data, não ocorre somente no Brasil, mas em vários países com grande concentração de propriedade (Rogers; Securato; Ribeiro, 2008). Isso é corroborado

por La Porta et al. (1998) que afirmam que cada país pode enfrentar o problema de agência de uma determinada maneira, e que esta questão entre os interesses dos majoritários e dos minoritários é a essência dos problemas que muitos países enfrentam, então cabe à governança corporativa o papel de mitigação da questão.

De acordo com Bar-Yosef e Livnat (1984), além da assimetria de direitos, a assimetria de informação também gera muitos problemas, envolvendo os gestores, detentores do capital, credores e potenciais investidores. Um exemplo disso é o fato de os gestores serem detentores de melhores informações, incluindo os fluxos de caixa futuros. Então, estes são pressionados pelos acionistas a divulgarem isso para o mercado de capitais, pois desta maneira, o valor da empresa pode ser ajustado corretamente. De acordo com Morris (1987), algumas empresas podem hesitar em fazer isso, revelando sua qualidade inferior de gestão, outras, de melhor qualidade, no entanto, optam por adotar políticas de divulgação. Por outro lado, Healy e Palepu (2001) afirmam que os gestores podem hesitar em divulgar informações aos investidores, pois isso pode comprometer a posição competitiva da empresa, revelando às concorrentes informações valiosas. As práticas de GC existem também para atenuar as assimetrias de informação melhorando a gestão, de acordo com Carmona, Fuentes e Ruiz (2016).

A governança corporativa é o sistema que assegura aos sócios e aos proprietários o controle estratégico da empresa e o efetivo monitoramento da diretoria executiva. A relação entre a propriedade e a gestão se dá por meio do conselho de administração, da auditoria independente e do conselho fiscal. Esse monitoramento, resultante da adoção das boas práticas de governança corporativa, contribui para a geração de valor para a empresa e para o acionista, destacando-se como um dos principais benefícios decorrentes da adoção de boas práticas de governança. Dessa forma, a governança corporativa certifica o retorno dos investimentos realizados, reduz a ineficiência da alocação de recursos e incentiva os investidores a aumentarem suas participações na empresa (Moura; Saulo; Gallon, 2013).

A Teoria de Agência trata da relação entre os acionistas e os agentes (gestores) nas perspectivas estrutural e de comportamento, assumindo que se tiverem oportunidade, os gestores agirão de maneira a defender seus próprios interesses em detrimento dos interesses dos acionistas. Desta maneira, os donos do negócio, devem instituir mecanismos estruturais apropriados (no caso, um conselho diretivo do futebol) para que ocorra aconselhamento, monitoramento e controle dos gestores, evitando

desta maneira comportamentos oportunistas e alinhando de maneira correta os interesses das partes envolvidas (Fama; Jensen, 1983a, 1983b). Esta teoria explica como empresas modernas conseguem sobreviver e prosperar, dadas as dificuldades que são oriundas dos interesses pessoais de gestores, que controlam as empresas, que, no entanto, são de propriedade dos acionistas. Uma das soluções sugeridas para a situação, é oferecer aos gestores participações acionárias, de maneira a alinhar seus interesses aos dos acionistas, incentivando-os a atingir melhores desempenhos (Farquhar; Machold; Ahmed, 2005).

2.8.2 - O Papel do Conselho de Administração

De acordo com Silveira, Barros e Famá (2003), no início dos anos 2000, proliferaram documentos conhecidos como “Códigos das Melhores Práticas de Governança Corporativa”, elaborados por reguladores e participantes dos mercados financeiros em diversos países, incluindo o Brasil. Dentre as práticas de governança mais recomendadas nesses documentos, destaca-se a necessidade de uma participação ativa e independente do Conselho de Administração, que pode ser alcançada por meio de uma estrutura de governança incluindo: pessoas distintas ocupando os cargos de diretor executivo e presidente do conselho; maior participação possível de membros independentes no conselho; um conselho com número adequado de membros.

Praticamente todos os códigos de governança ressaltam a importância de um Conselho de Administração composto por uma maioria de membros externos – não executivos – na companhia. Essa recomendação reflete a ideia intuitiva de que a principal função do conselho é monitorar a gestão da empresa e que somente conselheiros externos profissionais podem ser monitores eficazes. Segundo os códigos de governança, um Conselho de Administração dominado por executivos pode atuar como um mecanismo de defesa dos gestores. Os conselheiros internos – executivos da companhia – têm menor probabilidade de monitorar o desempenho do diretor executivo, já que a evolução de suas carreiras depende, em boa parte, do próprio diretor executivo. Como esses executivos reportam diretamente ao diretor executivo, eles tendem a não tomar uma posição crítica na avaliação e monitoramento de tal diretor. Portanto, o único membro interno (executivo) do Conselho de Administração deve ser o diretor executivo (Silveira; Barros; Famá, 2003).

A fim de manter o monitoramento dos negócios, de acordo com Berk e DeMarzo (2008), o conselho de administração contrata uma equipe executiva, determina sua remuneração e aprova os principais investimentos e aquisições. Nos Estados Unidos, o conselho de administração possui um claro dever fiduciário de proteger os interesses dos proprietários da empresa, os acionistas. A maioria dos outros países confere algum peso aos interesses de outros envolvidos na empresa, como os funcionários. Na Alemanha, por exemplo, este conceito é formalizado através de uma estrutura de administração de duas camadas que concedem metade dos assentos do conselho superior (chamado de conselho supervisor) aos funcionários.

São identificados três tipos de diretoria: Diretores Internos: são funcionários, antigos funcionários ou membros da família dos funcionários; Diretores Intermediários: são pessoas que não estão tão diretamente ligadas à empresa quanto os internos, mas que possuem relações de negócios existentes ou potenciais com a empresa, e; Diretores externos: são os com maiores chances de tomarem decisões somente nos interesses dos acionistas (Berk; DeMarzo, 2008).

Antes de constituir o Conselho de Administração, de acordo com Santos e Aragaki (2015), deve-se decidir como será a sua formação, os conselheiros são classificados em três tipos: internos, externos e independentes. Internos: Conselheiros que são diretores ou funcionários da organização. Desta forma, possuem algum vínculo direto com a empresa e recebem remuneração atrelada aos seus resultados. Externos: Conselheiros que não têm vínculo atual com a organização, mas não são independentes, tais como ex-diretores e ex-funcionários, advogados e consultores que prestam serviços à empresa, sócios ou funcionários do grupo controlador e seus parentes próximos etc. Independentes: Os conselheiros independentes não têm qualquer vínculo com a sociedade ou parentesco com diretores, nem recebem outra remuneração da sociedade além de honorários de conselheiros, exceto dividendos oriundos de eventual participação não relevante no capital. Além disso, eles não devem ter sido empregados ou diretores da organização (ou de suas subsidiárias) há pelo menos três anos; e não estar negociando, direta ou indiretamente, serviços e/ou produtos à organização em escala relevante para o conselheiro ou a organização.

O senso comum sugere que empresas com uma estrutura de governança mais adequada às práticas recomendadas pelos “Códigos das Melhores Práticas de Governança Corporativa” devem ser mais bem avaliadas pelo mercado no preço de suas ações do que empresas com uma estrutura de governança menos adequada.

Parece estar implícita, assim, a hipótese de que a estrutura de governança corporativa da empresa afeta seu valor de mercado (Berk; DeMarzo, 2008).

O conselho de administração deve atuar de forma a proteger o patrimônio da companhia, perseguir a consecução de seu objeto social e orientar a diretoria a fim de maximizar o retorno do investimento, agregando valor ao empreendimento. Os princípios da governança corporativa são: Transparência, Equidade, Prestação de Contas e a Responsabilidade Corporativa (Santos; Aragaki, 2015).

No contexto da governança corporativa, o conflito de interesses é um dos principais temas discutidos nos meios acadêmico e organizacional. O conselho de administração é um órgão estratégico da organização que ocupa papel principal no sistema de governança, e, dentre suas atribuições, destaca-se o papel de zelar pela segurança e evolução do patrimônio da empresa e prevenir os conflitos de interesses entre acionistas, gestores e demais *stakeholders* (Moura; Saulo; Gallon et al., 2013).

O conselho de administração é órgão vital para desempenho e gestão de tarefas correlacionadas com as demais áreas da empresa. E serve como conselheiro, consultor e representante dos investidores pela sua independência nos negócios da empresa, isto é, sua função é desenvolver o senso de melhores práticas de governança junto à administração da empresa, eliminar os conflitos de agências e receber o suporte das demais áreas da empresa sobre as atividades de controle interno e aplicação das normas. Acompanhar os resultados da empresa e alertar os administradores por futuros riscos devido à determinadas atitudes no presente. O conselho é a salvação do negócio pela sua independência e notoriedade no mercado (Zittei; Batista; Logoboni, 2016).

As características apropriadas para o conselho de administração, como sua estrutura, composição e papéis, são o que determinam que o conselho monitore, controle e aconselhe os agentes para que alcancem o desempenho máximo com os menores custos (Fama; Jensen, 1983a, 1983b).

2.8.3 - A Governança e o Conselho de Administração no Brasil

De acordo com Álvares, Giacometti e Gusso (2008), no início da década de 90, o então presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, foi o primeiro a adotar as privatizações como parte de seu programa econômico. Naquele momento, as diversas

privatizações, fusões e aquisições abriram as portas para empresas estrangeiras que trouxeram com elas seus modelos de governança corporativa, fazendo com que as empresas nacionais tivessem a necessidade de se adequar para manter seu desempenho e atratividade no mercado.

No Brasil ainda é elevado o número de companhias com propriedade acionária concentrada e as empresas brasileiras de capital aberto, no ano de 2009, ainda possuíam como característica concentração de capital por parte do controlador, principalmente as empresas do Novo Mercado. Estudos do início dos anos 2000 constataram que era elevada a sobreposição das funções de presidente do conselho e executivo principal. A acumulação desses cargos por uma mesma pessoa é desaconselhada pelos principais códigos de governança corporativa, sob a alegação de que provoca excessiva concentração de poder, com consequências negativas para a empresa. A segregação das funções é fundamental para garantir a independência do conselho de administração, já que as atribuições das duas principais funções da empresa são diferenciadas e potencialmente conflitantes (Moura; Saulo; Gallon et al., 2013).

Um estudo feito em 2013 que buscou investigar as práticas de governança corporativa dos conselhos de administração divulgadas pelas companhias listadas no Novo Mercado da BM&FBovespa, constatou que, mesmo entre as 109 companhias listadas no Novo Mercado, segmento que tem como principal diferencial um maior compromisso com as práticas de boa governança, as práticas de governança dos conselhos de administração divulgadas pela imensa maioria delas atingiram nível ‘médio’ em relação ao que é preconizado pelo IBGC: 94 empresas (86%) divulgaram entre 25% e 50% do total de práticas de boa governança específicas do conselho de administração (Moura; Saulo; Gallon, 2012).

2.8.4 - Governança corporativa em clubes de futebol

O futebol passou de clubes amadores, voltados para o hobby e desorganizados durante o século XIX para organizações de entretenimento com fins lucrativos ou organizações orientadas para criar experiências, dirigidas pelos melhores gestores do mercado empresarial como presidentes. Foram necessários grandes ajustes durante esta transição, incluindo desenvolvimentos, aperfeiçoamentos, formação de

associações e o impacto das relações de poder. A dinâmica do futebol é diferente de outros negócios, incluindo a sua cadeia de suprimentos única ou características de parceria e criação de valor, que a maioria dos melhores gestores não consegue compreender. Assim, a governança no futebol é liderada por muitas visões diferentes, tornando-a problemática (Söderman, 2013).

Para King (2017), no Reino Unido, durante a última década, devido à crescente comercialização e profissionalismo, a cobertura midiática e acadêmica sobre a falta de práticas de governança nos esportes nos últimos anos, tornou a governança desportiva um tema relevante, com um volume de produção literária emergente produzida recentemente. Além disso, as mudanças iniciadas em meados da década de 2000 na governança desportiva, passando de organizações geridas por voluntários para empresas com gestão profissionalizada, adotaram o modelo de governança corporativa.

A definição de governança em esportes em organizações sem fins lucrativos, de acordo com Sparc (2004) citado por King (p. 4, 2017) é:

> o processo pelo qual o conselho define direções e prioridades estratégicas, define políticas e expectativas de desempenho de gestão, caracteriza e gerencia riscos e monitora e avalia as realizações organizacionais a fim de exercer sua responsabilidade perante a organização e os proprietários.

O contexto político no qual uma organização desportiva está inserida desempenha um papel fundamental na administração das organizações sem fins lucrativos e, em muitos países, os governos podem sustentar a governança do desporto, se comparados com países onde um papel indireto ou marginal é desempenhado pelo Estado (King, 2017). Assim, os contextos político e de políticas para a governança esportiva podem ser um desafio para os administradores. A partir do termo “políticas”, King (p. 5, 2017) considera “um conjunto acordado de ideias que sustentam um curso de ação” normalmente enquadrado na componente política da governança ou nos estudos de relações de poder.

A forma como o esporte tem sido governado, os seus valores e normas durante as últimas duas décadas, dados os incidentes de má governança, como o da FIFA (Fédération Internationale de Football Association), entre outros, suscitaram preocupações que levaram a um crescimento considerável na literatura sobre a “boa governança”. Desde então, especialmente a qualidade da auto governança das organizações esportivas não-governamentais internacionais tem sido escrutinada,

uma vez que a comercialização do esporte aumentou no contexto do capitalismo global (King, 2017).

Malagila et al. (2020) afirmam que no Reino Unido, além da existência do *Financial Fair Play* no futebol, que exige a aplicação das regras de maneira rígida, há a presença do ambiente regulatório geral, em que o Reino Unido se destaca no mundo como modelo para as mudanças de GC, incluindo o setor esportivo. Este código de governança corporativa engloba pontos que abordam princípios como prestação de contas (*accountability*), eficácia, liderança, relações com acionistas e remuneração, tendo sido referência para aplicação em muitos outros países (Cuomo; Mallin; Zattoni 2016).

O estágio avançado de reformas na governança do futebol existente no Reino Unido, seja por meio da *UK Companies Law*, da *UK Corporate Governance Code,* ou do *Football Code of Governance*, englobam provisões de governança que podem ser empiricamente analisadas (Malagila et al., 2020). Este processo de adoção de medidas de governança vem sendo fortalecido gradualmente durante algumas décadas no futebol inglês, Michie e Oughton (2005) afirmaram na época, que a adoção da GC era essencial para os clubes que quisessem sobreviver no contexto de dificuldades econômicas vividas pelo ambiente do futebol. Os mesmos autores, ao conduzirem uma pesquisa com os clubes ingleses sobre a adoção de práticas de governança entre 2001 e 2003, ainda afirmaram que os clubes tinham tido grande evolução em práticas de GC durante este período, e que muitos deles já estavam se beneficiando das melhores práticas de transparência nas informações, indicação e treinamento de diretores, composição do conselho, gerenciamento de risco e consultas aos stakeholders, porém, ainda estavam um passo atrás do que era feito nas companhias listadas em bolsa.

De acordo com o Football Governance Research Centre (FGRC), o padrão de governança corporativa dos clubes de futebol profissionais ingleses era fraco, especialmente o nível de conformidade com a legislação societária e os códigos de governança corporativa. (King, 2017; Hoye; Cuskelly, 2007). Hamil et. al. (2004) também encontraram evidências de baixos padrões de governança corporativa em clubes profissionais, com falta de mecanismos adequados de controle externo e interno. A gestão de riscos era fraca e, como resultado, até 2015/2016 muitos clubes enfrentavam condições financeiras perigosas. Em contrapartida, existem poucos clubes ricos sob propriedade estrangeira (King, 2017). As pesquisas do FGRC

também revelaram uma má qualidade geral da gestão dos riscos, uma vez que um terço dos clubes não tinha um processo para avaliar a natureza ou a extensão dos riscos. Em 2005, o FGRC afirmou que os riscos haviam aumentado no negócio do futebol, tornando urgente para os clubes adotarem procedimentos de avaliação de riscos e controles internos, que devem começar pelo conselho de administração (Hoye; Cuskelly, 2007).

Alguns clubes profissionais de futebol ingleses não cumprem os requisitos de GC previstos no direito das sociedades, enquanto outros não cumprem as diretrizes de melhores práticas para GC da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) ou o Código Combinado da Bolsa de Valores de Londres. Apesar das recomendações do Código Combinado, com relação ao comitê de auditoria que deveria ter pelo menos três membros não executivos, apenas 85,7% dos clubes cotados tinham comitê de auditoria, destes, apenas um terço tinha o mínimo de membros não executivos nos seus comitês de auditoria (Hamil et. al., 2004).

Na Inglaterra existe um sentimento coletivo dos clubes para que participem da liga organizadora de maneira que esta esteja equilibrada, e para isso ocorrer, cada clube precisa contribuir sujeitando-se às regras de auditoria e a mecanismos de informação comuns a todos os participantes, para que possam desta forma, por exemplo, vender os direitos de transmissão coletivamente, beneficiando a todos os clubes (Michie; Oughton, 2005).

O desenvolvimento da estrutura de governança e de propriedade dos clubes europeus é afetado pelo processo de desenvolvimento econômico do futebol no continente, incluindo aumento da atração nas mídias sociais, regulação e formatos de competições nacionais e internacionais, assim como a comercialização destas (Franck, 2010).

Em pesquisa realizada com clubes europeus entre 2006-2009 sobre o impacto da qualidade da governança corporativa, considerando aspectos como tamanho e independência do conselho, propriedade gerencial, propriedade institucional e dualidade do CEO sobre o comportamento no gerenciamento de resultados, foi constatado com resultados sólidos, que esta qualidade GC funciona mitigando a manipulação agressiva dos lucros por parte dos gestores, que pode ocorrer por meio de suavização de lucros, manipulação de acumulação e declaração de pequenos lucros. Clubes que apresentam maior independência do conselho, propriedade gerencial, propriedade institucional e tamanho pequeno do conselho, estão

associados com melhores relatórios financeiros em detrimento de comportamento de manipulação de resultados, evidenciando desta forma, a necessidade de aplicação de princípios de GC para proteção de interesses de acionistas e diversos *stakeholders*, evitando a expropriação de patrimônio pelos gestores (Dimitropoulos 2011).

Clubes europeus que possuem maior qualidade na GC, especificamente com maiores propriedades gerencial e institucional, conselhos independentes e com tamanhos maiores, além de possuírem papéis separados de CEOs e presidentes de conselhos, possuem maiores níveis de lucratividade e viabilidade financeira, situação que também se aplica a clubes que estão com problemas graves de insolvência ou de baixo desempenho financeiro (Dimitropoulos; Tsagkanos, 2012).

Embora o futebol profissional na Inglaterra seja o que possui as melhores práticas gestão do mundo (Malagila et al., 2020) e possua regulamentações atuais de governança (King, 2017), dadas as práticas de governança corporativa relativamente pobres, quando comparadas ao direito societário, Hoye e Cuskelly (2007) apontaram que muitas assistências para implementação de sistemas de monitoramento para gestão de riscos e planejamento de conformidade para organizações sem fins lucrativos, poderia vir de diretrizes governamentais, agências esportivas e padrões da indústria. Existem alguns princípios básicos que os conselhos devem adotar, independentemente do mercado ou tipo de organização desportiva. Amundson (2004) apud Hoye e Cuskelly (2007) afirma que normalmente os conselhos de organizações sem fins lucrativos utilizam relatórios gerados pela equipe ou micro gerenciamento para monitorar, como se fosse bom o suficiente. O foco do monitoramento não é satisfazer a curiosidade dos membros do conselho ou ajudar o conselho a tomar decisões, mas sim ajudar os conselhos a avaliar o desempenho do CEO e até que ponto as práticas de governança estão sendo cumpridas, bem como as responsabilidades de supervisão. Além disso, Amundson (2004) apud Hoye e Cuskelly (2007) sugere que os conselhos devem implementar seis processos para conseguir um melhor monitoramento:

- Auditoria financeira – normalmente os conselhos entendem mal esta ferramenta de monitoramento, acreditando demais nela. Para ser eficaz, o auditor deve reportar-se a um comitê de auditoria ao invés de aos funcionários para monitorar o CEO.
- Auditoria estatutária de conformidade (*compliance*) – Como normalmente as associações têm uma variedade de responsabilidades estatutárias,

normalmente o conselho, funcionários e conselheiros não entendem o escopo e o grau de cumprimento dessas obrigações, então a auditoria estatutária de *compliance* deve atender aos próprios requisitos do estatuto da associação.

- Auditoria de cumprimento de políticas – Políticas bem definidas auxiliam o conselho a fiscalizar a gestão, porém, os relatórios gerados pelo CEO não podem ser suficientes para garantir o cumprimento das políticas internas. Então, auditorias de compliance com as políticas devem ser realizadas anualmente em políticas selecionadas.
- Revisão dos controles internos – as revisões dos controles internos devem ser incluídas na auditoria financeira para reduzir o risco de fraude ou roubo.
- Revisão jurídica
- Auditoria de privacidade – Como é muito difícil para o conselho determinar se a organização está em conformidade com as leis de privacidade, deve ser realizada uma auditoria de privacidade.

Já no Brasil, de acordo com o Guia das Melhores Práticas para Organizações do Terceiro Setor: Associações e Fundações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2016), a Assembleia Geral é a instância máxima e órgão deliberativo indispensável em uma associação, em que todos os sócios possuem igualdade de condições, possuindo como funções obrigatórias e exclusivas: 1 - alteração do estatuto e 2 - a destituição e administradores. Além disso, o guia recomenda que cabe ao órgão a escolha dos membros dos órgãos deliberativos; aprovações de relatórios e demonstrações financeiras e contábeis; aprovações de orçamentos; transações patrimoniais extraordinárias relevantes; em caso de extinção da associação, a devida destinação de seus bens.

A existência de um conselho, desde que prevista no estatuto, deve existir para que as atribuições não exclusivas da assembleia geral sejam desempenhadas de maneira mais ágil e fácil, transcendendo as obrigações legais, referentes a decisões estratégicas. É um órgão de deliberação superior, permitindo o direcionamento estratégico e que deve zelar pelo cumprimento estatutário, servindo como ligação entre a missão da associação e sua gestão. Este conselho não deve interferir em questões operacionais, mas pode solicitar/determinar que todas as informações necessárias sejam fornecidas, de modo a cumprir suas funções (IBGC, 2016). Nas associações de futebol brasileiras, este órgão é chamado de Conselho Deliberativo.

Ainda de acordo com o Guia citado acima, são bem-vindas práticas de governança em que composições heterogêneas de membros dos conselhos deliberativos ocorram, fomentando discussões mais ricas com diferentes competências experiências e habilidades, promovendo a liberdade de expressão. Além dos associados, é recomendado também que existam conselheiros independentes, sem vínculos com a associação, gestão, grupos de controle ou grau de parentesco, sem remuneração da associação, dentre outras. Todos os conselheiros devem exercer seus cargos de maneira voluntária, sem benefícios (IBGC, 2016).

Os conselhos deliberativos devem ser avaliados quanto a seus desempenhos periodicamente, conduzidos pelos seus presidentes, podendo fazer uso de especialistas externos. Além disso, devem manter estreito laço com os Conselhos Fiscais (IBGC, 2016).

As gestões executivas têm por funções básicas quanto aos recursos: planejar, dirigir, organizar e controlar, de modo a alcançar os objetivos da associação. O principal executivo é o elo entre as equipes executivas (gestão) e os conselheiros e demais órgãos da associação, prestando contas a estes, de acordo com as diretrizes pré-estabelecidas (IBGC, 2016).

O uso de auditorias independentes é recomendado, aumentando o grau de confiança das demonstrações contábeis (IBGC, 2016).

Os Conselhos Fiscais devem ser compostos por três membros voluntários (ou remunerados, caso sejam independentes), com conhecimentos sobre análises de demonstrações financeiras e relatórios contábeis, não integrantes do quadro associativo, sem nenhuma outra função na associação, devendo ser eleito pela assembleia geral (IBGC, 2016).

A figura 14 abaixo reúne as principais recomendações do guia de práticas de governança para associações, conforme citado nos parágrafos acima, de acordo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2016)

Figura 14: Recomendações de práticas de governança para associações.

Orgão	Atribuições, obrigações e composição
Assembleia Geral	• Instância máxima; • Todos os sócios têm igualdade de condições; • Funções obrigatórias e exclusivas: 1 - Alteração do estatuto 2 - Destituição e administradores. • Escolha dos membros dos órgãos deliberativos; • Aprovações de relatórios e demonstrações financeiras e contábeis e orçamentos, transações patrimoniais extraordinárias relevantes; • Em caso de extinção da associação, a devida destinação de seus bens.
Conselho (se previsto no estatuto)	• Órgão de deliberação superior; • Realizar atribuições não exclusivas da assembleia geral para que sejam mais ágeis e fáceis; • Transcender obrigações legais, referentes a decisões estratégicas; • Zelar pelo cumprimento estatutário; • Ligação entre a missão da associação e sua gestão; • Não deve interferir em questões operacionais; • Pode solicitar/determinar que todas as informações necessárias sejam fornecidas, de modo a cumprir suas funções. • Devem ser avaliados quanto a seus desempenhos periodicamente, conduzidos pelos seus presidentes, podendo fazer uso de especialistas externos. • É recomendado também que existam conselheiros independentes, sem vínculos com a associação e sem remuneração.
Gestões executivas	• Planejar, dirigir, organizar e controlar. • O principal executivo é o elo entre as equipes executivas (gestão) e os conselheiros e demais órgãos da associação, prestando contas a estes.
Conselhos Fiscais	• Compostos por três membros voluntários (ou remunerados, caso sejam independentes); • Eleito pela assembleia geral.

Fonte: adaptado de IBGC (2016).

3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

De acordo com Gil (2017, p. 1), “Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo fornecer respostas aos

problemas que são propostos". Em situações em que não há informações suficientes ou estas estão em estado de desordem de maneira que não seja possível relacioná-las ao problema, é necessário fazer pesquisa. Para a realização adequada da pesquisa, é necessário o uso de conhecimentos disponíveis e de uso criterioso de técnicas e métodos de investigação científica, em longo processo com algumas fases, desde a formulação do problema até a apresentação dos resultados. Quando a pesquisa tem aplicação prática, seus achados podem levar a descobertas de princípios científicos. (Gil, 2017).

Os fatores que determinam quais serão os métodos e técnicas usadas na pesquisa são: o problema de pesquisa, a formulação de hipóteses e a delimitação do universo da amostra. O instrumental metodológico dependerá de fatores como a natureza dos fenômenos, recursos financeiros, objeto de pesquisa, equipe humana e outros possíveis fatores no campo investigativo (Marconi; Lakatos, 2021). Além disso:

> Nas investigações, em geral, nunca se utiliza apenas um método ou uma técnica, e nem somente aqueles que se conhece, mas todos os que forem necessários ou apropriados para determinado caso. Na maioria das vezes, há uma combinação de dois ou mais deles, usados concomitantemente (Marconi; Lakatos, 2021, p. 191).

O **processo de pesquisa** deve conter as seguintes fases: 1 – Definição do problema; 2 – Abordagem do problema; 3 – Modelo de pesquisa; 4 – Trabalho em campo; 5 – Preparação e análise de dados; 6 - Preparação e apresentação do relatório. (Malhotra et al., 2005).

A definição de hipótese em pesquisa é: "Constituindo-se a hipótese uma suposta, provável e provisória resposta a um problema, cuja adequação (comprovação = sustentabilidade ou validez) será verificada através da pesquisa" (Marconi; Lakatos, 2021, p. 147). Quanto à determinação de hipóteses, em alguns tipos de pesquisas, estas são implícitas. Em estudos cujos objetivos são descrever determinado fenômeno ou características de um grupo, não há necessidade de que as hipóteses sejam formalmente enunciadas, pois cada hipótese envolveria somente uma variável, sendo mais adequado sua indicação expressa já no objetivo da pesquisa (Gil, 2017). Corroborando com isso, Marconi e Lakatos (2021, p. 188) afirmam que "No início de qualquer investigação, devem-se formular hipóteses,

embora, nos estudos de caráter meramente exploratórios ou descritivos, seja dispensável sua explicitação formal.”

Desta maneira, ao analisarmos o objetivo de pesquisa determinado nesta tese (abaixo), de acordo com o que explica Gil (2017) no parágrafo anterior, a elaboração de hipótese não se faz necessária:

- Verificar como a adoção do formato clube-empresa no futebol brasileiro influencia nas práticas de governança corporativa com relação ao modelo associativo

A **pesquisa qualitativa** é por natureza exploratória e utiliza amostras pequenas, podendo usar técnicas como as entrevistas em profundidade, em que os detalhes dos pensamentos dos entrevistados são investigados. Em determinadas condições, a pesquisa qualitativa deve ser realizada de modo a fornecer a possibilidade de entendimento claro de fatores subjacentes a partir do problema de pesquisa estabelecido (Malhotra et al., 2005). As técnicas de pesquisa qualitativas devem ser aplicadas em situações em que há a pretensão de melhor entendimento de algo que previamente não há conhecimento suficiente disponível, ou então quando se trata de um assunto novo ou pouco estudado (Virgillito et al., 2010).

O objetivo da pesquisa qualitativa é a identificação de opiniões que indivíduos têm, associadas com aspectos de conceitos a serem estudados pelo pesquisador, não se preocupando com a transformação numérica dos resultados, podendo ser associadas ou não com técnicas quantitativas. O pesquisador, ao aplicar técnicas de pesquisa qualitativa, consegue entender aspectos a serem analisados e estudados sem que haja a necessidade da aplicação de questionários ou formulários, tendo como um dos principais motivos para seu uso, a riqueza para a interpretação de certos aspectos (Virgillito et al., 2010).

A proposta deste trabalho buscou também entender como e se a estruturação jurídica do negócio (modelo associativo e empresarial) pressiona os gestores pela busca de melhores práticas de GC, fato que invariavelmente levou à escolha da pesquisa qualitativa. Somado a isso, há o fato de que não existiam resultados de clubes empresas no modelo SAF divulgados, visto que os primeiros clubes com este modelo ainda estão iniciando a gestão, impossibilitando, naquele momento o uso de pesquisa de abordagem quantitativa.

Na pesquisa de campo, a pesquisa bibliográfica sobre o assunto a ser estudado deve ser o primeiro passo, com a função de permitir o entendimento sobre qual estado se encontra o problema a ser estudado, quais trabalhos existem a respeito do tema, quais as opiniões mais comuns, além de construir o referencial que auxilia na elaboração do plano geral da pesquisa. Posteriormente, devem ser determinadas as técnicas a serem usadas na coleta de dados e determinação da amostragem, e por fim, quais as técnicas de registro de dados e de análise (Marconi; Lakatos, 2021).

Segundo Malhotra et al. (2005), existem dois modelos básicos de pesquisa: o exploratório e o conclusivo, este último é subdividido em descritivo e causal. A **pesquisa exploratória** tem por objetivo fazer uma exploração da situação-problema, com o objetivo de obtenção de mais informações e ideias sobre o problema estudado, podendo ser usado quando há um problema cuja origem e explicação ainda são desconhecidos. Nesta etapa, as necessidades de informação ainda são vagamente definidas, então, a estruturação da pesquisa exploratória não deve ser estruturada, devendo ser flexível.

As pesquisas de campo podem ser classificadas em três tipos de grupos: quantitativo-descritivos, exploratórios e experimentais. Os estudos exploratórios são investigações de pesquisa empírica, podendo ter três finalidades: 1 – desenvolvimento da hipótese; 2 – aumento da familiaridade do pesquisador com o assunto para que pesquisas futuras sejam mais precisas; 3 – modificar e clarear os conceitos. Podem ser obtidos na pesquisa exploratória, tanto dados quantitativos quanto qualitativos do objeto de estudo, cabendo ao pesquisador conceituar as relações entre o ambiente observado e as propriedades do fenômeno/fato. Para os procedimentos de coleta, podem ser usados a entrevista, observação participante, etc., a serem aplicadas para um pequeno número de unidades, em geral sem empregar técnicas probabilísticas de amostragem (Marconi; Lakatos, 2021).

Marconi e Lakatos (2021), a exemplo de Malhotra et al. (2005), afirmam que o tipo de pesquisa exploratória ainda pode ser subdividido em três categorias:

- Estudos de manipulação experimental;
- Estudos exploratórios descritivos;
- Estudos que usam procedimentos específicos para a coleta de dados para o desenvolvimento de ideias – estudos que usam certos procedimentos como por exemplo a análise de conteúdo para extrair generalizações visando construir

categorias conceituais que podem ser usadas em estudos posteriores, não usando descrições quantitativas exatas entre as variáveis escolhidas.

Nesta tese, foi adotada a abordagem qualitativa com o uso de pesquisa exploratória, e escolhidas as subcategorias: Estudos que usam procedimentos específicos para a coleta de dados para o desenvolvimento de ideias e Estudos exploratórios descritivos. A escolha da pesquisa exploratória se justifica neste caso, pelo desconhecimento de como serão as posturas dos donos dos clubes empresa no modelo SAF com relação à adoção de práticas de GC, visto que até o momento da escolha da abordagem da pesquisa a ser usada, os poucos clubes que tinham aderido/estavam em processo de adesão à SAF, tiveram 90% das ações adquiridas por um só investidor, fato que, na Europa, leva a comportamentos diferentes, quando comparados a casos em que as ações são mais pulverizadas. Algumas particularidades do contexto brasileiro (por exemplo culturais e legais), situação financeira muito precária de clubes, principalmente aqueles que até o momento aderiram a SAF, falta de trabalhos sobre esta situação no setor e conflitos internos entre os novos investidores e a parte que ficou com o clube original (normalmente 10%) adicionam questionamentos sobre como seriam as gestões.

Apesar de muitas vezes o uso da pesquisa exploratória ser feito nos estágios iniciais de um projeto, também pode ser usada durante o andamento deste, a qualquer momento em que o pesquisador sinta a necessidade por falta de conhecimento sobre o problema. Pode ser utilizada para vários propósitos:

- Formular ou definir um problema com maior precisão:
- Identificar cursos de ação alternativos;
- Auxiliar no desenvolvimento de hipóteses;
- Isolar variáveis e relacionamentos-chave para outras análises complementares;
- Auxiliar com melhor percepção para elaboração da abordagem do problema;
- Estabelecimento de prioridades para pesquisas adicionais (Malhotra et al., 2005).

O uso da pesquisa exploratória neste trabalho, com relação ao parágrafo acima foi com o intuito de: identificar os cursos de ação, relacionados às práticas de gestão e governança dos clubes; Isolar variáveis e relacionamentos-chave para outras

análises complementares; e serviu também para o Estabelecimento de prioridades para pesquisas adicionais, discutidas nesta tese

O uso das habilidades do pesquisador é importante para a pesquisa exploratória, que também depende do grau de curiosidade deste para que novas descobertas sejam realizadas, explicando sua flexibilidade e muitas vezes informalidade, podendo beneficiar-se dos métodos abaixo:

- Pesquisas-piloto – Pré-testes;
- Pesquisas de experts no assunto;
- Pesquisas com dados secundários (incluindo a revisão da literatura);
- Pesquisas qualitativa (discussões em grupo ou entrevistas em profundidade) (Malhotra et al., 2005).

Entrevistas são procedimentos usados na investigação social para a coleta de dados, ajuda no entendimento de diagnóstico ou trato de um problema social, consistindo em um encontro face a face entre duas pessoas de maneira que uma delas obtenha informações sobre determinado assunto (Marconi; Lakatos, 2021).

As entrevistas podem se subdividir em três tipos:

- Padronizada ou estruturada;
- Painel;
- Despadronizada ou não estruturada – situação em que o entrevistador pode conduzir a entrevista na direção que considere mais adequada, permitindo uma maior exploração mais ampla de determinados pontos.

As escolhas dos métodos utilizados nesta tese foram as pesquisas com dados secundários, para que a partir da fundamentação teórica e entendimento do contexto, ocorresse a construção do conhecimento necessário para a adequada abordagem do assunto, que contribuiu para o desenvolvimento do pressuposto, e entrevistas em profundidade com uso de roteiros semiestruturados (despadronizada ou não estruturada) que foram realizadas com gestores e conselheiros de clubes de futebol, ressaltando novamente que alguns pontos deste trabalho são pouco ou não explorados pela escassa literatura disponível, dada a situação de início da implantação do modelo clube-empresa no país sob a forma jurídica de SAF.

De acordo com Saldaña (2021), cada contexto específico de pesquisa, incluindo questões de pesquisa, metodologias, estruturas conceituais e parâmetros de trabalho de campo pode ser diferente, e usar ou não a codificação como forma de analisar dados qualitativos depende de valor pessoal, crenças e atitude do pesquisador. A codificação é uma forma disponível de análise de dados qualitativos e pode ser flexível na adaptação e renomeação de métodos de codificação prescritos.

“Um código na análise qualitativa é mais frequentemente uma palavra ou frase curta que atribui simbolicamente um atributo somativo, saliente, de captura de essência e/ou evocativo para uma porção de dados visuais ou baseados em linguagem” (Saldaña, p. 5, 2021). Ainda segundo o autor, a porção do intervalo codificado dos dados pode variar de uma palavra até uma página inteira de texto. Como os códigos representam a interpretação dos dados pelo próprio pesquisador, a codificação não é uma ciência precisa, ela vem do pensamento pessoal, do conhecimento prévio e da criatividade. Contudo, para evitar processos indescritíveis, códigos, categorias e temas são constantemente criados, formulados, construídos e ativamente revisados pelo pesquisador. A categorização ocorre por meio de um conjunto de códigos organizados em grupos e tem como propósito a identificação de atributos, propiciando a comparação entre categorias, além de condensar a complexidade do corpo de dados (Freeman, 2017). Os códigos que compartilham certas similaridades, e a partir disto formam uma categoria, começam a formar um padrão (Saldaña, 2021).

A preocupação da padronização está na relação entre a unidade e a multiplicidade, o padrão são ocorrências regulares, repetitivas ou consistentes de dados que ocorrem mais de duas vezes. Um dos objetivos principais da codificação é encontrar padrões repetitivos de ações e consistências de questões humanas nos dados (Saldaña, 2021).

Por meio da comparação de conceitos e temas através das diferentes entrevistas ou então da combinação de eventos separados para formar uma descrição das configurações, o pesquisador busca conseguir chegar em conclusões teóricas mais amplas e trabalhar para responder o problema de pesquisa (Rubin; Rubin, 2005).

Para esta pesquisa foi usada na análise de dados, inicialmente a codificação baseada sobretudo em Saldaña, conforme citado anteriormente, para que as categorias fossem delineadas. Posteriormente, partindo deste ponto da criação das categorias, o caminho naturalmente já indicava para a adoção da Análise Temática

para a discussão de resultados, utilizando a análise de conteúdo, que segundo Bardin (1977), a partir deste momento, cabe ao pesquisador propor inferências e realizar interpretações, relacionando estas categorias com o quadro teórico inicialmente construído.

De acordo com Cavalcante, Calixto e Pinheiro (2014) sobre a análise de conteúdo, na Análise Temática tradicional inicia-se com recortes de texto em unidades de registro que podem ser frases.

O ponto de partida da **análise de conteúdo** é a mensagem, seja na forma verbal (escrita ou oral), figurativa, gestual, silenciosa, diretamente provocada ou documental, que possui um significado e um sentido, pois as maneiras pelas quais o sujeito se inscreve no texto, representam uma correspondência com que o sujeito tem de si próprio, e do controle sobre os processos discursivos textuais ao lidar com a fala ou escrita (Varlotta, 2002 apud Franco, 2021).

Há na análise de conteúdo, um pressuposto que as descobertas tenham relevância teórica, então, um dado sobre o conteúdo da mensagem deve estar relacionado a pelo menos um outro dado, sendo que esta ligação deve ser feita usando alguma forma teórica, sendo que, desta maneira, as comparações contextuais (envolvem situações sociais, culturais, econômicas e situações com componentes ideológicos em que os emissores estão envolvidos) devem ser realizadas, fazendo com que comparar e classificar impliquem no entendimento das semelhanças e diferenças (Franco, 2021).

De maneira semelhante ao processo de codificação adotado e explicado mais acima, para a realização da análise de conteúdo (que permite identificar as ideias associadas às falas, semelhanças e diferenças entre as ideias dos entrevistados), as entrevistas devem ser transcritas em textos de maneira fiel, e posteriormente deve ocorrer a organização de dados, que vai sofrendo alterações conforme os resultados achados. Os textos são então analisados, e de acordo com os conteúdos ligados aos tópicos do roteiro, e as frases dos entrevistados, separadas referentes aos diferentes assuntos ou ideias (Sampieri, 2006). Estas semelhanças permitiram maior facilidade no uso misto da codificação com a análise de conteúdo adotadas nesta tese.

Para Flick (2009), o que caracteriza a análise qualitativa de conteúdo é a utilização de categorias, que muitas vezes são desenvolvidas partindo-se de modelos teóricos, com o objetivo principal de reduzir o material.

Com relação à escolha dos entrevistados, a amostragem foi probabilística (considerando que o objeto de estudo foi a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de futebol), que de acordo com Virgillito et al. (2010, p. 89), “é aquela em que cada unidade amostral tem uma possibilidade zero de não pertencer à amostra, pois todas as variáveis fazem parte da população”. Nesta pesquisa, de todos os 20 clubes que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro de 2023, todos tiveram gestores/conselheiros procurados para serem entrevistados, sendo que em apenas dois não foi possível realizar as entrevistas, pelos seguintes motivos: 1 – foi alegado que o clube não fala de assuntos internos com ninguém de fora deste; 2 – as respostas quanto à possibilidade de entrevista foram muito lentas e posteriormente inexistentes, extrapolando desta maneira o prazo que foi estipulado junto ao Comitê de Ética em Pesquisa para a coleta de dados, inviabilizando-a.

Os entrevistados foram escolhidos por meio de indicações pessoais e contactados inicialmente por ligações, e-mail ou WhattsApp (conforme cada um preferiu), posteriormente foram enviados os convites para as entrevistas por e-mail e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo Google Forms, sendo o TCLE condição mandatória para que a entrevista tivesse ocorrido (os termos foram respondidos antes das entrevistas).

Foram realizadas 20 entrevistas com gestores em cargos de alta direção ou conselheiros engajados e experientes de 20 diferentes clubes brasileiros entre o período de novembro de 2022 e fevereiro de 2023 (CAAE – 64569022.0.0000.0084). Do total de clubes entrevistados, 19 estavam na Série A do Campeonato Brasileiro em 2022 ou 2023 e somente um na Série B nos dois anos.

4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

4.1 – Delineamento da pesquisa

Para esta análise, em cumprimento ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelos entrevistados, seus nomes e de seus respectivos clubes não serão revelados. As referências às pessoas entrevistadas, representando cada um dos 20 clubes de futebol brasileiro, respectivamente, será feita usando as

siglas E1, para o primeiro entrevistado, E2 para o segundo e consecutivamente até o E20.

As entrevistas foram realizadas por videoconferência pelo Microsoft Teams com os sujeitos previamente escolhidos, sendo que estas foram gravadas e transcritas pelo software do mesmo programa. Posteriormente, em Microsoft Word, todas as transcrições foram detalhadamente revisadas de acordo com o que foi falado nos vídeos, corrigindo inúmeros erros do software.

As respostas são referentes ao período em que as entrevistas foram feitas, entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023, então é importante salientar que desde o período de coleta até a conclusão desta tese, podem ter ocorrido/ocorreram mudanças, inclusive no formato jurídico de alguns clubes.

Nesta pesquisa, para analisar os dados qualitativos obtidos nas entrevistas em profundidade, foram utilizadas as técnicas de codificação e análise de conteúdo. O processo de codificação foi feito manualmente, utilizando cada uma das transcrições das entrevistas (depois de verificadas minuciosamente) em arquivos do Microsoft Word, onde as codificações foram feitas diretamente nos dados.

Seguindo as recomendações de Emerson, Fretz e Shaw (2011) e Saldaña (2021), foi feita uma lista geral de questões a serem consideradas durante a codificação com os principais pontos que se sobressaíram após o primeiro ciclo de análise, independentemente dos propósitos da pesquisa. As perguntas feitas foram:

1- O seu clube se tornou SAF ou planeja se tornar SAF em um futuro próximo?
2- Por quê/por que não? O que você vê como os prós e os contras de ser um SAF?
3- Como foi tomada a decisão internamente? Houve consenso ou diferenças de opinião?
4- Como você acha que os SAF diferem dos clubes modelo associativo em termos de práticas de governança e gestão?
5- Que impacto você acha que o fato de se tornar SAF já teve no clube?
6- Que impacto você acha que se tornar SAF terá no clube (e durante quanto tempo)?
7- Que impacto você acha que esta nova mudança na lei/política da SAF terá no futebol brasileiro em geral?

Os códigos e categorias foram sendo modificadas entre o primeiro e o segundo ciclos do processo de codificação, que serviram como desenvolvimento e reconfiguração de códigos e categorias (Saldaña, 2021). No entanto, foram quatro rodadas de análises aprofundadas em cada uma das 20 entrevistas. No primeiro ciclo de análise, ainda sem a definição das categorias e códigos, foram destacados e selecionados trechos que chamaram a atenção em cada uma das 20 entrevistas, gerando as sete perguntas listadas acima. Esta análise inicial é chamada por Saldaña (2021) de Pré-codificação. Para o segundo ciclo de análise, conforme descrito acima, foram determinadas oito grandes grupos de assuntos resultantes das questões formuladas, selecionados trechos e construídos os códigos que tinham aderência a cada um dos grupos. Na terceira rodada de análise foram refinados, criados e redefinidos alguns códigos necessários, estabelecidas oito categorias, que posteriormente duas delas foram unidas por similaridade, resultando nas sete categorias finais de análise. Já na quarta rodada de análise foi necessário para o refinamento final de análises nas entrevistas com a coleta de mais alguns trechos relevantes, facilitado pelo amadurecimento no processo, conforme descrito por Saldaña (2021).

Paralelamente a cada um dos 20 arquivos com as entrevistas, para cada uma das sete questões feitas anteriormente, foi criado um outro arquivo no Microsoft Word contendo os mesmos trechos dos arquivos das entrevistas relativos a cada uma das categorias, de acordo com seus códigos e subcódigos.

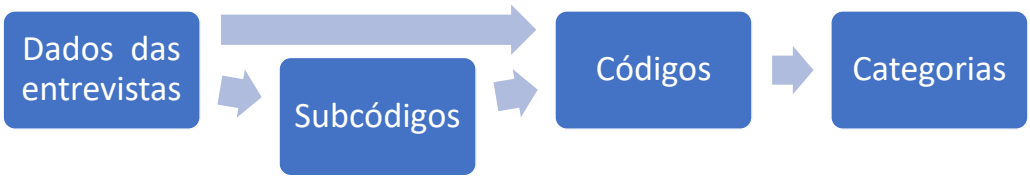
A codificação indutiva foi adotada, possibilitando assim que a criação de códigos e categorias de maneira espontânea aparecesse, mantendo inicialmente abertas as possibilidades para novos achados. Isso possibilitou maior aproveitamento que os dados coletados tinham a oferecer, sem a necessidade de ficar preso a categorias fixas determinadas a priori (i.e., de maneira antecipada). Eventualmente, conforme o conteúdo a ser analisado, outras categorias não apriorísticas podem ser adotadas de maneira a não permitir que ocorra limitação de novos conteúdos relevantes (Campos, 2004). O processo de codificação indutiva é mais demorado que o dedutivo, pois necessita muita reflexão quanto a composição de palavras e frases com o sentido desejado. Uma vez que o sistema de codificação indutiva foi construído, este passou a ser dedutivo para a análise de dados que vieram posteriormente (Saldaña, 2021).

Desta maneira, como a determinação de categorias foi realizada de maneira não apriorística, conforme explicado acima, resultou em categorias que coincidiram parcialmente com aquilo que era imaginado anteriormente à análise das entrevistas. Não coincidentemente, isso foi apoiado e direcionado pelo uso de referencial teórico para a confecção do roteiro de entrevistas, que por sua vez, foi montado de acordo com os objetivos da pesquisa e tendo como guia base o estudo de Walters, Trenberth e Tacon (2010). Outra parte importante revelou-se após as análises.

Foram utilizados códigos “In Vivo” para melhor captar a essência de cada trecho selecionado e o método de codificação “splitter” (ou micro codificação) foi escolhido devido à possibilidade de obter mais detalhes, capturando nuances e possibilitando escrutínio dos dados (Saldaña, 2021). De acordo com o mesmo autor, o Código “In Vivo” é um trecho retirado diretamente do que o participante da entrevista falou.

Cada uma das categorias é resultante da junção de códigos e eventualmente subcódigos, que em conjunto representam determinados assuntos de interesse no estudo (categorias), conforme mostra a figura 15 abaixo.

Figura 15: Processo de formação de categorias.



Fonte: Elaboração própria

A seguir, na tabela 3, são apresentadas as categorias resultantes do processo de codificação, que foram geradas a partir da interpretação do que os dados simbolizam, desta maneira atribuindo um sentido para cada dado, buscando padrões nas respostas dos diferentes entrevistados.

Tabela 3 – Categorias.

Categoria 1 (C1)	Tornar-se (ou não) uma SAF
Categoria 2 (C2)	Prós para se tornar SAF
Categoria 3 (C3)	Contras para se tornar SAF
Categoria 4 (C4)	Processo de decisão interna
Categoria 5 (C5)	SAF x associações - governança e gestão
Categoria 6 (C6)	Impacto da SAF no clube
Categoria 7 (C7)	Impactos das SAFs no futebol brasileiro

Fonte: Elaboração própria

Considerando o que foi proposto nesta pesquisa, as categorias C2, C3, C5 e C6 apareceram conforme esperado e contemplam os objetivos propostos. Já as categorias C1, C4 e C7 são emergentes e trouxeram resultados inesperados, porém não menos importantes. Este fato, faz com que neste trabalho estas categorias emergentes careçam de suporte teórico para que as discussões de resultados sejam realizadas, sobretudo em C1 e C4, enquanto na C7 há parcialmente referencial para discussões.

Na tabela 4 a seguir, estão os 47 códigos e 18 subcódigos atrelados às sete categorias. Ao lado de cada um dos códigos e subcódigos há a indicação de quais entrevistados falaram sobre cada um dos assuntos especificamente.

Tabela 4 – Categorias, códigos e subcódigos.

CATEGORIA	CÓDIGO	SUBCÓDIGO
Tornar-se (ou não) uma SAF (C1)	Vender a SAF para um investidor (E1);	
	Em negociação (E2);	
	Urgência para se tornar SAF (E2, E6; E20)	
	Aprendendo e discutindo sobre o assunto (E3, E13, E14, E17);	
	O clube quer se tornar uma SAF (E2, E5; E6, E10, E11, E12)	
	Possibilidade de se tornar uma SAF (E12, E16);	
	Não discutido, somente aprendendo (E9; E15)	
	O clube não quer isso (E9, E15)	
	Só se fala em SAF quando o clube está mal esportivamente (E18)	
Prós para se tornar SAF	Problemas internos das associações; (E2, E6, E10, E12, E14, E17, E20);	
	Ineficiências (modelos associativos); (E2, E3, E6, E7, E10, E12, E14, E17, E20);	
	Práticas sem interferência política e profissionalismo nas SAFs (E1, E4, E16, E19);	
	Poderia ser melhor e mais profissional (E11, E12, E14, E17, E20);	

(C2)	Esgotamento do modelo associativo (E5; E6, E11);	
	Diferentes formatos das SAFs (E13);	
	Profissionalismo nas SAFs; (E4, E7, E15);	
	Benefícios da legislação (E1, E8);	
	Resultados rápidos com a SAF (E4, E6, E7);	
	Investimentos feitos pela SAF (E4, E7)	
	Clubes quebrados (E2, E4, E5, E7, E9, E15).	
Contras para se tornar SAF (C3)	Lei da SAF ainda é desconhecida (E12, E13, E16);	
	Lei da SAF apresenta problemas (E12, E16);	
	Riscos para o clube (E13, E17);	
	Valuation (E17, E18)	
Processo de decisão interna (C4)	Divisão de opiniões, nada decidido (E14, E17);	
	Divisão de opiniões, tornou-se SAF (E19);	
	Comissão interna formada para analisar, nada decidido (E3, E13);	
	Quase consenso para se tornar SAF (E5, E6);	
	Já discutido e decidido para se tornar SAF/clube-empresa (E2, E11, E12).	
	Oposição à implantação da SAF (E4, E12, E19)	
SAF x associações – governança e gestão (C5)	Influências do campo na gestão – associações (E3, E5, E6, E13, E14, E15, E16, E17, E19 [Falando sobre associações], E20);	
	Não há influência política na gestão (E1, E5, E6, E8, E9, E10, E11, E13, E15, E19)	
	Boas práticas (clubes associativos) (E2, E3, E5, E6, E9, E10, E11, E13, E14, E15, E17, E18, E19, E20);	Gestão (E2, E5, E6, E10, E11, E13, E15, E17, E20)
		Governança (E2, E3, E5, E6, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E18)
	Ineficiências (clubes associativos) (E2, E3, E6, E9, E11, E12, E13, E14, E17, E18, E19, E20)	Influências políticas (E3, E6, E9, E12, E17, E18, E20)
		Gestão (E3, E6, E11, E12, E14, E17, E18, E20)
		Pessoas (E2, E3, E12, E18)
		Governança (E3, E12, E17, E18, E20)
	Práticas em clubes empresas (E1, E4, E7, E8, E16, E19);	Gestão (E1, E4, E7, E8, E16, E19)
		Governança (E1, E4, E7, E16, E19)
	Remuneração (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E19, E20)	Executivos remunerados (E1 [até superintendência], E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10, E11, E13 [menos o Conselho de Administração], E14 [menos o Conselho gestor], E15 [até diretores estatutários], E16, E19, E20)
		Executivos não remunerados (E6, E12, E17)
	Governança (E3, E5, E6, E7, E9, E11, E12, E13, E14, E15, E18, E19, E20)	Administração se reporta ao Conselho (E3, E6, E9, E11, E12, E13, E14, E15, E18)
		Melhorando (E3, E6, E7, E20)
		Pode melhorar (E3, E6, E9, E11, E13, E14)
		Somente o mínimo necessário (E5, E7, E19)
Impacto da SAF no clube (C6)	Nada mudou (E1, E8)	
	Benefícios da legislação (E1, E8)	
	Melhora na imagem do clube (E7, E19)	
	Pagamentos sendo feitos (E4, E19)	
	Grandes mudanças	Profissionalização (E4, E7, E16, E19)
		Relação com a associação (E4, E19)
		Processos (E4, E19)
		Gestão interna (E4, E7, E16, E19)
	SAF ajuda a associação (E7)	
	Fim de relações deletérias com a imprensa (E4)	
Impactos das SAFs no futebol brasileiro (C7)	Permitir investimentos (E1, E5, E10, E11, E15)	
	Socorrer clubes em dificuldades financeiras (E1, E4, E9, E15, E16, E17, E18, E19, E20)	
	Preservar o projeto dos clubes (E4, E5, E6, E10, E12, E17, E19)	
	SAF para clubes mais bem estabelecidos financeiramente (E1, E15)	
	Mudanças além dos clubes (E4)	
	Mais clubes virarão SAF (E4, E16)	

Fonte: Elaboração própria

Dos 20 entrevistados, seis eram de clubes-empresas e 14 de clubes com modelos associativos. Os cargos e posições que os entrevistados ocupam em seus clubes incluem:

- 2 - Presidentes do Conselho Fiscal;
- 1 - Gerente de futebol;
- 2 - CFOs;
- 1 - Diretor de negócios e marketing;
- 2 - Diretores de negócios;
- 2 - Conselheiros fiscais;
- 1 - Presidente do conselho consultivo;
- 2 - CEOs (posições equivalentes a isso);
- 1 - Secretária da mesa do conselho deliberativo;
- 1 - Diretor administrativo e financeiro;
- 2 - Conselheiros do conselho deliberativo (um permanente);
- 1 – Diretor administrativo;
- 1 – Diretor jurídico;
- 1 – Diretora de novos negócios.

4.2 – Análises e discussão

Abaixo seguem as discussões de resultados com as descrições mais detalhadas das categorias e mais uma vez o apontamento de quais entrevistados fizeram menção às categorias posteriormente formadas. Trechos do referencial teórico utilizado são confrontados (quando disponíveis) ou corroborados pelos trechos de entrevistas devidamente classificados.

Categoria 1 (C1) – **Tornar-se (ou não) uma SAF** ⇒ Refere-se aos possíveis motivos pelos quais os entrevistados disseram que seus clubes querem, não querem ou estão em discussão interna sobre mudar seus formatos jurídicos para SAFs. Os códigos utilizados para a formação desta categoria foram os seguintes:

- **Vender a SAF para um investidor** (E1);

E1 – “Quando alguém realmente se apresentar interessado em comprar a SAF do (clube 1), o investidor na verdade comprará um ativo”.

- **Em negociação** (E2);

E2 – “Nós devemos virar SAF em 30 dias, 30 para 60 dias. Nós já estamos conversando com alguns grupos internacionais.”

- **Urgência para se tornar SAF** (E2, E6; E20);

E2 – “Mas é o seguinte, como associação não fechamos mais a conta. Precisamos nos tornar urgentemente uma SAF.”

E6 – “Não direi que é provável, direi que é a única possibilidade, não há outra oportunidade. Ou isso ou (clube 6) acaba.”

E20 – “que na situação que o (clube 20) está hoje, o (clube 20) necessariamente tem que se tornar uma SAF, tem que fazer o dever de casa, se estruturar internamente como empresa para se tornar uma SAF”.

- **Aprendendo e discutindo sobre o assunto** (E3, E13, E14, E17);

E3 – “Foi criada uma comissão no conselho deliberativo que está discutindo esse assunto de forma mais aprofundada para identificar, por meio de palestras, reuniões, análise de documentos, qual o cenário econômico-financeiro do (clube 3) atualmente. Quais são as possibilidades”.

E14 – “Está sendo discutido na Comissão de Novos Negócios, tem comissões, está sendo discutido, teve um seminário que discutiu isso, proposto pela direção para esclarecer, vieram muitos, todo tipo de opinião.”

- **O clube quer se tornar uma SAF** (E2, E5; E6, E10, E11, E12);

E5 – “Vai ser SAF.”

E10 – “também temos um projeto para nos tornarmos SAF”

Quando perguntado se o clube vai virar SAF:

E12 – “Sim, pelo menos do ponto de vista gerencial, com certeza.”

- **Possibilidade de se tornar uma SAF** (E12, E16);

E12 - “a possibilidade de transformação do clube, seja em clube-empresa ou em SAF, o que for mais vantajoso.”

- **Não discutido, somente aprendendo** (E9; E15);

E15 – “esse é um assunto que a gente nem discutiu internamente, a gente discute os efeitos do SAF no mercado e o que ele pode gerar, mas nunca chegamos a discutir o efeito do SAF no (clube 15), nunca.”

- **O clube não quer isso** (E9, E15);

E9 – “somos fortes e conseguimos crescer organicamente sem necessidade de dinheiro externo.”
E9 – “Pelo que entendi, os acionistas do clube, os proprietários do clube, querem continuar como uma associação sem fins lucrativos.”

E15 – “Presidente (XXXXX), acho que não tem interesse, nunca demonstrou interesse em discutir esse assunto”.

- Só se fala em SAF quando o clube está mal esportivamente (E18).

E18 – “Quando a situação do clube está difícil, o assunto vem à tona, quando ganha 3 jogos, morre. Eu não transformaria (clube 18) em SAF”.

Categoria 2 (C2) – **<u>Prós para se tornar SAF</u>** $\Rightarrow$ Refere-se às vantagens de se tornar (para os clubes associativos) SAF ou já ser SAF, que os entrevistados identificam no modelo. Nesta categoria, os códigos que vieram das respostas são:

- **Problemas internos das associações**; (E2, E6, E10, E12, E14, E17, E20);

As práticas ligadas a favores políticos incluindo o nepotismo, tão presentes nas direções, que ignoram completamente as boas práticas de governança corporativa, voltadas a resultados e perpetuação organizacional (Nakamura, 2015).

Abaixo podemos constatar, por meio de trechos de entrevistas que problemas internos ocorrem, corroborando o que diz Nakamura acima:

> E12 – “tem um outro elemento que é a oposição (...) que aplica a teoria "do quanto pior, melhor." Então, é até estranho, você achar que o cara está dentro do clube, está torcendo para o clube cair, pois seria melhor, porque querem tomar o poder.”
>
> E17 – “pelo que eu já vi, pelo que já aconteceu, pelo que já houve de fatos consumados, há interesses próprios, sim. São relativamente velados e não é uma coisa tão explicita, mas a gente acaba vendo e descobrindo situações superdelicadas.”
>
> E20 – “então há um alto nível de politização da situação (...) e a gente vê isso refletido em campo. Em 2017, quando o sistema foi implantado aqui, tudo simplesmente afundou”.

Ferraz e Serra (2021) destacam que os modelos associativos dos clubes possuem estruturas administrativas engessadas, politizadas e instrumentalizadas, tornando-as consequentemente morosas demais para o contexto competitivo do mercado. Evidências disto estão nos seguintes trechos de fala dos entrevistados.

> E20 – “Muita gente cobra profissionalismo ou etc., mas muita gente quer ficar aqui dentro tendo o cargo, tendo alguns fatos, influenciando decisões do futebol, é como se o futebol fosse uma coisa meramente empírica.”
>
> E17 – “acaba protegendo ou fazendo vistas grossas para uma questão A ou B, apesar de isso constar no estatuto”.

- **Ineficiências (modelos associativos)**; (E2, E3, E6, E7, E10, E12, E14, E17, E20);

Para Nakamura (2015), CBF (2019), Oliveira (2022) e Ferraz e Serra (2021), a falta de boas práticas de gestão corporativa e governança são apontadas como limitadores ao desenvolvimento dos clubes, sendo que a adoção de formato de clubes empresas é considerada como um possível caminho para que os clubes e o negócio do futebol prosperem no Brasil. Os trechos abaixo demonstram isso:

> E2 – “como associação a gente não fecha mais a conta. A gente precisa virar uma SAF urgente.”
>
> E6 – “Entendemos que o (clube 6) não é sustentável”.

> E14 – “Eu gostaria que fosse assim, se mantivesse associativo. Enfim é essa minha opinião, mas racionalmente, eu vejo que não é suficiente porque nós não estamos conseguindo fazer”.

A lei brasileira abre uma possibilidade para os clubes de futebol nacionais possuírem administradores e investidores realmente engajados com a rentabilidade econômico-financeira em um nível competitivo muito mais acirrado no crescente setor futebolístico (Oliveira, 2022).

> E7 – “era uma bagunça. Então, não havia nenhum controle de nada em nenhuma diretoria, nenhuma parte, vamos dizer assim, do organograma do (clube 7), era tudo feito de qualquer jeito, além disso, a maioria por pessoas que eram ligadas à política de clube, não eram profissionais das áreas afins. Então, basicamente, era feito muito por parcerias políticas”.
>
> E12 – “Hoje, dentro do futebol, não dá mais para você ser uma associação pura e simples, um grupo de idealistas, você tem que partir para a profissionalização, não cabe mais”.
>
> E17 – “alguém que compre o clube e passe a administrá-lo de forma totalmente profissional, sem qualquer tipo de interferência do Conselho Deliberativo”.
>
> E20 – “dada a gravidade do clube, há uma dívida que nunca foi tratada, o passivo do clube nunca foi tratado adequadamente.”

- **Práticas sem interferência política e profissionalismo nas SAFs** (E1, E4, E16, E19);

Os clubes ainda sofrem com os problemas gerados pelo modelo associativo existente em quase todos. De acordo com Oliveira (2022), desde 1933, no Brasil, a predominância deste modelo associativo sem fins lucrativos apresenta dificuldades na gestão devido a questões como a fragmentação no comando, pois requer que consultas a conselhos e assembleias ocorram e seus interesses sejam considerados, fato que contrapõe a realidade do negócio futebol atraindo cada vez mais capital com o caráter associativo.

Apesar de não fazer parte desta categoria, o entrevistado 8 (E8) de um clube-empresa falou sobre esta questão de interferência política, quando perguntado sobre sentir falta de um conselho deliberativo em seu clube:

> E8 – “Não, pelo contrário, eu acho que esses Conselhos Deliberativo só servem para dificultar a vida dos clubes, é uma política que você tem que ficar agradando A, B ou C, você tem que contratar o sobrinho do conselheiro, você tem que pegar um jogador que o conselheiro indicou. Isso aí é o Brasil na forma mais pura da incompetência.”

Abaixo seguem alguns trechos de falas de entrevistados que compõem o código:

> E4 – “tem que fazer SAF, não tem jeito, para mim hoje no Brasil o caminho é todos virarem SAF, porque não é só a questão financeira, é uma questão de gestão, de governança. Tem que tirar isso do poder político, senão pode vir alguém que destrua tudo o que foi feito.”
>
> E16 – “Absolutamente nenhum do ponto de vista prático, o único resquício que nós temos hoje (...) é o estádio.”, sobre o clube-empresa sofrer algum tipo de interferência do que era a associação, “tentando criar uma estrutura que é mais possível na Europa, de começar um clube do zero.”, sobre como o clube-empresa reestruturou absolutamente tudo no negócio.
>
> E19 – “Acho que o clube corporativo e a SAF têm a vantagem de não ter interferência política, principalmente interferência política.”
> E19 – “Efetivamente os clubes viram SAF, eles precisam virar, sabe por quê? Sucumbiram a tudo isto durante anos, a pressões externas que fizeram com que os gestores políticos investissem o que não podiam investir. E depois, poder satisfazer os torcedores, poder satisfazer a mídia, que levou os clubes para o buraco. Essa é a grande realidade da transformação dos clubes em SAF, que é uma necessidade”.

- **Poderia ser melhor e mais profissional** (E11, E12, E14, E17, E20);

Para a EY (2020), a transformação do formato associativo dos clubes para clubes-empresas poderia trazer a implementação de gestões profissionais. Cada clube deve fazer uma análise sobre a importância e viabilidade de realizar esta mudança, considerando que essa transformação para clube-empresa não garante necessariamente uma boa gestão, mas pode iniciar este processo de profissionalização.

A presença de dirigentes voluntários, que muitas vezes carecem da dedicação necessária para tal responsabilidade e não apresentam um preparo adequado para os cargos que ocupam. Além disso, o trabalho voluntário de muitos dirigentes, faz com que seja mais improvável que sejam suficientemente incentivados a ter uma atitude voltada à busca de resultados de alto rendimento. Outro motivo seriam as práticas ligadas a favores políticos incluindo o nepotismo, tão presentes nas direções, que ignoram completamente as boas práticas de governança corporativa, voltadas a resultados e perpetuação organizacional (Nakamura, 2015). Podemos verificar isso nos seguintes trechos:

> E12 – “Queremos tornar o clube numa situação o mais profissional possível (…) minimizar consideravelmente a questão política”.
>
> E14 – “não são profissionalizados, dependem do gestor que está trabalhando em outro lugar e não podem ficar ali fazendo as coisas. O fato de não ser profissionalizado para mim atrapalha a rapidez de execução das coisas.”
>
> E17 – “muito motivados pela questão política, muitas vezes, alguns conselheiros acabam tendo alguns benefícios, algumas coisas e acabam assumindo uma posição A ou B para favorecer uma pessoa ou outra.”

> E20 – “Muita gente exige profissionalismo ou algo assim, mas muita gente quer ficar aqui empregado (…) influenciando as decisões do futebol”.

- **Esgotamento do modelo associativo** (E5; E6, E11);

Para aqueles clubes que preferirem continuar como associações e quiserem ter um crescimento orgânico, devem considerar que: a) é um processo demorado; b) existem riscos; c) este impacto pode gerar baixa competitividade levando à “falência desportiva” do clube (Ernst & Young, 2020).

Corroboram com isso as seguintes falas abaixo:

> E5 – “o modelo associativo atingiu o seu limite”.

> E6 – “Esse modelo de gestão, que funcionou nas décadas de 80, 70, 90, não funciona mais hoje, temos que mudar, temos que evoluir, um passo à frente”
> E6 - “precisamos ter uma mudança, uma mudança radical nesse modelo, para evitar que viremos um Clube Paranaense” (clube falido).

> E11 – “Chega uma hora que o modelo satura e aí é preciso partir para inovações. Então, não podemos continuar dependendo só dessa receita orgânica que a gente criou, para ganhar maior capacidade de investimento, precisamos ir para uma liga, se a liga for formalizada, ela precisa virar SAF para que a gente consiga arrecadar mais recursos.”

- **Diferentes formatos das SAFs** (E13);

- O consultor do Senado Barbosa Júnior afirma que a lei da SAF “confere ao clube direitos especiais, exclusivos, intransmissíveis e irrenunciáveis modulados em função do percentual mínimo de 10% do capital social total ou votante.” (Oliveira, 2022).

> E13 – “a lei SAF permite diversas formas de parcerias”.

- **Profissionalismo nas SAFs;** (E4, E7, E15);

Para Nakamura (2015), há muitas fragilidades nos clubes brasileiros que funcionam como impeditivos ao crescimento e enriquecimento, embora isso venha melhorando. O primeiro motivo seria a presença de dirigentes voluntários, que muitas vezes carecem da dedicação necessária para tal responsabilidade e não apresentam um preparo adequado para os cargos que ocupam. Além disso, o trabalho voluntário de muitos dirigentes, faz com que seja mais improvável que sejam suficientemente incentivados a ter uma atitude voltada à busca de resultados de alto rendimento.

Na Bundesliga (Alemanha), 75% dos clubes das duas principais divisões optaram por possuir suas gestões de futebol realizadas por entidades empresariais,

cujos controles pertencem às respectivas associações. Além disso, a existência de três fatores nestas principais ligas da Europa possibilitou seus fortalecimentos: 1) clubes-empresas; 2) *Fair play* financeiro; 3) centralização dos direitos de transmissão (Ernst & Young, 2020). Abaixo evidencia-se isso no que dizem os entrevistados:

> E4 – “processo de profissionalização do clube SAF”.
> E4 – “existe a governança da SAF”.
>
> E7 – “deixa de ser algo como um órgão público, desculpe a analogia, para ir para algo moderno, como uma startup, então isso seria, eu acho, o grande diferencial.”
>
> E15 – “SAFs são 100% profissionais”.

- **Benefícios da legislação** (E1, E8);

Uma das vantagens do modelo SAF para os clubes ocorre com relação à carga tributária requerida das empresas em geral, uma vez que pagam 5% da receita em tributos, enquanto uma empresa teria uma carga de 20% (Julião, 2022). Os seguintes entrevistados reafirmam o que disse Julião acima:

> E1 - aproveitou todos os benefícios que a legislação oferece ao SAF”.
> E1 – “talvez tenha um impacto maior na área financeira do clube, que tem a questão da tributação”.
>
> E8 – “SAF para um clube corporativo como o (clube 8) é simplesmente um incentivo fiscal. Isso não muda nada.”
> E8 – “deixamos de pagar 10% de imposto sobre a receita para pagar 5%, tivemos uma economia fiscal de 50%”.
> E8 – “Outra alternativa do SAF é que você pode arrecadar recursos com doações do Imposto de Renda para poder investir na base.”

- **Resultados rápidos com a SAF** (E4, E6, E7);

As perspectivas com a adoção do formato empresarial pelos clubes, segundo Ferraz e Serra (2021) (quando este trabalho foi publicado ainda não tinha sido aprovada a SAF), seriam de uma ruptura com práticas e modelos antiquados, com maior transparência e profissionalização, contando com órgãos internos que fariam a autoadministração e fiscalização, responsabilizando os gestores por seus atos, oferecendo segurança e maior estabilidade no ambiente de negócios, viabilizando melhores ofertas de créditos, entrada de investimentos e pagamentos de dívidas. Isso é evidenciado com os trechos abaixo:

> E4 – “o que era uma dívida impagável, não só o pagamento se tornou viável, como os pagamentos estão sendo feitos, as pessoas, as empresas e o Governo também na área trabalhista e previdenciária estão recebendo esses valores.”
> E4 – “Eu diria para você que em 10 meses de SAF temos muito o que comemorar”.
> E4 - muitos dos controles (…) os ERPs do ajuste de governança ainda estão sendo realizados, ainda está num processo que começou do zero (…) mas até 10 meses atrás não tinha software de gestão”.
>
> E7 – “Não tenho dúvidas de que para todos os stakeholders a mudança é muito clara”.

- **Investimentos feitos pela SAF** (E4, E7);

A transformação do formato associativo dos clubes para clubes empresa pode beneficiar o negócio futebol oferecendo segurança jurídica para investidores, captação de recursos financeiros, equilíbrio dos fluxos de caixa, planejamentos realizados a longo prazo (Ernst & Young, 2020). Confirmam isso as falas do entrevistado 4 abaixo:

> E4 – “todo o pagamento de dívidas que foram a soma de praticamente mais de 50 anos de gestão irresponsável, que gerou uma dívida, (…) de mais de um bilhão de reais. Hoje está (…) tudo sendo pago em dia. Então, possivelmente, esperamos que nos próximos anos (...) chegue a zero.”
> E4 – “a gente não tinha dinheiro para 2 horas de caixa, 2 horas, abria às 10hs e ao meio-dia já não tinha mais dinheiro, penhoras de tudo quanto é lado, ordens judiciais de tudo quanta jeito, uma completa zona! Hoje a gente está falando de um clube que voltou a fazer depois de 30 anos uma excursão fora do Brasil, é um clube que hoje viaja no Brasil com aviões fretados, um clube que paga em dia todos os seus funcionários, que o valor só de um atleta, é maior que o valor da folha toda de 2 anos atrás”.

- **Clubes quebrados** (E2, E4, E5, E7, E9, E15).

Ferreira e Motta (2021) acreditam que, historicamente clubes associativos que estão em situações financeiras ruins, enxergam neste modelo uma alternativa para que a situação seja revertida. De acordo com o consultor do Senado, Barbosa Júnior, inicialmente, o foco está em sanear a gestão e melhorar as fontes de financiamento da iniciativa privada (Oliveira, 2022). Os trechos abaixo confirmam isso:

> E9 - “O SAF é uma bóia salva-vidas para os clubes que não têm dinheiro para abastecer o ônibus com gasolina, sem pagar salário, alimentação, enfim, necessidades básicas de funcionamento. Então, a SAF ajudou esses clubes a receber investimento externo, eles não conseguem sobreviver organicamente”.
>
> E15 – “As SAFs estão vindo, na verdade, numa primeira onda, muito mais para buscar solução financeira para aqueles clubes que estão realmente com dificuldade de conseguir, vamos dizer assim, se alavancar, se reestruturar, de conseguir sobreviver, vou dizer assim. Você pode ver que entrou aí Botafogo, no Vasco, no Cruzeiro, estão discutindo no Atlético, mesmo lá com todo o tamanho do investimento que é feito pelos investidores, lá o passivo é muito alto, existe essa dificuldade de manter-se esse giro financeiro para pagar passivo. Então assim, uma primeira onda, vem para poder ajudar esses clubes com dinheiro novo, porque o dinheiro que

> se tem hoje em contratos não é suficiente para poder gerar alavancagem para eles pagarem as suas dívidas. Então há necessidade."

Categoria 3 (C3) – **<u>Contras para se tornar SAF</u>** ⇒ Diz respeito aos pontos que os entrevistados enxergam como negativos quanto a se tornarem SAFs. Para formar esta categoria os seguintes códigos foram usados:

- **Lei da SAF ainda é desconhecida** (E12, E13, E16);

> E12 – "A lei SAF é desconhecida, é muito nova, no meu ponto de vista jurídico, foi malfeita, porque se sobrepõe a outras legislações, causa enorme insegurança jurídica".
>
> E13 – "como você desarma o mecanismo S.A. (SAF)?"

- **Lei da SAF apresenta problemas** (E12, E16);

> E16 – "Mas ainda preliminar, ainda faltando alguma sofisticação e faltando até mesmo um aprofundamento jurídico Diante do aperto que o Textor está passando com o Botafogo aí de muita receita, que ele entendeu ser integral e integral para eles, para a SAF, aí há alguns juízes que estão a entender que deveria haver uma percentagem superior aos 20% acordados na legislação para dedicação ao clube associativo. Então, esse tipo de notícia e esse tipo de ambiente, esse custo no Brasil, também defende contra a adesão e a aceitação de ingressar na SAF aqui".

- **Riscos para o clube** (E13, E17);

Ferraz e Serra (2021) afirmam que apesar dos grandes investimentos que podem ser trazidos aos clubes de futebol que adotarem o modelo de empresa, podem haver divergências de interesses referentes aos objetivos esportivos esperados e financeiros, pois os investidores podem estar totalmente focados em lucros em detrimento de conquistas em campo, como o que ocorreu com clubes ingleses, que acabaram se tornando pouco relevantes ou até mesmo falindo, além de sofrerem extremas alterações de suas identidades.

Hamil e Walters (2010) e Millward (2013) afirmam que no Reino Unido, recentemente, apesar do massivo e crescente incremento de receitas e fluxos de caixa dos clubes, isso não tem sido consistente com os desempenhos financeiros, como por exemplo os lucros antes dos impostos. Também há casos de clubes com aumento de níveis de endividamento e vários sendo forçados a entrar com processos de falência. Desempenhos financeiros fracos têm sido comuns na Europa, na literatura existente sobre o assunto, um dos motivos principais disso é o investimento acima do

necessário, como por exemplo para a retenção/obtenção dos melhores talentos, visando a obtenção de melhores resultados em campo, que podem levar à falência. Há uma tendência dos gestores do Reino Unido em priorizar os resultados em campo (não financeiros) em detrimento dos fora de campo (financeiros) (Malagila et al., 2020).

Em 2009, a UEFA (União das Associações Europeias de Futebol) reportou rendimentos dos 733 clubes europeus da primeira divisão, expondo o desastre econômico, uma vez que o faturamento total foi de 11,7 biilhões de Euros, enquanto os custos totais agregados foram de 12,9 bilhões de Euros (Söderman, 2013). Desde que a Premier League foi criada em 1994/1995, as receitas dos clubes afiliados aumentaram rapidamente (170% para a Premier League e a Football Association até 2001/2002, de acordo com Hamil et. al. (2004)), principalmente devido à transmissão de TV, de acordo com a pesquisa de Hamil et. al. (2004) sobre o desempenho da governança corporativa em clubes de futebol profissional ingleses. Apesar disso, a rentabilidade em geral dos clubes diminuiu 332%, fato que distingue o futebol de outros negócios, onde normalmente o aumento das receitas também leva ao aumento da rentabilidade. As três razões para isso são: 1 – Os clubes de futebol são considerados bens comunitários que não têm fins lucrativos e a sua existência não é exclusivamente para gerar lucros para os proprietários; 2 – Os consumidores de futebol são fãs, que diferentemente de outras empresas, estão intimamente envolvidos na gestão dos clubes; 3 – Os clubes associados à liga cooperam em conjunto para produzir produtos e compartilhar receitas (Hamil et al., 2004).

A seguir os trechos também demonstram preocupações com o modelo de clube-empresa:

> E13 – “entregará o clube a uma SA (empresa) externa, geralmente externa. Em que talvez a sua própria solvência não tenha sido questionada naquele momento (…) assumindo uma ideia, a hipótese de que estas empresas são sólidas no longo prazo”
> E13 – “o que noto agora é que não existem mecanismos de salvaguarda contra o eventual fracasso destas SAs. Como voltar ao modelo associativo depois de migrar para uma SA?”
> E13 – “Receio que talvez a médio e longo prazo, na questão dos SAFs, ainda possamos ter várias surpresas devido ao histórico. Não precisamos ir muito longe, a parceria com outras instituições de fora já foi tentada, já vimos.”
>
> E17 – “há muita dúvida sobre o benefício que o clube realmente terá”.

- **Valuation** (E17, E18).

E17 – “e a valorização, se o valor foi realmente subestimado ou superestimado”.

E18 – “O grande problema do SAF é que você tem preço. Qual é o preço disso?”

Categoria 4 (C4) – **Processo de decisão interna** ⇒ Esta categoria mostra como a decisão foi ou estava sendo tomada dentro dos clubes quanto a se tornar ou não SAFs, se as decisões foram/estavam sendo por consenso ou se houve divergências etc. Os códigos que compuseram esta categoria são:

- **Divisão de opiniões, nada decidido** (E14, E17);

E14 – “toda essa discussão sobre SAF, o que vai acontecer? Não terá? Algum clube brasileiro sobreviverá sem a SAF? (…) Adoro o (clube 14) ser associativo, (…) Mas vemos os outros, vemos a Europa, vemos as outras equipes, os grandes clubes, (…) o que fazer? O (clube 14) vai para um lado, os outros times vão para o outro. Então, tem gente que não percebe e faz críticas fáceis.”

E17 – “sobre se o clube está preparado para se tornar SAF, mas não há nada na mesa, há muita divisão, muita gente que tem muitas dúvidas, inclusive eu”.

- **Divisão de opiniões, tornou-se SAF** (E19);

E19 – “houve oposição em se tornar uma empresa, um clube-empresa. Por conta disso, quem fez essa oposição, principalmente, foram os oposicionistas da época, que não aceitaram essa situação, que evidentemente, apesar de não terem o poder naquele momento, buscaram o poder num futuro próximo. E as pessoas do mesmo cargo, presidente, vice-presidente, diretores foram imbuídos da necessidade e do trabalho de vender, de se tornarem SAF. Então, por mais vaidade que tivessem, nessa questão de poder, entenderam que era necessário e fizeram a transição na boa, sem problema nenhum.”

- **Comissão interna formada para analisar, nada decidido** (E3, E13);

E3 – “Foi criada uma comissão no conselho deliberativo que está discutindo esse assunto de forma mais aprofundada para identificar, por meio de palestras, reuniões, análise de documentos, qual o cenário econômico-financeiro do (clube 3) atualmente. Quais são as possibilidades”.

- **Quase consenso para se tornar SAF** (E5, E6);

E5 – “por se tratar de uma decisão de extrema importância, em 2021 submetemos e realizamos uma assembleia geral extraordinária de associados, através da qual foi realizado referendo no seguinte sentido, o (clube 5) pretende se transformar em uma sociedade anônima de futebol (SAF), e para isso, precisa que a assembleia geral autorize o Conselho Deliberativo a aprovar o modelo de SAF que será estabelecido no (clube 5).”

E assim foi feito, tivemos uma votação com 92% de aprovação. Então, o Conselho Deliberativo, a partir do momento que o Conselho de Administração escolher o modelo SAF, escolher qual modelo você será, majoritário, minoritário, com qual investidor, o Conselho Deliberativo terá a prerrogativa de aprovar ou não esse modelo.”

E6 – “95% dos associados do (clube 6) autorizaram esta diretoria a comandar a mudança do estatuto para SAF.”

E6 – “para o (clube 6) virar SAF, a gente mudar o estatuto, foi uma coisa que a diretoria, o conselho administrativo, fez questão de não passar somente pelo conselho, ele fez uma assembleia de sócios. É o órgão mais importante do clube (...). Vamos chamar um plebiscito, foi feito uma assembleia de sócios para ver qual era a opinião dos sócios. Se o sócio chegasse, votasse: “eu não quero SAF”, não teria SAF”.

- J**á discutido e decidido para se tornar SAF/clube-empresa** (E2, E11, E12);

E11 – “Já foi discutido, já foi validado, de 10 a 15%, estamos prontos.”

E12 – “Sim, pelo menos do ponto de vista de gestão, com toda certeza. Nós, queremos deixar o clube numa situação em que ele seja o mais profissional possível.” – sobre tornar-se SAF.

- **Oposição à implantação da SAF** (E4, E12, E19).

E4 – “nós estamos fazendo a reforma estatutária exatamente para criar escudos, proteções, para que no futuro, se outros grupos políticos conquistarem a eleição no clube, eles não venham a fazer isso, porque se houver um ânimo de interferir, pode interferir, porque você tem uma questão chamada imprensa, então um, por exemplo, um dirigente amador mal intencionado vai para a imprensa, começa a fazer críticas ou começa a trabalhar contra uma gestão da SAF, pode atrapalhar muito sim, interferir e consequentemente atrapalhar.”

E12 – “Não tenho dúvidas de que isso vai surgir, principalmente quando você diz que um associado ou parente até terceiro grau não pode ser funcionário do clube ou prestar serviços ao clube”.

E19 – “houve oposição em se tornar uma empresa, um clube-empresa. Por conta disso, quem fez essa oposição, principalmente, foram os oposicionistas da época, que não aceitaram essa situação, que evidentemente, apesar de não terem o poder naquele momento, buscaram o poder num futuro próximo.”

Categoria 5 (C5) – **SAF x associações - governança e gestão** ⇒ Nesta categoria são apresentadas e discutidas as diferenças e similaridades entre alguns aspectos de práticas de gestão e governança em clubes-empresas e clubes associativos. Os seguintes códigos e subcódigos usados foram:

- **Influências do campo na gestão – associações** (E3, E5, E6, E13, E14, E15, E16, E17, E19 [falando sobre associações], E20);

E3 – “O relacionamento é muito afetado pelo desempenho esportivo. (…). Assim, alguns conselheiros deliberativos, para potencializar sua atuação, desvalorizam o trabalho da administração”.

E5 – “É exatamente, a instabilidade que o futebol proporciona, porque você é dependente. Porque a gente teve uma discussão muito forte para saber qual que era o negócio do (clube 5). Chegou-se efetivamente à conclusão, muita gente falou, que não é futebol, é formação, o jogo, quando você tem o teu negócio principal, que depende do jogo, você tem um nível de instabilidade que pode ser alto desde que você não tenha esse desempenho, porque principalmente hoje você tem uma fonte muito forte de recursos que é estabelecida através dos direitos de transmissão, mas que dependem em parte de performance, então, Copas, quando você ganha, você vai indo à frente, isto é, premiações relevantes. Nos Campeonatos Brasileiros você tem uma premiação por performance que é muito alta, 30%. Então quando você tem essa dependência do que acontece no jogo, logicamente que você tem que você tem um ambiente que é muito instável, porque ele não é controlável”.

E6 – “entendo que a maior dificuldade da gestão é você trabalhar e não ouvir o externo. É difícil. É difícil a pressão você segurar essa pressão de quem vem de fora”.

E13 – “o dirigente, com a pressão da torcida, ele perde as convicções (...) a questão da gestão (...), fica pressionado por não fazer mais as mudanças pela sua convicção, mas para não desagradar ao torcedor”.

E14 – “depende do futebol. Se o futebol está bem, está bem o relacionamento, se o futebol está mal, fica aquele equilíbrio tenso.”

E15 – “se por acaso aparecerem resultados ruins, sempre tem esses momentos de fragilidade que as pessoas se aproveitam para poder fazer as suas reivindicações. Então assim, eu peguei uma vez só um problema de reivindicação, de Conselho, de questionamento, que foi na nossa crise esportiva e financeira (...) teve bastante gente do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal questionando a gestão questionando os atos, questionando os resultados”.

- **Não há influência política na gestão** (E1, E5, E6, E8, E9, E10, E11, E13, E15, E19);

E1 – “não tem nenhuma interferência no dia a dia do clube, nas decisões do dia a dia do clube.”

E10 – “eles são sócios proprietários, mas na nossa rotina de trabalho eles não atrapalham em nada na minha área, pelo menos nas áreas que eu atuo, não.”

E11 – “Nenhum tipo de interferência, (...) o (clube 11) não tem alas, isso é o que ajuda muito (...) é como se fosse uma empresa normal. (...) É uma das coisas que facilitam o (clube 11) ter crescido muito nesses últimos anos, (...) a gente tem esse voto de confiança do Conselho, de que como as decisões que a gente tomou trouxeram o clube até aqui, então o Conselho respeita muito, dá uma credibilidade muito grande para as nossas decisões.”

E15 – “a área do futebol é, não digo que é blindada, ela é restrita aos profissionais e a um vice-Presidente e ao Presidente”.

Baseado nos resultados das entrevistas, geralmente as interferências políticas sofridas pelas administrações, que muitas vezes misturam profissionais com voluntários, que são sócios dos clubes (modelo associativo), ocorrem por meio de conselheiros, sobretudo os deliberativos. Neste sentido o entrevistado nove (E9) afirma que:

E9 – “eles não têm interferência na gestão do dia a dia” – sobre o conselho deliberativo.

No entanto, isso não significa que os profissionais de gestão fiquem isentos de outras influências advindas dos voluntários que também fazem parte da gestão, como representantes dos sócios, como o mesmo E9 afirma abaixo. Cada clube tem uma estrutura específica em alguns aspectos, inclusive de composição da gestão.

> E9 – “Os únicos que interferem no dia a dia que não são executivos, são os vice-presidentes”.

Isso é corroborado pela fala do entrevistado 15 (E15), ao se referir ao funcionamento de clubes associativos, conforme trecho abaixo:

> E15 – “hoje nós temos Diretores Executivos que respondem profissionalmente pela área, com o apoio de estatutários. (...), eu não vejo nenhum problema na relação entre os profissionais e os estatutários (...) um clube associativo, jamais vai ser gerido integralmente por profissionais. Dentro desse clube associativo tem uma estrutura profissional que toca o dia a dia, que recebe diretrizes, que busca resultados, busca soluções, mas sempre vai ter o apoio político, porque ele é político, o clube é político”.
> E15 – “nos clubes associativos você tem um misto (sobre ser profissional e político). Não quer dizer que as práticas não sejam profissionais. Pode ser um misto político profissional, com práticas profissionais ou com as melhores práticas.”

- **Boas práticas (clubes associativos)** (E2, E3, E5, E6, E9, E10, E11, E13, E14, E15, E17, E18, E19, E20):
    - **Gestão** (E2, E5, E6, E10, E11, E13, E15, E17, E20);

Outro problema ligado ao formato associativo dos clubes está relacionado com ao menor rigor administrativo dos gestores, permitindo um nível de gastos exacerbado, culminando nas enormes dívidas apresentadas, problemas jurídicos e contingências a serem resolvidas pelos clubes, que muitas vezes, transferem o problema para as gestões seguintes (Nakamura, 2015).

Ainda de acordo com Nakamura, em 2011 a maior receita bruta do país era do Corinthians, com R$ 290,49 milhões, seguido pelo São Paulo, com R$ 226,06 milhões, tendo o Flamengo na quinta posição com R$ 185 milhões e Palmeiras na sexta posição com 148,11 milhões. Ao compararmos com os resultados dos balanços de 2021 (Flamengo, 2022; Palmeiras, 2022), divulgados em 2022 por Flamengo e Palmeiras, que têm sido os dois maiores clubes em receitas totais nos últimos anos, seus faturamentos alcançaram respectivamente R$ 1.082 milhões e R$ 972 milhões

e superávits de R$ 177,6 milhões e R$ 123 milhões, é observado grande avanço e revelam o potencial dos clubes. No entanto, esta simples comparação não significa que necessariamente, em geral nos clubes nacionais, que as gestões têm sido suficientemente satisfatórias para o necessário avanço do futebol brasileiro. Este avanço de gestão é evidenciado abaixo:

> E2 – “a gente faz um relatório trimestral para mostrar para eles como é que está o nosso desvio se é necessário fazer um *forecast* do nosso *Business plan* ou se não é, nós já temos muito claros os KPIs, então a gente consegue mostrar o que a gente superou, o que a gente declinou, em um plano de ação de melhoria para aqueles indicadores que estão abaixo.”
>
> E6 – “é um projeto que a gente entrou para um projeto de 15 anos e não só para 3. Isso a gente sempre falou. O projeto (clube 6) Ideal, que entrou há 2 anos atrás, que ano que vem tem eleição, é um projeto para 15 anos”.
>
> E10 – “embora o (clube 10) não seja SAF ainda, a gente tem muito orgulho em falar que o (clube 10) é gerido como uma empresa. Então nós temos processos, a gente segue processo, a gente tem *compliance*”.
>
> E11 – “Nós temos metas, temos projetos para cada área, não preciso durante o ano ficar pensando o que cada área vai fazer, já começam o ano sabendo quais são os seus desafios para aquele ano, suas metas. Existe checagem dessas áreas, existe avaliação de desempenho anual dos diretores, onde eles recebem o feedback de como é que está o desempenho deles, numericamente, qualitativamente também. (...) a gente contratou um sistema ERP, terminamos agora a implantação do sistema ERP.”
>
> E15 – “a gente faz a coisa bem-feita. A gente procura reduzir endividamento, procura alavancar faturamento, procura investir bem, procura ser competitivo, procura gerir como uma empresa, e gerar resultado como qualquer empresa.”
> E15 – “não temos acionistas. Quando sobra, você reinveste em tecnologia, em mão-de-obra, reinveste em futebol profissional, em jogadores reinveste em várias coisas que são importantes dentro de uma estrutura de governança. Reinveste em gestão, em património”
>
> E20 – “internamente o (clube 20) exerce uma atividade empresarial”.

- **Governança** (E2, E3, E5, E6, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E18).

Goyos Júnior (2003) afirma que a GC deve ser um esforço de gestores e acionistas alinhados, de maneira contínua e organizada, buscando o alinhamento de interesses organizacionais e de seus *stakeholders*. Isto pode ser demonstrado abaixo conforme descrito pelo entrevistado:

> E5 – “a publicação no Balanço, é por uma determinação legal, temos auditoria externa que dá o seu parecer e existe o parecer do Conselho Fiscal. E, a partir desses pareceres, as contas do clube são submetidas à aprovação do Conselho Deliberativo”.

Nobre (2007) e Camargos e Barbosa (2010) destacam que segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), há três pilares da governança: aplicação da transparência, equidade de informações e prestação de contas internas. Sendo:

1 - Transparência: representa o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis e regulamentos.

Os trechos de entrevistas abaixo demonstram como a transparência ocorre:

Quando questionado sobre a existência de diretrizes internas de práticas de governança no clube:

> E9 – “Não, a gente acaba criando isso, talvez não tenha isso de maneira formal, mas, por exemplo, eu tenho lá um calendário feito até o final do ano, de tudo que a gente tem que entregar. Esse guia está traduzido num calendário de atividades da minha área até o final do ano.”

> E11 – “O (clube 11) foi eleito pelo Rogério Capello junto com a equipe dele, de auditores, o quarto clube mais confiável e transparente do Brasil. Então, o nosso nível de transparência, (...) a gente não especifica para o Conselho, especifica aos torcedores de maneira geral. (...) a gente não tem esse tratamento diferente pela questão do Conselho, tentamos ser o mais transparente possível com todos os torcedores do clube.”

2 – Equidade: caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas (*stakeholders*), levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas;

> E3 – “quando há uma reunião do conselho, se não o presidente, o vice-presidente, vão participar da reunião (...) o que é bastante positivo, que se por um lado existe essa possibilidade de pressão, (...) ao mesmo tempo, eu acho que possibilita também uma troca importante para que se reduza a assimetria informacional. Vamos dizer que se ficassem isolados num canto, diversas questões que foram levantadas no Conselho poderiam ficar sem resposta, mas como eles estavam presentes na reunião do conselho, eles puderam responder.”

> E9 – “transparência e liberdade ele tem total. O conselheiro tem condições de ter acesso a todos esses documentos que estão indo para aprovação, tem acesso total a eles.”

3 - Prestação de contas (*accountability*): os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência a responsabilidade no âmbito dos seus papéis.

> E2 – “eles falaram o seguinte: "- eu coloco dinheiro no clube, que eu sou apaixonado, mas desde que tenha um processo de gestão eu tenha clareza no que o meu dinheiro está sendo investido". Então hoje a gente segue um processo de governança igual a essas empresas, que eles que eles atuam, que são proprietários.”

> E3 – “O plano de ação anual é uma prerrogativa de administração do clube, o orçamento é um outro dispositivo de administração do clube, planejamento estratégico também todos foram documentos que foram elaborados pela diretoria executiva e de alguma forma tiveram a participação do conselho. Na elaboração do orçamento, fizemos algumas reuniões e não participamos da elaboração, no sentido de elaborar o orçamento, mas a gente deu diversas sugestões, e o documento evoluiu significativamente a partir das nossas sugestões. No plano de ação anual, houve também esse tipo de atuação do conselho fiscal e do conselho deliberativo.”

> E14 – “Nós temos o Regimento Interno, têm o Estatuto, tem todo o regramento (...) e tudo é subordinado a isso (...) sob pena de gestão temerária, impeachment, tem tudo isso, (...) O (clube 14) tem regramento e é cumprido com rigor”.

Por outro lado, Healy e Palepu (2001) e afirmam que os gestores podem hesitar em divulgar informações aos investidores, pois isso pode comprometer a posição competitiva da empresa, revelando às concorrentes informações valiosas. As práticas de GC existem também para atenuar as assimetrias de informação melhorando a gestão, de acordo com Carmona, Fuentes e Ruiz (2016)

E6 – “Evidente que tem coisas sigilosas, eu não posso saber de algumas coisas, (...). Tem coisas que eu não posso saber, (...) é uma prerrogativa deles, mas, como em toda empresa, (...) o conselho diretor tem que ter seus sigilos específicos, com valor de transação. Enfim, mas assim, dentro do possível, (...) do que é demonstrável, a administração é totalmente transparente. Isso eu posso garantir para você. Só que administração é transparente, mas ela não vai lá no conselho: - Ó, é isso aqui, pessoal...Não! O conselho tem que ir atrás também.”

E9 – “conselhos e seus conselheiros e mais ainda quem participa das comissões, tem conhecimento total sobre os principais contratos do (clube 9). A comissão vai ter *full disclosure*, o conselheiro também. Quando esse contrato é levado para aprovação, antes da sessão, o contrato fica à disposição do conselheiro”

E12 – “É totalmente transparente, qualquer informação que desejar é fornecida de imediato, basta a pessoa solicitar à administração, assim como o Conselho. (...) Não há nenhum obstáculo com relação à entrega de documentos para nós, da mesma maneira que não existe para o Conselho Deliberativo. Quando um conselheiro solicita individualmente, ele deve fazer isso de uma maneira formal, por escrito à Secretaria do clube. É disponibilizado a ele, que assina um termo de responsabilidade. Porque há algumas informações que são sensíveis e que não dá para ser expostas.”

E15 – “a gente é bem transparente sempre que a gente pode, os nossos balanços são transparentes, os nossos relatórios internos são transparentes.”

E18 – “apresentam estatutariamente todos os documentos, talvez dentre os documentos, não tenha o detalhamento necessário, precisa ir meio atrás das coisas, se quiser buscar quem é o cara, empresa e tal vem ali meio...”

O processo de adoção de medidas de governança vem sendo fortalecido gradualmente durante algumas décadas no futebol inglês, Michie e Oughton (2005) afirmaram na época, que a adoção da GC era essencial para os clubes que quisessem sobreviver no contexto de dificuldades econômicas vividas pelo ambiente do futebol. Os mesmos autores, ao conduzirem uma pesquisa com os clubes ingleses sobre a adoção de práticas de governança entre 2001 e 2003, ainda afirmaram que os clubes tinham tido grande evolução em práticas de GC durante este período, e que muitos deles já estavam se beneficiando das melhores práticas de transparência nas informações, indicação e treinamento de diretores, composição do conselho, gerenciamento de risco e consultas aos stakeholders, porém, ainda estavam um

passo atrás do que era feito nas companhias listadas em bolsa. Já no Brasil, alguns clubes estão trabalhando para melhorar a GC, conforme podemos observar nas falas dos entrevistados a seguir:

> E5 – “hoje nós temos aqui, foi implantado no ano passado todo um processo da ISO 9001, o qual dá um guia geral de todos os processos que são feitos no clube, em todas as áreas, em todas as diretorias, para que a gente tenha realmente um processo de governança. Temos hoje um processo de governança, compliance, metodologia, sistematização através do SAP.”

> E15 – “a gente inclusive fez aqui o GRC, Governança, Risco e Compliance em conjunto com a Ernst Young (...), e a gente tem um grau de maturidade com avanço. A gente fez toda a verificação daquilo que é obrigatório (...) aquilo que não é obrigatório (...) de cumprimento e a gente vem evoluindo muito nesses pontos. Lá atrás, quando a gente fez em 2017/18 a gente tinha bastante pontos de necessidade de melhoria, e a última vez que a gente fez o *check* desse projeto a gente avançou muito. Então, por exemplo, o *compliance* vem avançando, nós não tínhamos auditoria interna, hoje temos, poucas políticas, hoje temos a maioria das políticas implantadas, com algumas ainda pendentes, então o clube ele vem evoluindo nessa questão de governança corporativa na relação com os poderes, no tratamento dos assuntos internamente, na estrutura da governança do organograma, da forma que ele é gerido esse organograma, nível horizontal e vertical. Então assim, a que entende que o clube no que tange à governança corporativa, avançou bastante.”

Amundson (2004) apud Hoye e Cuskelly (2007) sugere que os conselhos devem implementar seis processos para conseguir um melhor monitoramento, sendo que um dos pontos se refere a:

- Auditoria estatutária de conformidade (compliance) – Como normalmente as associações têm uma variedade de responsabilidades estatutárias, normalmente o conselho, funcionários e conselheiros não entendem o escopo e o grau de cumprimento dessas obrigações, então a auditoria estatutária de compliance deve atender aos próprios requisitos do estatuto da associação. Sobre isso, a questão é tratada pelos clubes das seguintes maneiras:

> E2 – “esse é um processo de governança que o (clube 2) tem. Hoje, por exemplo, temos o *compliance* que é feito pela BDO, que é uma empresa que fica fora do (clube 2) e que faz todo o nosso *compliance*”

E13 – “o Conselho Fiscal e eu participo da maioria das reuniões do Conselho Deliberativo (...) justamente para tomar ciência dos relatórios, ver se de fato coincide com o que estamos acompanhando”.

Quando perguntado sobre a existência de guias formais de governança existentes para a gestão:

E13 – “Sim, existem. Tem um regimento interno do Conselho de Administração tem regimento interno do Conselho Fiscal, tem regimento interno, por exemplo, da Comissão de assuntos legais e estatutários. Quase todos têm regimentos internos que ajudam a definição das atribuições, as tarefas, frequência de reuniões, tudo isso. Existem manuais também.”

E14 – “nós temos no Conselho Deliberativo são comissões permanentes que acompanham o funcionamento da gestão.”

E15 – “eu tenho diretores estatutários que são pares. Então cada área, eu tenho diretor administrativo aqui tem diretor financeiro, tem diretor de auditoria interna, são pares, mas eu reporto, tomo decisões com esses diretores, eventualmente eles vêm aqui uma vez por semana. Sempre ajudam na busca da melhor solução, e eu me reporto ao Vice-Presidente e Presidente, principalmente à Presidência”.

- **Ineficiências** (clubes associativos) (E2, E3, E6, E9, E11, E12, E13, E14, E17, E18, E19, E20):
    - **Influências políticas (**E3, E6, E9, E12, E17, E18, E20);

Um problema que pode ocorrer é a limitação que os membros do conselho podem representar por estrarem ocupados com outras responsabilidades, limitando e reduzindo o papel do conselho. Além disso, podem apresentar falta de qualificação, habilidades ou experiência, estarem fisicamente distantes gerando altos custos para os encontros, causando consequentemente problemas para o funcionamento adequado do conselho em sua função de aconselhar, monitorar e controlar de forma eficiente e eficaz as operações e o desempenho da gestão (Malagila et al., 2020). Além do mencionado, Ferraz e Serra (2021) destacam que os modelos associativos dos clubes possuem estruturas administrativas engessadas, politizadas e instrumentalizadas. Isto claramente é evidenciado abaixo pelos entrevistados:

E12 – “o Conselho é político, não é técnico”. – Sobre o conselho deliberativo.

E12 – “Mais do que deveria, porque o Conselho deveria simplesmente dar as diretrizes e acompanhar se está sendo executado. Como é um órgão político, como te falei, acaba havendo uma tentativa de ingerência indevida na direção do clube. As coisas deveriam ter sido tratadas

> primeiro no Conselho Deliberativo, para depois então serem discutidas com a diretoria. Aí o presidente, os vice-presidentes do Conselho Deliberativo tentam, muitas vezes, fazer ingerência no dia a dia do clube. Isso é muito ruim."

> E18 – "Sempre insuflado, sempre a demonstração, a maior, muito mais do que de fato é." – Sobre os resultados apresentados pela gestão

Especificamente sobre o que dizem Malagila et al. acima, referente ao despreparo dos conselhos, que no Brasil cabe mais ao conselho deliberativo dos clubes, a fala abaixo do entrevistado cinco (E5) (mesmo que este clube não faça parte do código acima) demonstra a realidade de muitos dos clubes entrevistados:

> E5 – "Não sabem praticamente nada o que acontece na indústria, são torcedores. De modo geral, em todos os Conselhos dos clubes, são torcedores que estão ali no cargo de conselheiros, mas não tem a mínima noção do que é um clube, como funciona o que necessita fazer. Muito disso acontece, e são os resultados dos clubes brasileiros que são comandados, muitas vezes daí por conselhos ou ex-conselheiros, que se tornam presidentes que têm mandatos curtos, que não sabem o que um é um clube de futebol e levam os clubes a ao estado que a maioria dos clubes brasileiros se encontra hoje."

Para Marcelo Claudino, fundador da empresa de planejamento financeiro para atletas, Top Soccer, "(...) modelo associativo, que é baseado no jogo político, de disputas pelo poder, conflitos de interesses, benesses a conselheiros (...)" (Julião, 2022). Da mesma maneira Nakamura (2015), afirma que as práticas ligadas a favores políticos incluindo o nepotismo, tão presentes nas direções, ignoram completamente as boas práticas de governança corporativa, voltadas a resultados e perpetuação organizacional

> E3 – "Acho que de forma direta não, mas de forma indireta eu acho que contribui para o para o ambiente. Eu acho que, por exemplo, se o conselho estiver desgostoso com alguma situação ou até mesmo a torcida, são pressões que são feitas na diretoria, então, se o conselho está desgostoso com a situação, a torcida também não gosta de determinada situação, tudo isso contribui de uma indireta para que se tome a decisão de acordo com essas expectativas, mas eu não diria que há um nível de gerência por parte desses 2 atores. Mas querendo ou não, acaba contribuindo. Acho que as próprias manifestações, protestos, tudo isso de alguma forma acaba contribuindo para a tomada de decisão."

E9 – “Eu acho que mais atrapalha no dia a dia e que influencia, é isso.” - Sobre membros do conselho de Administração não remunerados.
E9 – “eu acho que o estatuto poderia dar (...) a estrutura de poder que deu aos vice-presidentes, poderia ser dada de forma diferente, poderia ser um Conselho de Administração realmente menor, ligado ao presidente e que pudesse fazer menos interferência no dia a dia, e ao mesmo tempo apoiar mais o presidente”.

E17 – “a cobrança existe, é complexa, porém, é muito motivada também pela questão política, então muitas vezes alguns conselheiros acabam sendo agraciados com algumas benesses, algumas coisas e acabam tomando um posicionamento A ou B para favorecer uma pessoa ou outra.”
E17 – “dentro do clube de futebol existe política, muitos interesses políticos, financeiros etc., e que acabam muitas vezes atrapalhando a execução”.
E17 – “há a questão política que muitas vezes são colocados (...) profissionais ou pessoas que deveriam ser profissionais em funções, simplesmente por apadrinhamento, coisa do tipo. Existe muito disso, (...), porque o clube, depois da prefeitura, acaba sendo o segundo maior cabide de emprego da cidade”.

E18 – “(clube 18) está pagando um preço da herança política (...), ter caído na mão de gente fraca, oportunista. Então eles estão ali, dividindo o poder assim, esquartejado, o (clube 18) foi esquartejado. E o presidente, para ser presidente, se esquartejou. Ele não pode brigar com ninguém que votou nele, os caras fazem o que quiserem. Você acha que já não teriam tirado o diretor de futebol? Faz tempo. Só que ele não pode tirar o cara, que é o sustentáculo de voto dele.”
E18 – “Existe a turma do tudo bem, em que o grupo todo vai voltar a favor, tem os líderes. Esses grupos que dominam o (clube 18) hoje, se votar contra, está fora do grupo, perde a carteirinha, perde o ingresso, perde o estacionamento do carro lá dentro, assim que funciona, tudo na base da troca. Então o sujeito diz: “- o nosso grupo, resolveu que vai votar assim”, e para a situação, é tudo sim”

O termo governabilidade é aplicado à questão da capacidade social de enfrentamento, de maneira produtiva, de oportunidades e desafios presentes em determinado momento a esta, sofrendo influência de valores, atitudes, culturas e modelos mentais presentes em determinadas sociedades. Então, esta governabilidade varia conforme a governança (qualidades institucionais existentes), presentes nas normas, procedimentos, convicções e crenças que regulam a vida coletiva da sociedade ou comunidade, tornando desta maneira, a governança como determinante da governabilidade, que por sua vez, junta as capacidades de atores

socioeconômicos e políticos com as capacidades de governo, e da qualidade de lideranças atuantes no Estado, sociedade, organizações e no mercado (Prats; Lasagna, 2009 apud Benedicto et al., 2013). Abaixo são evidenciados os problemas de governabilidade por meio dos trechos:

> E20 – “há um histórico não tratamento de passivos, que só agora tentam tratar, mais pelas sanções impostas das entidades desportivas, do que propriamente por uma vontade do (clube 20). (…) E há uma elevada politização interna no clube, o que torna difícil tomar muitas decisões ou tomar decisões precipitadas”.
> E20 – “Acho que a politização do (clube 20) gerou a maior parte desses problemas. O (clube 20) teve uma situação não politizada e acabou indo para uma situação altamente politizada onde vários atores sem qualquer experiência querem assumir o poder do clube. Então, a partir dessa politização, o (clube 20) acabou decaindo, os resultados esportivos decaíram, e junto com práticas anteriores bem-intencionadas, mas amadoras, como não lidar com seus passivos, não tentar liquidar ações facilmente solucionáveis.”

Os benefícios para as empresas, oriundos das práticas de ética e governança corporativa, incluem a garantia de proteção aos acionistas contra controladores abusivos ou diretorias não alinhadas aos seus interesses (Nobre, 2007).

A Teoria de Agência trata da relação entre os acionistas e os agentes (gestores) nas perspectivas estrutural e de comportamento, assumindo que se tiverem oportunidade, os gestores agirão de maneira a defender seus próprios interesses em detrimento dos interesses dos acionistas. Desta maneira, os donos do negócio, devem instituir mecanismos estruturais apropriados (no caso, um conselho diretivo do futebol) para que ocorra aconselhamento, monitoramento e controle dos gestores, evitando desta maneira comportamentos oportunistas e alinhando de maneira correta os interesses das partes envolvidas (Fama; Jensen, 1983a, 1983b).

> E12 – “Não. A administração, vou colocar aqui para você, cerca de 70% são direcionadas para os interesses pessoais e não dos associados. Cada qual que passa, quer deixar sua marca e aí acaba muitas vezes enfiando os pés pelas mãos.”

Sobre o poder do presidente/administração:

> E18 – “esta é a realidade, tem o Conselho de Administração que está na mão do clube, o Conselho Deliberativo na mão do clube, o Conselho fiscal na mão do Clube, Conselho de Ética na mão do clube.”

E18 – “A situação criou um sistema, (...) Se não tiver alinhado com eles, fica fora da eleição. Então esse processo de poucas pessoas que criaram maioria, (...) eles fazem o que quiserem. (...), você tem maioria, resolveu o seu problema, aprova, o que você quiser, orçamento, aprova de tudo. Então, eles estão unidos lá, um sabe o problema do outro, então é aquela união, absoluta, eu quase diria mafiosa”.

E18 – “Discutir o que está sendo feito, criticar, apresentar propostas. Mas parece que ele não existe, porque segundo um deles (...) ele falava que não adiantava, que falava, mas não resolvia nada. O presidente dominava as ações do Conselho Administração! (...) você monta um Conselho, (...) Fica discutindo o dia inteiro, pagando almoço, viagem e tal e não resolvem nada. Quem vai resolver é o executivo. Mas você dá poderes fictícios àqueles que acham...” - Sou do Conselho Administração” (...), mas quem resolve é o presidente”.

- **Gestão** (E3, E6, E11, E12, E14, E17, E18, E20);

Outro problema ligado ao formato associativo dos clubes está relacionado com ao menor rigor administrativo dos gestores, permitindo um nível de gastos exacerbado, culminando nas enormes dívidas apresentadas, problemas jurídicos e contingências a serem resolvidas pelos clubes, que muitas vezes, transferem o problema para as gestões seguintes (Nakamura, 2015). Isso pode ser notado abaixo:

E3 – “não é que eles sejam amadores no sentido de não recebem salário no setor administrativo, mas é o que eu acho que falta bastante é competências, vamos colocar assim com essa palavra, que falta bastante competência para desenvolver atividades diárias do clube.”

E3 – “ausência de responsabilização. Acho que não há nenhum tipo de responsabilização para quem comete... Por exemplo, o prejuízo e do aumento do endividamento do clube, é bastante negativa, mas por vezes não se percebe o quão negativo é, porque o presidente era não remunerado. Então, ao invés de estar com a sua família, ele estava lá fazendo a gestão do clube. Só que a má gestão é nociva também. E não é porque não há nenhum indicativo de fraude, por exemplo, que a má gestão é reduzida. Quer dizer, se tu não empregou os recursos da melhor maneira possível e isso fez com que o clube ficasse com 10 meses de salário atrasado, você tem que ser responsabilizado de alguma forma. Eu não digo que o presidente tem que ser apedrejado no meio do estádio do jogo, mas eu acho que algum tipo de responsabilização para quem tem má gestão, tem que haver. Eu acho que há prerrogativas para fazê-lo, mas ainda são muito tímidas as iniciativas de quem teve apenas má gestão. Há casos em que houve fraude e corrupção, que são elementos bastante negativos para o setor e que houve a responsabilização, mas eu não percebo de forma rigorosa, punições a quem teve má gestão, quem teve prejuízo milionário. Assim acho que tão sensível quanto a questão da corrupção é a questão de tu ter um prejuízo e não pagar funcionários e diversos elementos que permeiam essa discussão. Se pudesse ser resumido, eu acho que a ausência de

> responsabilização por resultado negativo, inclusive colocando em risco a continuidade operacional do clube. “

> E12 – “Eu tenho um ex-presidente que é superintendente administrativo do clube e dá expediente de meia hora no clube. Aí fica difícil, né?”

As más administrações dos clubes de futebol nacionais podem ser oriundas da falta de preparo de seus dirigentes ou mesmo da má fé destes que aliadas à irresponsabilidade de muitos, resultou em graves problemas financeiros (Ferraz; Serra, 2021).

> E18 – “fui muito convidado para participar das diretorias antes de eleição, para fazer parte do grupo, eu nunca aceitei, eu sabia que o roubo estava errado, para mim, seria... Se eu fosse um oportunista... às vezes falam:” - você não, não luta pelo (clube 18). Como é que eu vou lutar participando de um grupo que eu sei que não tem os melhores princípios?”

> E20 – “situação altamente politizada onde vários atores sem qualquer experiência querem assumir o poder do clube. Então, a partir dessa politização, o (clube 20) acabou decaindo, os resultados esportivos decaíram, e junto com práticas anteriores bem-intencionadas, mas amadoras, como não lidar com seus passivos, não tentar liquidar ações facilmente solucionáveis.”

Ferraz e Serra (2021) destacam que os modelos associativos dos clubes possuem estruturas administrativas engessadas, politizadas e instrumentalizadas, tornando-as consequentemente morosas demais para o contexto competitivo do mercado. Estas situações são descritas pelos entrevistados das seguintes maneiras:

> E12 – “O Conselho Deliberativo, em tese, deveria nortear as ações da diretoria executiva, definir as metas, objetivos. Na prática, isso não acontece, o Conselho Deliberativo hoje é um órgão muito mais político do que administrativo.”
> E12 – “Hoje eu posso dizer que dentre os 180 funcionários, eu acredito que uns 10% são questões políticas.”

> E14 – “Deveria ter, não há exatamente prazos para feedbacks. Estamos inclusive reformando o Estatuto Social, que não avançou muito rapidamente no ano passado.”
> E14 – “Eu acho que é a demora em responder às demandas (...) dentro do Conselho Deliberativo e responder às demandas do Conselho Deliberativo, muito lento para responder ofícios, marcar a reunião (...), conversa, mas não anda”.

E17 – “Eu te diria que é profissional em termos percentuais, acho que uns 25%”.

E17 – “uma mistura entre o que é ser conselheiro e o que é fazer parte do executivo. Então, muitas vezes há uma certa tensão, que às vezes até beira a ingerência.”

- **Pessoas** (E2, E3, E12, E18);

- De acordo com Santos (2020, p. 57):

> os donos de clubes de futebol hoje podem ser divididos em quatro grandes grupos. Três deles são diretamente relacionados à utilização do clube como ferramenta de propaganda e/ou publicidade; (...) 1) geopolítica: Estados interessados em fazer dos clubes suas ferramentas de “*soft power”;* 2) política eleitoral: personalidades ou grupos políticos dispostos a investir em um clube de massas para reverter seu sucesso esportivo em capital político;

E2 – “O maior problema no negócio para mim é o ego. Muita gente que quer estar no futebol tenta ter um pouco mais de exposição. E pensam muito no individual. E as pessoas têm que entender que o clube é muito maior do que elas”

E12 – “Nós já tivemos ex-presidente aqui que foi candidato a deputado, veio gente candidato a senador, que usou o clube para ter uma projeção dentro da comunidade fora do nosso quadro associativo para se tornar conhecido, e aí se tornar representante do povo.”

Oliveira (2022) acredita que com a instituição das SAFs nos clubes, a existência daqueles dirigentes, tão comuns no futebol brasileiro, que tanto tiraram proveito próprio das sociedades sem fins lucrativos, envolvendo corrupção, em operações obscuras com orçamentos milionários das coletividades, passe a inexistir, uma vez que os clubes terão um caráter privado que visa o lucro, fato que pressupõe que os dirigentes e/ou dono(s) tenham boas práticas de gestão do negócio, sempre objetivando seus lucros e valorização.

O termo governabilidade é aplicado à questão da capacidade social de enfrentamento, de maneira produtiva, de oportunidades e desafios presentes em determinado momento a esta, sofrendo influência de valores, atitudes, culturas e modelos mentais presentes em determinadas sociedades. Então, esta governabilidade varia conforme a governança (qualidades institucionais existentes), presentes nas normas, procedimentos, convicções e crenças que regulam a vida coletiva da sociedade ou comunidade, tornando desta maneira, a governança como determinante da governabilidade, que por sua vez, junta as capacidades de atores

socioeconômicos e políticos com as capacidades de governo, e da qualidade de lideranças atuantes no Estado, sociedade, organizações e no mercado (Prats; Lasagna, 2009 apud Benedicto et al, 2013).

Edwards, Soares e Lima (2013, p. 28) entendem a GC "como atributos de gestão que definem como a autoridade e a responsabilidade são distribuídas com o objetivo de se alinhar a interesses de investidores de recursos e gestores."

Os trechos abaixo evidenciam as questões de interesses pessoais e falta de políticas de governabilidade:

> E12 – "Depende muito do presidente executivo, se ele vai dar esse espaço ou não. (...) o Conselho Deliberativo é mais político do que técnico, as pessoas às vezes buscam notoriedade, querem estar na mídia, esse tipo de situação, porque têm ambições outras que não sejam o clube e até mesmo dentro do clube, de querer ser suceder o presidente executivo".

> E18 – "No futebol, os dirigentes querem ser conhecidos, famosos, poderosos. Isso faz com que eles criem situações de projeção, com amigos ricos, desfilar por aí, e é o que todo mundo quer."

- **Governança** (E3, E12, E17, E18, E20).

Para Nakamura (2015), CBF (2019), Oliveira (2022) e Ferraz e Serra (2021), a falta de boas práticas de gestão corporativa e governança são apontadas como limitadores ao desenvolvimento dos clubes, sendo que a adoção de formato de clubes empresas é considerada como um possível caminho para que os clubes e o negócio do futebol prosperem no Brasil. Esta falta de boas práticas pode ser evidenciada em alguns clubes, conforme podemos observar abaixo:

> Sobre a frequência que a gestão se reporta ao conselho deliberativo:
> E12 – "No estatuto, reza que seria trimestralmente, na prática, acontece semestralmente."

> Sobre prestação de contas da administração ao conselho deliberativo:
> E17 – "Não há uma frequência determinada no estatuto"
> Sobre práticas de governança:
> E17 – "o fluxo de informações não é eficiente"

O sistema jurídico nacional já possuía, antes mesmo da aprovação da SAF, medidas regulatórias suficientes para que entidades desportivas (sendo sociedades

empresárias ou associações civis) conseguissem funcionar usando mecanismos que possibilitassem a recuperação e equilíbrio da saúde financeira dos clubes. Aliadas a isso, as práticas adotadas por cada uma das entidades desportivas poderiam garantir muitos mecanismos de controle e responsabilidade na gestão dos clubes (Ferraz; Serra, 2021). Apesar destes mecanismos já existirem, há ainda nos clubes as estruturas administrativas engessadas, politizadas e instrumentalizadas citadas por Ferraz e Serra (2021), conforme os trechos abaixo:

> E12 – “o que acontece é que hoje se o presidente comete uma irregularidade, eu tenho que comunicar o Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo fazer um edital de convocação, reunir para poder afastar. E às vezes nesse trâmite você pode ter um prejuízo financeiro enorme. Para você ter uma noção, na gestão passada, eles atrasaram 6 meses de folha de pagamento e tributos e não aconteceu absolutamente nada, porque o Conselho Fiscal ficou de mãos amarradas, estávamos no auge da pandemia, não tinha como reunir ninguém. E se o Conselho Fiscal tivesse esse poder de afastar, teria afastado, e aí muita coisa poderia ter sido evitada. Graças a essa situação que aconteceu no passado, a atual administração herdou uma dívida de 80.000.000 e um time rebaixado para a Série B, com um orçamento de 40 milhões.”
> E12 – “essa questão de se ter um clube mais profissional, visa mitigar essa situação política, essa situação de exposição, de uma intervenção mais rápida, um acompanhamento maior, tanto do Conselho Fiscal quanto do Conselho Deliberativo, deixarem de ser, principalmente o Deliberativo, deixar de ser um órgão político e ser um órgão mais atuante.“

King (2017) faz uma distinção entre os sentidos político e administrativo. Olhando do ponto de vista político, a governança centra-se na forma como o poder é exercido, quem se beneficia das decisões e ações, quem tem influência e quem decide. No sentido administrativo, a governança preocupa-se em estabelecer regras e procedimentos para a tomada de decisões, determinar os meios de otimizar o desempenho, facilitar a gestão empreendedora, eficaz e prudente, garantir conformidades, a gestão e avaliação de riscos e a conduta ética.

O trecho abaixo ilustra como a tentativa de manipulação do poder é exercida de maneira que ocorra a determinação da relação deste poder no sentido político, citado acima por King, culminando nas práticas de gestão e governança descritas sobre o clube 18:

> E18 – “olha o que ele (presidente do clube) propôs, a reeleição dele, a reeleição do Presidente do Conselho e a reeleição automática dos conselheiros eleitos por mais um mandato.”

Edwards, Soares e Lima (2013, p. 28) entendem a GC “como atributos de gestão que definem como a autoridade e a responsabilidade são distribuídas com o objetivo de se alinhar a interesses de investidores de recursos e gestores.”

Silveira, Barros e Famá (2003) afirmam que a governança corporativa é um conjunto interno e externo de mecanismos de incentivo e controle que objetiva a diminuição de custos advindos do problema de agência dos gestores. Desta maneira, a GC está intimamente ligada aos conflitos de interesses, ao acompanhamento de atividades e objetivos da administração por parte do conselho de administração, às auditorias independentes e conselhos fiscais para a manutenção da ética e transparência nas empresas (Camargos; Barbosa, 2010). Algumas dificuldades para a prática de GC são descritas abaixo:

> E17 – “está no Estatuto e é uma forma de governança que não funciona”.
> E17 – “este tem sido, inclusive, uma das nossas queixas dessa falta de simbiose ou conexão entre o executivo e o Conselho. Então ficou uma casa que cobra esperneia, que faz uma série de questionamentos, tem uma série de dúvidas, e que de um lado, o executivo que não consegue da forma mais adequada fazer uma comunicação mais clara, mais assertiva”.

O conselho de administração é um órgão estratégico da organização que ocupa papel principal no sistema de governança, e, dentre suas atribuições, destaca-se o papel de zelar pela segurança e evolução do patrimônio da empresa e prevenir os conflitos de interesses entre acionistas, gestores e demais *stakeholders* (Moura; Saulo; Gallon, 2012).

> E3 – “Eu acho que muito em função de estatuto desatualizado, falta de interesse dos conselheiros, falta de interesse dos associados. Acabou sendo prejudicado pela falta de acesso às informações econômico-financeiras, de forma mais tempestiva, pelo não acesso de informações sensíveis que não eram divulgadas pelo conselho ser muito fechado”.

A existência da sobreposição das funções de presidente do conselho e executivo principal, a acumulação desses cargos por uma mesma pessoa é desaconselhada pelos principais códigos de governança corporativa, sob a alegação de que provoca excessiva concentração de poder, com consequências negativas para a empresa. A segregação das funções é fundamental para garantir a independência

do conselho de administração, já que as atribuições das duas principais funções da empresa são diferenciadas e potencialmente conflitantes (Moura; Saulo; Gallon, 2012). Abaixo podemos verificar a inexistência de boas práticas com relação a como o Conselho de Administração e a gestão estão relacionados:

> E18 – “Discutir o que está sendo feito, criticar, apresentar propostas. Mas parece que ele não existe, porque segundo um deles (...) ele falava que não adiantava, que falava mas não resolvia nada. O presidente dominava as ações do Conselho Administração! (...) você monta um Conselho, (...) Fica discutindo o dia inteiro, pagando almoço, viagem e tal e não resolvem nada. Quem vai resolver é o executivo. Mas você dá poderes fictícios àqueles que acham...” - Sou do Conselho Administração” (...) mas quem resolve é o presidente”.
>
> E18 – “esta é a realidade, tem o Conselho de Administração que está na mão do clube, o Conselho Deliberativo na mão do clube, o Conselho fiscal na mão do Clube, Conselho de Ética na mão do clube.” - Sobre o poder do presidente/administração

Existem alguns princípios básicos que os conselhos devem adotar, independentemente do mercado ou tipo de organização desportiva. Amundson (2004) apud Hoye e Cuskelly (2007) afirma que normalmente os conselhos de organizações sem fins lucrativos utilizam relatórios gerados pela equipe ou micro gerenciamento para monitorar, como se fosse bom o suficiente. O foco do monitoramento não é satisfazer a curiosidade dos membros do conselho ou ajudar o conselho a tomar decisões, mas sim ajudar os conselhos a avaliar o desempenho do CEO e até que ponto as práticas de governança estão sendo cumpridas, bem como as responsabilidades de supervisão. Além disso, Amundson (2004) apud Hoye e Cuskelly (2007) sugere que os conselhos devem implementar seis processos para conseguir um melhor monitoramento, sendo que um deles é:

- Auditoria de cumprimento de políticas – Políticas bem definidas auxiliam o conselho a fiscalizar a gestão, porém, os relatórios gerados pelo CEO não podem ser suficientes para garantir o cumprimento das políticas internas. Então, auditorias de *compliance* com as políticas devem ser realizadas anualmente em políticas selecionadas.

De acordo com o Football Governance Research Centre (FGRC), o padrão de governança corporativa dos clubes de futebol profissionais ingleses era fraco, especialmente o nível de conformidade com a legislação societária e os códigos de

governança corporativa. (King, 2017; Hoye; Cuskelly, 2007). Hamil et. al. (2004) também encontraram evidências de baixos padrões de governança corporativa em clubes profissionais, com falta de mecanismos adequados de controle externo e interno. A gestão de riscos era fraca e, como resultado, até 2015/2016 muitos clubes enfrentavam condições financeiras perigosas. Em contrapartida, existem poucos clubes ricos sob propriedade estrangeira (King, 2017).

Podemos verificar nas falas abaixo, os problemas de implantação da GC nos clubes:

> E17 – “Isso se cumpre até a página 2 (sobre cumprir o Regimento interno em governança”.
>
> E20 – “Nós temos estudos, nós temos algumas condutas tínhamos um livro de relacionamento interno, código de ética. A grande questão é que a gente tem essas regras, a questão é ver como está a aplicabilidade dessas regras. Uma coisa é ter as regras, outra coisa é aplicar as regras.”
> E20 – “deveria ter aplicação dessas regras, mas partes são aplicadas, partes não são.”

- **Práticas em clubes empresas** (E1, E4, E7, E8, E16, E19):
    - **Gestão** (E1, E4, E7, E8, E16, E19);

Para Nakamura (2015), CBF (2019), Oliveira (2022) e Ferraz e Serra (2021), a falta de boas práticas de gestão corporativa e governança são apontadas como limitadores ao desenvolvimento dos clubes, sendo que a adoção de formato de clubes empresas é considerada como um possível caminho para que os clubes e o negócio do futebol prosperem no Brasil.

Na Europa, no que diz respeito à gestão eficaz e às práticas sofisticadas, quando comparado com outras indústrias, o desporto profissional, exceto por alguns casos, em termos de negócios, apesar do crescimento exponencial, é muitas vezes considerado inferior. Uma possível explicação para isso reside na ausência de um modelo de gestão eficaz para os clubes profissionais (Söderman, 2013).

Os clubes brasileiros estão melhorando bastante suas práticas, e exatamente conforme Söderman afirma acima, alguns ainda trabalhando nisso, conforme podemos constatar abaixo:

> E1 – “a sólida estrutura administrativa que o clube vem montando há mais de 5 anos. Então, o que o (clube 1) está colhendo hoje é fruto de um trabalho que começou há 5 anos, de

profissionalização, pensando no longo prazo. Tudo isso faz a diferença e contribui para que a (clube 1) viva o que vive hoje."

E7 – "acho que hoje a gente está caminhando, especificamente o (clube 7), para um nível muito grande de excelência"
E7 – "fizemos uma parceria com uma das maiores empresas de consultoria do mundo hoje, para fazer um planejamento estratégico do (clube 7). Então a gente já desenhou esse planejamento estratégico até 2030, então é algo que também no futebol brasileiro, não tenho a menor dúvida que nunca foi feito".
E7 – "De fato, a característica que a gente tem de uma startup."

E8 – "é gerido como uma empresa normal. O (clube 8) tem uma estrutura administrativa muito enxuta, a tomada de decisão é rápida, a gente traça o que que vai fazer durante o ano, e em cima disso a gente executa. Não temos Conselho, (...), 90% das decisões são coisas que já estão no nosso planejamento, então assim, é bem dinâmica a administração do (clube 8), é algo que eu comento internamente que o (clube 8) tem que ser destacar em relação aos outros, por ter uma estrutura e uma velocidade de tomar a decisão de resolver problemas muito maior do que os outros clubes."
E8 – "a gente consegue fazer as mesmas coisas que esse pessoal faz, gastando menos, bem menos." – Comparando-se com os outras SAFs.

E16 – "nós tivemos que fazer uma análise de viabilidade econômica, onde nós colocamos todo o nosso investimento na construção do centro de treinamento e desenhamos uma projeção de economia com investimento em atletas profissionais na medida em que se a gente produz, nós precisamos contratar menos. E uma expectativa também de nós termos um *surplus*, um excesso de atletas que seriam vendidos (...) a gente teve que fazer uma análise, viabilidade de uma unidade produtora, de uma fábrica que vai ter o seu investimento e o seu retorno (...) e um excesso de produção de atletas para que eles possam concluir (...) seu desenvolvimento máximo de carreira em outro clube profissional."

E19 – "há um rigor muito grande na parte financeira, há um rigor muito grande nos processos e no estabelecimento de metas."

Marcelo Claudino, fundador da Top Soccer, afirma que a SAF abre a possibilidade para que ocorra a transformação profissional, sendo mais transparente, oferecendo mais e melhores informações ao público, incluindo seus torcedores (Julião, 2022). Esta preocupação aparece nas práticas do clube 16, conforme o entrevistado:

E16 – “que já entendo que difere dos outros grupos, a parte de operações do *match day*, também fica com a parte administrativa do clube para que a parte esportiva possa ser dedicada ao desempenho, e não ao show.”

- **Governança** (E1, E4, E7, E16, E19).

Oliveira (2022), aponta práticas de governança como caminhos para que as receitas dos clubes cresçam. Os europeus têm se dedicado à (...) gestão e governança, permitindo-os serem mais eficientes na geração de receitas (CBF, 2019). No entanto, os clubes-empresas brasileiros também têm se dedicado às práticas de GC, conforme trechos abaixo:

E16 – “nós temos todo o meandro operacional de uma indústria.”
E16 – “nós estamos dentro de uma estrutura de governança de uma multinacional, a gente se submete às regras de compliance do grupo”.
E16 – “nós temos todas as regras de compliance de uma indústria, então nós temos políticas de alçadas para aprovações de despesas. A gente tem políticas de aprovação de investimentos. Nós temos políticas de gastos de viagens. Nós temos políticas e alçadas de aprovação para pagamentos. Na esfera de tesouraria, nós temos alçada de aprovações desses pagamentos, com limites até determinado montante, uma pessoa apenas aprova, mais do que esse limite até um determinado limite, o general manager tem que aprovar, acima um determinado limite nós precisamos de uma aprovação de alguém de cima considerando a qualidade do gasto, se é investimento, ou se é uma despesa e se isso está dentro da estratégia aprovada”.
E16 – “Nós temos uma estrutura de compliance, governança muito sólida, muito consistente que atende os ditames jurídicos que poderia atender os ditames regulamentares.”

E19 – “a gente passa a ter governança, compliance, coisas que num clube associativo é mais difícil.”

Quando perguntados sobre o conflito de interesses pessoais e do clube:

E1 – “Eu não percebo isso, não vou dizer que não tenha, mas eu não percebo. Está muito claro aqui o objetivo do clube de aumentar o nível de competição, aumentar a entrada de recursos para o clube. (...) Eu não percebi nada ali de vínculo, questão pessoal que sobrepusesse os interesses do clube.”

E16 – “Do investidor através da manutenção e da austeridade na gestão esportiva do clube na gestão financeira do clube.”

Praticamente todos os códigos de governança ressaltam a importância de um Conselho de Administração composto por uma maioria de membros externos – não executivos – na companhia. Essa recomendação reflete a ideia intuitiva de que a principal função do conselho é monitorar a gestão da empresa e que somente conselheiros externos profissionais podem ser monitores eficazes. Segundo os códigos de governança, um Conselho de Administração dominado por executivos pode atuar como um mecanismo de defesa dos gestores (Silveira; Barros; Famá, 2003).

O conselho de administração deve atuar de forma a proteger o patrimônio da companhia, perseguir a consecução de seu objeto social e orientar a diretoria a fim de maximizar o retorno do investimento, agregando valor ao empreendimento. Os princípios da governança corporativa são: Transparência, Equidade, Prestação de Contas e a Responsabilidade Corporativa (Santos; Aragaki, 2015).

Sobre o Conselho Consultivo do clube 7:

E7 – “hoje tem um Conselho Consultivo, que é formado por empresários de diversos setores, de grande sucesso. Temos o Conselho de Administração, e a forma como cada coisa que a gente vai executar, procuramos o caminho de quem é o mais especializado na área.”

E7 – “eles fazem um papel apenas, realmente de conselho na essência da palavra, a gente mostra tudo o que tem sido feito e eles vão dizendo onde eles entendem que está no caminho certo, onde não está, e aí a decisão de seguir ou não é nossa 100%. Eles não têm interferência nisso, o papel deles é, de fato, de aconselhar a gente.”

E7 – “são pessoas que foram convidadas de fato, para executarem um trabalho de conselheiros.”

E7 – “A gente tem uma reunião a cada 3 meses que é para acompanhamento, mostrar como é que está tudo acontecendo dentro do clube.”

Sobre o fato das pessoas do Conselho Consultivo já terem tido o atualmente terem alguma ligação com o clube 7:

E7 – “Não. Nenhum deles nunca foi ligado.”

E19 – “existe um Conselho de Gestão da SAF, que tem 2 membros do (clube 19, parte da associação), que é o presidente e um outro profissional indicado pelo presidente. Dentro desse Conselho tem o CEO da SAF e mais 3 ou 4 integrantes, acho que são 7 pessoas nesse Conselho de Gestão, que se reúne apenas para dar satisfação em relação ao contrato que foi firmado.”

> E19 – “nessas reuniões de Conselho, eles dão algumas sugestões, perguntam o que está acontecendo, eles querem a satisfação para ver se o contrato está sendo cumprido à risca, se os investimentos estão acontecendo da forma como está previsto em contrato. Eles têm que dar satisfação ao Conselho Deliberativo, então eles pegam as informações e levam para o Conselho Deliberativo, porque o Conselho também, de alguma forma, cobra se o contrato realmente está sendo cumprido”.

Clubes europeus que possuem maior qualidade na GC, especificamente com maiores propriedades gerencial e institucional, conselhos independentes e com tamanhos maiores, além de possuírem papéis separados de CEOs e presidentes de conselhos, possuem maiores níveis de lucratividade e viabilidade financeira (Dimitropoulos; Tsagkanos, 2012).

> E4 – “Então é por isso que convidamos profissionais, porque a relação de governança na SAF também tem que ser feita por profissionais. Então, nosso conselheiro fiscal é profissional. Nosso representante no Conselho de Administração é o Presidente do clube, mas possui know-how empresarial”.

- **Remuneração** (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E19, E20):
    - **Executivos remunerados** (E1 [até superintendência], E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10, E11, E13 [menos o Conselho de Administração], E14 [menos o Conselho gestor], E15 [até diretores estatutários], E16, E19, E20);

O futebol passou de clubes amadores, voltados para o hobby e desorganizados durante o século XIX para organizações de entretenimento com fins lucrativos ou organizações orientadas para criar experiências, dirigidas pelos melhores gestores do mercado empresarial como presidentes. Foram necessários grandes ajustes durante esta transição, incluindo desenvolvimentos, aperfeiçoamentos, formação de associações e o impacto das relações de poder. A dinâmica do futebol é diferente de outros negócios (Söderman, 2013). Desta maneira, os trechos abaixo corroboram com o autor quanto à necessidade de profissionalismo dos gestores.

> E2 – “Todos profissionalizados”.

E3 – “possibilidade de receber salário é importante para atrair novos profissionais, que foi o que aconteceu, 2 profissionais altamente qualificados foram atraídos para presidente, vice-presidente.”

E5 – “Todos os profissionais, o nosso presidente, hoje é o CEO do clube também. Ele responde como CEO.

E9 – “Todos os profissionais que tocam o dia a dia, todos os executivos são contratados, são profissionais do mercado.”

E11 - “o presidente, ele é 100% remunerado, com remuneração de mercado. Ele se afastou de suas atividades empresariais e é 100% remunerado, desde 2019, se não me engano. Ele é o único executivo que é 100% remunerado, os demais trabalham em meio período, e sua remuneração também é proporcional ao tempo parcial que trabalham.”

- **Executivos não remunerados** (E6, E12, E17).

Para Nakamura (2015), há muitas fragilidades nos clubes brasileiros que funcionam como impeditivos ao crescimento e enriquecimento, embora isso venha melhorando. O primeiro motivo seria a presença de dirigentes voluntários, que muitas vezes carecem da dedicação necessária para tal responsabilidade e não apresentam um preparo adequado para os cargos que ocupam. Além disso, o trabalho voluntário de muitos dirigentes, faz com que seja mais improvável que sejam suficientemente incentivados a ter uma atitude voltada à busca de resultados de alto rendimento.

Podemos constatar a questão do voluntariado abaixo:

E6 – “é uma gestão profissional? Em teoria, não. Na prática sim, eles não recebem por isso, mas o clube está sendo administrado como uma empresa”.

Ao falar sobre a diretoria executiva ser profissional:

E12 – “Não, esses são os associados.”

E17 – “Todos os voluntários, Presidente, Comitê de gestão, conselheiros, ninguém tem nenhum tipo de remuneração direta.”

- **Governança** (E3, E5, E6, E7, E9, E11, E12, E13, E14, E15, E18, E19, E20):

Neste código, é mostrado como aspectos de governança são colocados em prática pelos clubes, e qual a percepção dos entrevistados quanto ao status da GC em suas instituições, incluindo como as gestões prestam contas aos conselhos deliberativos

Hoye e Cuskelly (p. 130, 2007), afirmam que “a qualidade da governança corporativa dos clubes de futebol é uma determinante chave para o sucesso”. O papel dos conselheiros dos clubes, no formato associativo, que muitas vezes incluem centenas de pessoas, fica impossível de ser cumprido, não fiscalizando ou deliberando suficientemente sobre as questões do clube a longo prazo, diferente do que dizem os princípios de gestão corporativa, que nas empresas, é praticado com poucos conselheiros que representam os interesses dos donos (Nakamura, 2015).

- **Administração se reporta ao Conselho** (E3, E6, E9, E11, E12, E13, E14, E15, E18);

O ponto comum apresentado por EY (2020), Nakamura (2015) e Oliveira (2022) como impeditivo ao crescimento, é a necessidade de implantação de programas de governança com controles rígidos, que requerem a profissionalização da gestão, de maneira a superar os grandes problemas apresentados pelas trocas de gestores constantes, que prejudicam o planejamento a longo prazo. Nakamura e Cerqueira (2021) associam a melhoria na governança nos clubes com a criação de conselhos de administração que possuam um formato diferente dos atuais, baseados nas práticas de empresas de capital aberto, com práticas de transparência administrativas, assim como a contratação de gestores profissionais qualificados e bem remunerados (sobre os três subcódigos: Melhorando, Pode melhorar e Somente o necessário).

Por outro lado, Healy e Palepu (2001) afirmam que os gestores podem hesitar em divulgar informações aos investidores, pois isso pode comprometer a posição competitiva da empresa, revelando às concorrentes informações valiosas. As práticas de GC existem também para atenuar as assimetrias de informação melhorando a gestão, de acordo com Carmona, Fuentes e Ruiz (2016). Um dos problemas é que a governança no futebol é liderada por muitas visões diferentes, tornando-a problemática (Söderman, 2013). Isso reflete bem as práticas dos clubes que possuem diferentes políticas e atitudes entre gestões e conselhos deliberativos, conforme pode ser verificado abaixo:

E3 – “bimestralmente, que seria quando todos os conselhos têm a oportunidade de participar da reunião nessa assembleia do conselho deliberativo da mesa do conselho deliberativo, que é formado por 4 pessoas e do conselho fiscal, que é formado por 6 pessoas.”

E6 – “4 por ano. A reunião do conselho tem todo mês, então cada trimestre tem o balanço trimestral da apresentação, das contas do trimestre. Então, nessas reuniões de contas do trimestre, a administração vai, e quando ela é convocada para o conselho para qualquer motivo. Eventualmente numa reunião extraordinária que a administração peça para alguma coisa”.

E9 – “Em termos financeiros, há um reporte trimestral em que a gente publica as demonstrações financeiras como se fosse um ITR mesmo de uma SA. Não auditado, não precisa ser auditado, mas a gente faz como se fosse, quer dizer, a qualidade do material do ITR, está pronto para ter a auditoria da Ernst & Young, só não faz porque é muito caro e não tem essa exigência legal.”

E11 – “Eu interajo com eles, pedem para ter uma reunião comigo a cada 3 meses, também para poder explicar como é que está o andamento do planejamento estratégico. Eles não se envolvem na construção do plano estratégico, mas é uma atribuição deles acompanhar e fiscalizar, como é que está o andamento do plano estratégico também.”
E11 – “a cada 3 meses vai o presidente do Conselho de Ética, o presidente do Conselho Deliberativo e presidente do Conselho Fiscal comigo, só essas 4 pessoas, onde eu, de certa maneira, represento a diretoria para passar para eles, como é que está o andamento do planejamento estratégico do clube.”

E13 – “No estatuto do (clube 13), o Conselho Deliberativo, tem um papel bem relevante, de permitir a continuidade, até porque o Conselho, pode em eventual questão, destituir o Conselho de Administração, por exemplo. Então, (...) o Conselho de Administração sempre se reporta ao Conselho Deliberativo, tanto é que as contas precisam ser aprovadas pelo Conselho Deliberativo. O orçamento idem. As contas, tanto trimestrais quanto anuais, passam pelo Conselho Deliberativo e a gestão precisa da anuência dos conselheiros, com a maioria.”
E13 – “como os assuntos variam dentro do Conselho Deliberativo, eventualmente a administração pode ser convocada a prestar esclarecimentos, (...) existe a pauta fixa, que são aprovação de elementos como contas, balanços, mas também há a pauta flexível”.

E18 – “Reuniões quando interessa a eles reuniões extraordinárias, (...), caso contrário, uma reunião a cada 2 meses. O Balanço é uma vez por ano, para aprovar.”

- **Melhorando** (E3, E6, E7, E20);

E3 – “para o conselho deliberativo foram raras as vezes que houve esse nível de disclosure. Mas a divulgação de informações no site do clube e em outros canais do clube como as mídias sociais avançou bastante nesse ano e é um nível razoável de prestação de informação.”
E3 – “são atos previstos no estatuto, então não é um ato de administração, mas é um ato requerido pelo estatuto. Então a demonstração intermediária não foi uma iniciativa da diretoria, foi uma prerrogativa estatutária, bem como um plano de ação anual, apenas atualização do orçamento, que foi uma questão que a diretoria quis fazer. Então há um nível razoável de divulgação de informação. Obviamente que poderia ser aprimorado, mas acho que se a gente analisar de uma perspectiva histórica, houve uma evolução sensível este ano.”

Quanto à existência de um guia interno de governança corporativa:
E6 – “Ainda não, ainda não tem esse não, não existe essa guia, existe basicamente o que eles estão criando. Isso está sendo incorporado, está sendo criado nesse momento”

E7 – “quando eu vou montar um plano de governança, não vou fazer um da minha cabeça, não é? Então eu vou contratar uma empresa que é especializada para nos ajudar com isso. Como a gente tem feito isso de maneira muito, eu diria que planejada, em breve, quando tivermos ele todo pronto, ele vai estar no nível de transparência e organização acima até de grandes empresas multinacionais.”

Relativo à divulgação das informações (*disclosure*) entre a gestão e o conselho deliberativo:
E20 – “Isso é uma coisa que está em aprimoramento. (...), hoje em dia a gente tem que fazer uma divulgação mais apropriada de situações relevantes para que o Conselho tenha conhecimento”.

- **Pode melhorar** (E3, E6, E9, E11, E13, E14);

E6 – “A transparência é um dos pilares dessa gestão e era para ser de todas as questões”.

E9 – “Eu acho que a gente pode evoluir na estrutura. Eu acho que a estrutura de governança do (clube 9) é bem, como você falou, participativa, transparente, mas a gente pode evoluir um pouco mais em termos de o presidente ainda tem muito poder.”

E11 – “se o (clube 11) fosse uma SAF, começaria a ter mudanças, as práticas de governança seriam diferentes”.

Sobre *disclosure* no clube 13:

E13 – “Eu diria que é um nível satisfatório de comunicação de informação. Por exemplo, os conselheiros caso demandem, têm acesso a todas as informações.”

- **Somente o mínimo necessário** (E5, E7, E19).

E5 – “As informações são as informações claras que são repassadas quando há necessidade de alguma decisão relevante, e as informações que repassamos são as informações financeiras e resultados financeiros, balanço patrimonial, etc.”
E5 – “Nós temos ordinariamente uma reunião que é marcada, que é a reunião anual de prestação de contas. Quando existe alguma questão relevante, nós convocamos uma assembleia extraordinária”.

O trecho abaixo se refere a quanto a SAF se reporta ao presidente do clube associativo:

E7 – “O que a gente tem que reportar a ele, são quanto a questões obviamente que dizem respeito à associação, então, por exemplo, a recuperação judicial, a gente ajuda nas negociações e aí vamos reportando a ele, porque são mais de 400 credores. Mas, por exemplo, decisões do dia a dia do futebol, ele sabe pelo jornal igual a todo mundo.”

E19 – “Tudo o que está dentro do contrato que eles precisam prestar contas, só isso.”

Categoria 6 (C6) – **Impacto da SAF no clube** ⇒ Esta categoria reúne os códigos e subcódigos que estão relacionados aos impactos sofridos pelos clubes após a implantação do formato empresarial.

- **Nada mudou** (E1, E8);

E1 – “por ser um clube 100% estruturado, nada o impediu de fazer essa migração para a SAF (…), um pouco melhor estruturada em relação aos outros clubes, o (clube 1) já antecipou. Então, já fez toda a estrutura da SAF lá”
E1 – “Do ponto de vista do marketing, não foi impactado negativa ou positivamente por essa estrutura legal aqui no clube.”

E8 – “o SAF para um clube corporativo como o (clube 8) é simplesmente um incentivo fiscal. Isso não muda nada. Tivemos que criar um Conselho, mas são coisas, digamos assim, mais de exigências legais do que de exigências operacionais do dia a dia.”

- **Benefícios da legislação** (E1, E8);

Uma das vantagens do modelo SAF para os clubes ocorre com relação à carga tributária requerida das empresas em geral, uma vez que pagam 5% da receita em tributos, enquanto uma empresa teria uma carga de 20%. Como associações, os clubes pagam de 3,5% a 4%, que é bem próximo do modelo da SAF, porém, sem as vantagens de ser uma empresa (Julião, 2022). Este mesmo ponto pode ser confirmado pelas falas abaixo:

> E8 – “o SAF para um clube corporativo como o (clube 8) é simplesmente um incentivo fiscal.
>
> E1 – “esse formato jurídico, talvez tenha um impacto maior na área financeira do clube, que tem a questão de tributação e na própria área jurídica”

Além da tributação menor, o E8 afirmou que podem receber outros benefícios por meio da Lei 14.193/2021, a “Lei da SAF”:

> E8 – “Outra alternativa da SAF é que você pode arrecadar recursos com doações do Imposto de Renda para poder investir na base. Você pode construir um campo, construir um estádio, você pode financiar o salário dos funcionários da sua base com essas doações, você pode comprar suplementos lá, comida para esses atletas com essas doações, da base, do futebol amador. Então, acho que as duas principais vantagens do SAF para nós foram essas”.

- **Melhora na imagem do clube** (E7, E19);

> E7 – “Não tenho dúvidas que para todos os Stakeholders a mudança é muito clara”.
>
> E19 – “Isso eu acredito que a SAF faz, a credibilidade retorna.”

- **Pagamentos sendo feitos** (E4, E19);

> E4 – “tem uma equipe que trabalha nessa interação clube-SAF, uma equipe de profissionais de controladoria. As dívidas estão sendo pagas.”
>
> E19 – “a entrada do SAF basicamente corrige esse erro de anos, porque aí você gera credibilidade no mercado, ele volta a gerar pagamento de dívidas, pagamento de salário em dia, investimentos. Isto é o que o SAF oferece a princípio.”

- **Grandes mudanças** (E4, E7, E16, E19):
    - **Profissionalização** (E4, E7, E16, E19);

As perspectivas com a adoção do formato empresarial pelos clubes, segundo Ferraz e Serra (2021) (quando este trabalho foi publicado ainda não tinha sido aprovada a SAF), seriam de uma ruptura com essas práticas e modelos antiquados apontados, com maior transparência e profissionalização, contando com órgãos internos que fariam a autoadministração e fiscalização, responsabilizando os gestores por seus atos (apesar de já existirem certos instrumentos para isso no formato associativo), oferecendo segurança e maior estabilidade no ambiente de negócios, viabilizando melhores ofertas de créditos, entrada de investimentos e pagamentos de dívidas. Isso pode ser verificado abaixo:

> E7 – “houve um primeiro movimento de demissão de vários funcionários. Primeiro, obviamente, por reduzir o quadro de pessoal para caber dentro de um orçamento e, segundo, por compreender que muitas pessoas não estavam qualificadas para permanecer neste quadro.”
> E7 – “hoje eu diria que é 100% profissional. E até nas escolhas temos um processo seletivo, abre vaga via LinkedIn, as pessoas se inscrevem, fazemos entrevista, então segue um processo completo, é transparente e profissional.”
>
> E16 – “O profissionalismo da estrutura”

- **Relação com a associação** (E4, E19);

De acordo com Setia-Atmaja, (2009); Sur, Lvina e Magnan (2013) a literatura existente, revela que a estrutura de propriedade da organização afeta os papéis e a composição dos conselhos (*boards*) corporativos, concentrando mais o poder. Isso pode ser demonstrado pelas falas dos entrevistados abaixo, ao descrever como as novas gestões dos clubes-empresas se relacionam com as gestões das associações:

> E4 – “tudo que diz respeito ao futebol do (clube 4) agora é administrado pela SAF, tudo que é (clube 4) que não é futebol é administrado pelo clube”.
> E4 – “o departamento de futebol, como o chamamos, tem uma relação de poder diferente. Então, nós do clube temos pouquíssima interferência dentro do clube. Agora o que nos cabe, em geral, mas não só, é garantir que o acordo está sendo cumprido”.
>
> E19 – “eles não têm uma conjunção. Digamos assim, cada um trabalha em um setor diferente e não se comunicam no dia a dia.”
> Maneira como a SAF enxerga as petições apresentadas pela parte associativa:
> E19 – “Eles consideram tudo uma encheção de saco.”

> E19 – “Foi duro para o pessoal abrir mão do poder lá no (clube 19), os caras mandavam, no outro dia já não manda mais nada”.
> E19 – “O (clube 19 parte da associação) não tem poder de decisão no futebol, todas as decisões são tomadas pelo (clube 10) SAF, através dos dirigentes do (investidor da SAF)”.
> E19 – “existe um Conselho Gestor da SAF, que tem 2 membros (…) do (clube 19 - associação), que é o presidente e outro profissional indicado pelo presidente. Dentro deste Conselho está o CEO da SAF e mais 3 ou 4 membros, (…) este Conselho de Administração, que reúne apenas para informar sobre o contrato que foi assinado (…), portanto toda a relação dentro do futebol com o clube associativo (clube 19) é só através dessas 2 pessoas.”

- **Processos** (E4, E19);

As mudanças de processos internos nos clubes se fizeram necessária para que pudessem contemplar as exigências da Lei 14.193/2021, conforme o que foi colocado no referencial a seguir.

O advogado Rafael Marcondes afirma que além da adoção pela SAFs dos controles já citados, relativos à governança, ocorrerá a fiscalização pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que servirá como mais um incentivo aos investidores, tranquilizando-os pela maior segurança (Coccetrone, 2022).

Estas mudanças podem ser representadas abaixo no que disse o entrevistado:

> E4 – “Sim mudou muita coisa e tem alguns processos que ainda precisam ser mudados.”
> E4 – “quando se fala em obrigações corporativas, é óbvio que a SAF tem um dever de transparência com a comunidade e tem um dever de transparência com os órgãos internos, incluindo o Conselho Fiscal. O que está acontecendo é que a SAF, por ser uma empresa nova e o (clube 4) original não tinha controles internos, não tinha controles internos em nível avançado, a SAF está criando tudo novo.”

- **Gestão interna** (E4, E7, E16, E19).

O formato de clube-empresa pressupõe inúmeras mudanças para os clubes que vieram/virão do formato associativo, incluindo a implementação de gestões profissionais, que proporcionarão vantagens para os novos investidores, incluindo a maior segurança jurídica e a possibilidade de captação de recursos financeiros, entre outras (Nakamura, 2015; CBF, 2019). Conforme o trecho da Lei 14.193/2021 abaixo, são previstas várias ações de gestão:

> Institui a Sociedade Anônima do Futebol e dispõe sobre normas de constituição, governança, controle e transparência, meios de financiamento

> da atividade futebolística, tratamento dos passivos das entidades de práticas desportivas e regime tributário específico; e altera as Leis nºs 9.615, de 24 de março de 1998, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (BRASIL)

Estes impactos foram relatados de maneira a confirmar o que dizem Nakamura e CBF pelos entrevistados em suas falas abaixo:

E4 – “em termos de gestão de futebol e de operações, mudou completamente”.
E4 – “Hoje a gente está falando de uma SAF que tem 500 profissionais, mas que até 10 meses atrás não tinha software de gestão.”
E4 – “muitos dos controles, dos ERPs do ajuste de governança ainda estão sendo feitos, ainda está em um processo que começou do zero, você cria um processo.”

E7 – “já temos escritórios contratados, terceirizados para montar esse trabalho de governança e compliance.”
E7 – “não forma uma equipe de acordo com as oportunidades de mercado. Temos um conceito de time e esse time para ser formado tem que se enquadrar nesse conceito, então isso ficou muito claro na mudança de cultura dentro do clube”.
E7 – “que deixa de ser algo como um órgão público, desculpe a analogia, para ir para algo moderno, como uma startup, então isso seria, eu acho, a grande diferença”.

E16 – “tentando criar uma estrutura que seja mais possível na Europa, começando um clube do zero.”
E16 – “a combinação de ter um profissional respaldado e qualificado (…) aliado a uma estrutura de investimento de um investidor dedicado ao esporte é o que, de fato, sustenta a relevância do clube hoje”

- **SAF ajuda a associação** (E7);

E7 – “a gente vai pautando-os das coisas que eles precisam fazer. Durante algum tempo a gente fazia a gestão de caixa deles, para poder ajudá-los a sobreviver. Então a SAF, no final das contas, ela vira um tipo de babá da associação. Durante um tempo, até desmamar de vez e eles seguirem a vida deles.”

- **Fim de relações deletérias com a imprensa** (E4).

E4 – “não aceitará mais lidar com um jornalista que gosta de receber privilégios para falar bem daquele clube em particular. E privilégios de toda espécie, isso não vai acontecer mais, porque não somos mais dependentes financeiramente e também não precisamos praticar, que são

> práticas abomináveis dentro de um conjunto do que entendemos do futebol profissional, do futebol não só do (clube 4), mas o sistema de futebol no Brasil".

Categoria 7 (C7) – **<u>Impactos das SAFs no futebol brasileiro</u>** ⇒ Esta categoria mostra as principais mudanças que podem ocorrer no futebol brasileiro em geral após a chegada das SAFs.

- **Permitir investimentos** (E1, E5, E10, E11, E15);

Em todos os casos de sucesso, nas cinco maiores ligas de futebol europeias, ocorreu um processo de transformação de modelo jurídico dos clubes, passando de associativos para clubes empresas, de modo que os permitisse, inclusive, captar mais recursos financeiros junto aos investidores, fato crítico para que o atual estágio de sucesso fosse atingido (Ernst & Young, 2020).

O modelo inglês demandou que os clubes adotassem o formato de clubes empresas, que os obrigou a abrir seus capitais para investidores externos, causando duas grandes mudanças: a primeira referente a investimentos vindos de várias partes do mundo, globalizando desta maneira o campeonato inglês; a segunda se refere à enorme quantidade de investimentos aportados no negócio, tornando este mercado o mais rico do mundo (Ferraz e Serra, 2021).

Para o consultor César Grafietti, a SAF oferece oportunidades para clubes no formato associativo no Brasil que enfrentam dificuldades para crescer (Julião, 2022).

O advogado Rafael Marcondes afirma que além da adoção pela SAFs dos controles já citados, relativos à governança, ocorrerá a fiscalização pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que servirá como mais um incentivo aos investidores, tranquilizando-os pela maior segurança (Coccetrone, 2022).

Os pontos acima mencionados podem ser encontrados nos seguintes trechos dos entrevistados:

> E1 – "elevar o nível das disputas, melhorar o nível esportivo do clube."

> E5 – "o modelo associativo atingiu o seu limite".
> E5 – "Para darmos um novo salto, que é nos tornarmos, talvez, o time principal da América, é necessária a chegada e a entrada de um investidor."

> E10 – “porque a gente entende que se chegar um investidor vai ser muito bom para o (clube 10). Porque a gente vai poder investir em jogador, a gente quer ganhar títulos Internacionais pelo projeto de internacionalização da marca (clube 10).”
>
> E11 – “Então, não podemos continuar dependendo só dessa receita orgânica que criamos, para ganhar maior capacidade de investimento, precisamos ir para uma liga, se a liga for formalizada, ela precisa virar SAF para que possamos arrecadar mais recursos.”
> E11 – “para arrecadarmos mais, para podermos ser mais competitivos, sabemos que vários clubes estão evoluindo em termos de valores orçamentários, dinheiro novo vindo dos SAFs, então o futebol está ficando muito competitivo, e se não tivermos o nível de receita, pelo menos semelhante a eles, podemos nos tornar pouco competitivos.”
>
> E15 – “mais à frente deverá vir o SAF para quem quiser competir. Talvez os clubes que são organizados (…) porque tem limite de rendimento, tem limite de investimento, talvez se fosse um SAF com mais investimento, poderia ter mais condições de investimento. (…) tornar-se mais robusto, mais forte para poder competir com aqueles clubes que têm maiores receitas, maiores investimentos.”

- **Socorrer clubes em dificuldades financeiras** (E1, E4, E9, E15, E16, E17, E18, E19, E20);

Oliveira (2022) explica o momento de condição precária do futebol brasileiro, sendo que muitos clubes estão há décadas em situações praticamente irreversíveis quanto à inviabilidade financeira, acumulando dívidas de aproximadamente R$ 10 bilhões.

Ferreira e Motta (2021) acreditam que, historicamente clubes associativos que estão em situações financeiras ruins, enxergam neste modelo uma alternativa para que a situação seja revertida. Então, a SAF oferece oportunidades para clubes associativos brasileiros que estão em situações financeiras difíceis (Julião, 2022). De acordo com o consultor do Senado, Barbosa Júnior, inicialmente, o foco está em sanear a gestão e melhorar as fontes de financiamento da iniciativa privada (Oliveira, 2022). Os trechos corroborando com isso que foram extraídos das entrevistas são:

> E4 – “então tem que fazer SAF, não tem jeito, para mim hoje no Brasil o caminho é todos eles virarem SAF, até porque não é só a questão financeira, é uma questão de gestão, de governança.”

> E9 – “é que SAF é uma boia salva-vidas para clubes que estão sem dinheiro para encher gasolina do ônibus, sem pagar salário, alimentação, enfim, necessidade básicas de operação. Então a SAF serviu para esses clubes conseguirem dinheiro de fora, eles não têm condições de organicamente sobreviverem. Então, foi uma forma de, com injeção de capital de um investidor, sobreviver e ir subindo de patamar, mas passando adiante toda gestão, vendendo 70, 90% etc.”

> E16 – “foi uma legislação com grande ímpeto por parte de quem a defendeu, necessário”

> E18 – “se você pegar Vasco e Cruzeiro que estavam mortos, então fica ideal”.

> E19 – “não tinha mais como administrar porque não tinha dinheiro, e sem dinheiro você não pode fazer nada, então todo o dinheiro que você arrecadou foi para pagar dívidas e assim por diante. E aí não teve investimento, não teve nada que pudesse fazer o clube crescer. Então eu acho que a entrada do SAF basicamente corrige esse erro de anos”

- **Preservar o projeto dos clubes** (E4, E5, E6, E10, E12, E17, E19);

A CBF aponta como necessária a melhoria da gestão e governança e do produto Futebol**,** afirmando ser preciso de forma célere melhorar a governança dos clubes para que estes possam ser mais eficientes na geração das receitas recorrentes. (...) O desafio é que este caminho, para boa parte dos clubes, não é simples considerando principalmente a dificuldade no fluxo de caixa e a incapacidade de planejar a médio e longo prazo (CBF, 2019).

Outros problemas inerentes ao modelo associativo são a dificuldade de implementação de projetos a longo prazo, visto que há trocas de gestores a cada ciclo eleitoral e as interferências políticas (Ernst & Young, 2020). Desta maneira ocorre uma “incapacidade de planejar a médio e longo prazo.” (CBF, p.54, 2019). Este ponto foi recorrentemente citado pelos entrevistados, conforme alguns trechos abaixo:

> E5 – “Com a entrada do investidor você vai preservar todo esse projeto e o que buscamos, pois gente que está em um clube que não tem dono, pode aparecer um maluco em uma eleição, por exemplo, digamos o time perde durante o ano e a torcida é muito apaixonada. Eles poderiam vir, formar um grupo, a torcida fica chateada porque o clube era ruim e um maluco poderia tomar o controle aqui e destruir isso em alguns anos, em uma única gestão”.

E6 – “Estamos começando, engatinhando para nos tornarmos SAF. (…) ainda não mudamos, porque queremos deixar bem amarrado, todo o estatuto está mudando para que, eventualmente, se perdermos as próximas eleições, outro grupo terá que continuar. Então estamos mudando todo o estatuto do clube para que isso seja uma política, como se fosse uma política de estado e não de governo”.

E12 – “toda vez que mudam o presidente acaba se mudando, se perde muito o que foi feito. Então nós precisamos profissionalizar, acabar com esse negócio de colocar A, B ou C porque é meu amigo”.

E17 – “há mudança de presidente a cada 3 anos, então a cada 3 anos, muitas vezes é quase como começar do zero. Então fica difícil administrar e manter a perpetuidade”.

E19 – “a continuidade de uma boa gestão, ela é importantíssima no decorrer dos anos.”

- **SAF para clubes mais bem estabelecidos financeiramente** (E1, E15);

E15 – “uma terceira onda, clubes que mesmo com situação financeira, digamos assim, gerenciada, podem pensar em virar SAF, o que eu acho mais difícil. É difícil imaginar Flamengo, Corinthians, Palmeiras virando SAF, mas acho que não é impossível.”

- **Mudanças além dos clubes** (E4);

O contexto político no qual uma organização desportiva está inserida desempenha um papel fundamental na administração das organizações sem fins lucrativos e, em muitos países, os governos podem sustentar a governança do desporto, se comparados com países onde um papel indireto ou marginal é desempenhado pelo Estado (King, 2017). Assim, os contextos político e de políticas para a governança esportiva podem ser um desafio para os administradores. A partir do termo “políticas”, King (p. 5, 2017) considera “um conjunto acordado de ideias que sustentam um curso de ação” normalmente enquadrado na componente política da governança ou nos estudos de relações de poder.

Relativo ao que afirma King acima quanto ao contexto político e de poder envolvendo entidades e o Estado:

E4 - “não adianta isso tudo, quando a gente muda, fala de governança, estamos falando não só da mudança no clube, mas falamos das entidades que administram desporto, notadamente

> das federações e a CBF. A gente fala de uma arbitragem profissional independente, a gente fala de tribunais também desvinculados das federações, profissionais transparentes e competentes, não por indicação política, estamos falando de STJD e TJD no âmbito estadual, a gente está falando de muito impacto, muito ruído com imprensa tradicional que está acostumada, se acostumou ao velho futebol, o futebol não profissional, futebol amador que têm o privilégio da entrevista, tem informação vazada, que gosta de mimos e especiais dentro do estádio, que quando não tem, começa a falar mal".

- **Mais clubes virarão SAF** (E4, E16).

Consideradas as 20 maiores receitas de clubes europeus em 2018/19, de acordo com a Deloitte (2019) a receita total de direitos de transmissão foi de 3,57 bilhões de Euros em 2018/19, que é 3,1 bilhões de Euros maior que a brasileira. Por outro lado, revela também perspectivas de crescimento para o futebol brasileiro, visto que os modelos europeus de estruturação de clubes e de fortalecimento de suas ligas proporcionaram extraordinário crescimento do negócio do futebol, servindo de benchmarking para o futebol nacional.

Até dezembro de 2020, os clubes-empresas representavam nas cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), 92% dos clubes na primeira divisão e 96% na segunda (Ernst & Young, 2020). Na Série A do futebol brasileiro, até a finalização do período destas entrevistas, em fevereiro de 2023, apenas sete clubes eram empresas. Já até dezembro de 2023, mais dois aderiram à SAF, totalizando nove clubes que adotaram o modelo de clube-empresa. De acordo com os entrevistados E4 e E16, este número deve continuar a subir:

> E4 – "Por isso que eu acho que todos os clubes do Brasil virarão SAF. Não adianta dizer que clube A ou clube B não vai virar SAF todos vão virar."

> E16 – "hoje são teoricamente, poucos clubes que estão na SAF com investidores externos. Acho que daqui a 2 anos será o contrário. Serão poucos os clubes que não serão SAF na elite brasileira. E aí vai ser fácil, vai ficar mais tranquilo, todo mundo vai estar lá"

4.3 – Proposição de relacionamento das categorias:

Ao final desta discussão de resultados, considerando os objetivos inicialmente propostos neste trabalho, podemos observar a relação entre as categorias que

surgiram a partir da análise das entrevistas com os respectivos objetivos específicos, de maneira a possibilitar que estes fossem respondidos. Esta relação pode ser observada na tabela 5.

Tabela 5: Relação de categorias com objetivos.

Categoria	Objetivo específico
Categoria 1 - Tornar-se (ou não) uma SAF	- Discutir as possíveis vantagens e oportunidades para os clubes brasileiros se transformarem em empresas;
Categoria 2 - Prós para se tornar SAF	- Analisar o modelo de clube-empresa implementado no Brasil a partir da SAF - Identificar as práticas de governança corporativa nos clubes. - Analisar as práticas, estratégias e dificuldades na implementação de governança nos clubes - Discutir as possíveis vantagens e oportunidades para os clubes brasileiros se transformarem em empresas;
Categoria 3 - Contras para se tornar SAF	- Analisar o modelo de clube-empresa implementado no Brasil a partir da SAF - Identificar as práticas de governança corporativa nos clubes. - Analisar as práticas, estratégias e dificuldades na implementação de governança nos clubes - Discutir as possíveis vantagens e oportunidades para os clubes brasileiros se transformarem em empresas;
Categoria 4 - Processo de decisão interna	- Discutir as possíveis vantagens e oportunidades para os clubes brasileiros se transformarem em empresas;
Categoria 5 - SAF x associações - governança e gestão	- Identificar as práticas de governança corporativa nos clubes. - Analisar as práticas, estratégias e dificuldades na implementação de governança nos clubes
Categoria 6 - Impacto da SAF no clube	- Analisar o modelo de clube-empresa implementado no Brasil a partir da SAF - Identificar as práticas de governança corporativa nos clubes. - Analisar as práticas, estratégias e dificuldades na implementação de governança nos clubes - Discutir as possíveis vantagens e oportunidades para os clubes brasileiros se transformarem em empresas;
Categoria 7 - Impactos das SAFs no futebol brasileiro	- Analisar o modelo de clube-empresa implementado no Brasil a partir da SAF - Identificar as práticas de governança corporativa nos clubes. - Discutir as possíveis vantagens e oportunidades para os clubes brasileiros se transformarem em empresas;

Fonte: Elaboração própria

Novamente é relevante ressaltar que a determinação destas categorias foi não-apriorística e que as categorias C2, C3, C5 e C6 eram esperadas, enquanto C1, C4 e

C7 foram categorias emergentes, no entanto todas foram importantes para que os objetivos fossem melhor explorados.

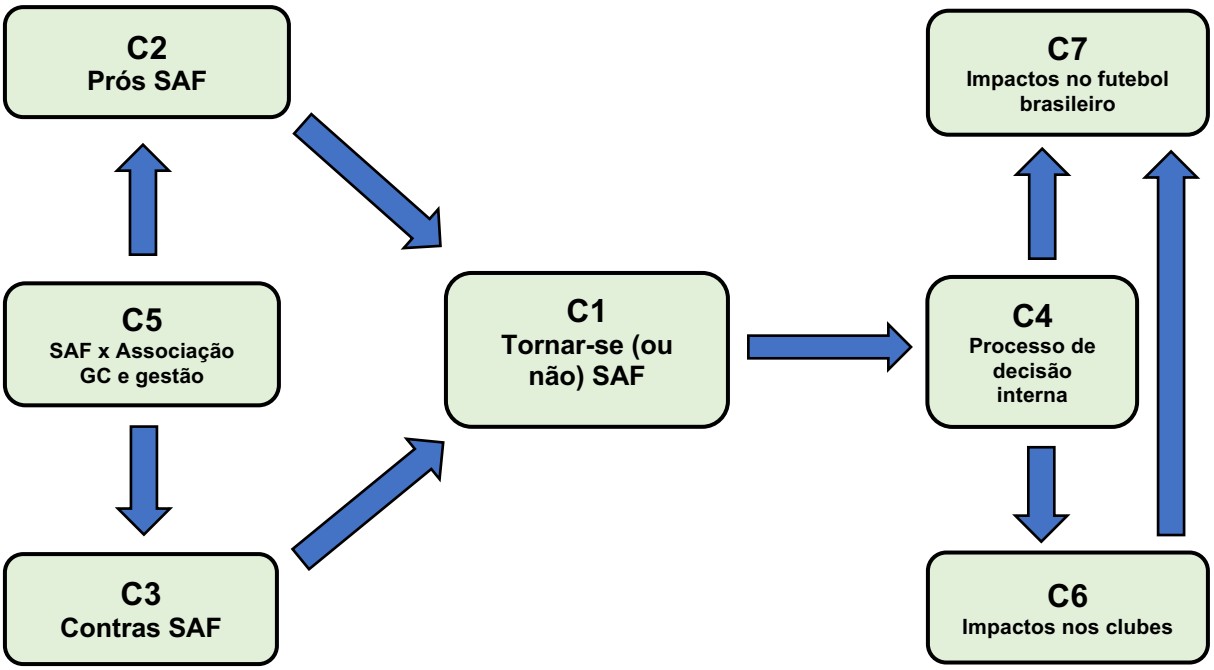
A partir das análises realizadas, puderam ser observadas as inter-relações entre as sete categorias criadas de modo a permitir que uma proposição de relacionamento entre elas fosse feita, demonstrando de maneira sintética como a decisão de tornar-se SAF ou não tem influenciado os clubes e o futebol brasileiro. A figura 15 mais abaixo ilustra esta proposição.

As boas e más práticas de GC e gestão e seus fatores de influência, agrupadas na categoria 5 (C5), revelam as realidades tanto de clubes com modelo associativo quanto de clubes-empresas, evidenciando desta maneira, o que podemos observar nas categorias 2 e 3 (C2 e C3 respectivamente) como resultados das situações na C5. O vislumbre de possibilidades ou problemas oriundos da transformação em SAF conjuntamente com as situações internas de cada um dos clubes, os leva a adotarem ações para melhor entendimento do funcionamento da Lei 14.193/2021 e tomarem a decisão de permanecerem como associações ou tornarem-se SAF (categoria 1 - C1). Uma vez analisada esta possibilidade, os clubes associativos que optam por adotar o modelo empresa, precisam passar por um processo interno de aprovação com seus conselhos deliberativos, e sócios em assembleia geral, para que este processo possa ser levado adiante (categoria 4 – C4).

No caso de um clube ter optado por tornar-se SAF e posteriormente tendo tido as aprovações internas C4, dependendo de sua motivação, uma vez sacramentado o processo, pode levar a muitas mudanças internas ou não, conforme informações reunidas na categoria 6 (C6). Concomitantemente, a categoria 4, neste mesmo cenário de aprovações internas, impacta o futebol brasileiro (C7) em geral ao submeter-se às exigências da legislação previstas nas Lei 14.193/2021. Além disso, o que ocorre internamente nos clubes (C6) também impacta na categoria 7, uma vez que, conforme evidenciado nesta pesquisa, várias boas práticas adotadas por clubes-empresas em muitos casos, já contribuem ou deverão contribuir (conforme forem tendo tempo para implementarem melhores gestões) para o desenvolvimento de melhores práticas de gestão e GC no futebol brasileiro.

Este quadro proposto de relacionamento das categorias, mostrado abaixo na figura 16, é um primeiro ensaio, podendo ser aprimorado por outros autores conforme mais estudos no assunto avancem e sejam aprofundados.

Figura 16: Proposição de relacionamento entre categorias.



Fonte: Elaboração própria

5 - CONCLUSÕES

Esta tese foi desenvolvida com a finalidade de verificar como a adoção do formato clube-empresa no futebol brasileiro influencia nas práticas de governança corporativa com relação ao modelo associativo. Os avanços no conhecimento decorrentes dos resultados da pesquisa estão mostrados a seguir.

Pôde ser constatado que haviam basicamente dois grupos de clubes que adotaram o **modelo empresarial**: o primeiro, que inclui os que já possuíam práticas melhores que muitas associações analisadas em governança e gestão (clubes 1, 8 e 16), isso não significa, no entanto, que não haja mais espaço para melhorias em gestão e governança em clubes-empresas; já o segundo grupo inclui os que ainda estavam em processo de construção, implantação e transformação internas de gestão e governança, são as SAFs que surgiram de clubes que estavam em situações financeiras muito complicadas e possuíam estruturas absolutamente precárias. Neste segundo grupo, todos tinham preocupações sérias com a estruturação de políticas de GC e estavam trabalhando e investindo bastante para implementar estes modelos de

gestão que incluem a construção destas políticas e práticas de governança, cada qual a sua maneira (clubes 4, 7 e 19).

Portanto, há uma maior tendência à homogeneidade quanto às boas práticas nos clubes-empresas, conforme abordado na referencial teórico. Até o momento das entrevistas, somente o clube 16 possuía práticas de GC com nível semelhante às de empresas de outros setores de atividade, mas com grandes expectativas de melhoras rápidas, principalmente entre as SAFs do segundo grupo.

Já com relação aos **clubes associativos**, no que diz respeito à gestão e GC, a situação é muito heterogênea, pois há desde clubes em situações muito precárias, passando por outros em níveis melhores, enquanto alguns em patamares de excelência para o setor de futebol, também aproximando-se do nível de empresas de outros setores de atividade, mais organizados.

Ao analisar estes resultados, tendo em vista o pressuposto desta tese, de que: "o formato jurídico e societário atual, associativo sem fins lucrativos, presente na maioria dos clubes profissionais, não é mais adequado para o nível competitivo e esperado pelos consumidores e outros *stakeholders"*, é possível afirmar que o pressuposto não está necessariamente correto, visto que há clubes associativos com boas práticas de gestão e governança. No entanto, os clubes que possuem práticas ruins corroboram com o que diz a literatura utilizada, indicando ineficiências, nepotismo, existência de favores e interesses políticos fortes, amadorismo, falta de preparo de dirigentes e podendo até ter má fé. Estas práticas estiveram presentes durante muitas décadas no futebol brasileiro e deixaram uma péssima herança que perdura até hoje em alguns clubes, levando alguns a situações irreversíveis, tendo como única saída a transformação em SAF. Para estes clubes, isso claramente confirma o que está no pressuposto.

Ficou evidente também que muitos clubes associativos estão em processo de melhoria de práticas de gestão e governança, mesmo que muitas vezes em diferentes velocidades. Isso indica também um processo de melhoria geral nas condições do futebol brasileiro. Além de parecer ser um processo natural de evolução competitiva, os motivos para isso podem também incluir o desejo por maiores valores no processo de *Valuation* para os cubes que desejam tornar-se SAFs. Os trechos abaixo, retirados de entrevistas, evidenciam a possibilidade de clubes associativos serem competitivos neste contexto do pressuposto acima:

> E15 – “Você pode ser um clube associativo, desde que você tenha as melhores práticas de governança, desde que você seja gerido como empresa.”
>
> E19 – “isso, poderia ser feito num clube associativo? Sim, poderia, com maior dificuldade talvez, por conta da política, por conta da pressão etc., mas acho que isso, uma boa gestão, pode acontecer em qualquer clube, vide aí o Flamengo, Palmeiras”.
>
> Sobre as melhores práticas de gestão em clubes associativos:
>
> E19 – “Vejo isso acontecendo dentro da SAF, mas quero deixar um depoimento aqui, vi acontecer no clube político também”

Evidentemente o modelo associativo apresenta problemas que podem ser potencialmente muito perigosos para os clubes, principalmente com relação às interferências políticas e trocas de gestão com orientações que podem não vir ao encontro aos interesses dos seus proprietários. Outro problema recorrente das associações, diz respeito à completa falta de preparo técnico e de entendimento do papel que os conselheiros deliberativos têm nos clubes, permitindo desta maneira que em vários casos, os sócios-proprietários fiquem à mercê das vontades e interesses dos administradores (custo de agência). Estes interesses podem estar ligados a proteção que as gestões dos clubes podem fazer com relação a proprietários desinformados, desinteressados ou até gananciosos, protegendo os ativos e o projeto de mais longo prazo dos clubes; ou então simplesmente por interesses de acesso ao poder e interesses pessoais das pessoas que estão gerindo estes clubes e os próprios conselhos deliberativos.

Ainda sobre as associações, em muitos casos os estatutos internos carecem de maior refinamento com relação a práticas de GC. Provavelmente pelos fatos de os próprios sócios serem os donos das associações trazendo muitas vezes os problemas acima citados, juntamente com a impossibilidade de auferir lucros aos sócios, esta conjuntura naturalmente tende a exercer menores pressões para que práticas de gestão e governança sejam regulamentadas e controladas nos estatutos internos, principalmente quando comparadas com as práticas empresariais.

Os processos de profissionalização que já foram ou estão sendo implantados em várias associações auxiliam na melhoria de práticas de gestão e GC nestes clubes, uma vez que vários profissionais competentes oriundos de outros setores de atividade estão chegando aos clubes e trazendo conhecimentos mais atualizados e com maior conteúdo técnico, substituindo cargos políticos e voluntários

Todas estas dificuldades e mudanças existentes nas associações tendem a ser inexistentes ou rapidamente superadas nos clubes-empresas, sobretudo nos que possuem investidores externos. Outro fator apontado como relevante no formato empresarial é a separação entre os gestores que são profissionais, sem envolvimento emocional com a paixão pelo clube, permitindo que melhores decisões sejam tomadas livres de pressões políticas, de resultados em campo ou passionais.

Apesar de não ter sido objeto de estudo desta tese, preliminarmente também ficou muito clara a relação entre as melhores práticas estudadas nesta pesquisa com os melhores desempenhos esportivos dos clubes em campo em 2022 e 2023. O futebol brasileiro, na divisão de elite, está caminhando mais rapidamente em direção à profissionalização. Ainda mais clubes devem se tornar SAFs em um prazo relativamente curto, representando a maioria (em relação às associações), e os clubes associativos que permanecerem precisam se reestruturar fortemente e imediatamente (caso ainda não tenham feito) em gestão e governança para que possam pensar em ser competitivos.

5.1 – Contribuições da pesquisa

Esta pesquisa contribui para a comunidade acadêmica que carece de estudos de governança e gestão no futebol profissional, tanto no Brasil quanto no exterior (esta tese foi realizada com estágio doutoral de um ano em Birkbeck, University of London e o tema gera interesse por lá também), nas comunidades que estudam gestão esportiva, principalmente pela abrangência, profundidade e importância dos entrevistados que representam quase todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro entre 2022 e 2023.

Outros possíveis interessados são investidores no negócio futebol, assim como gestores e consultores esportivos que podem ter acesso a dados empíricos de como funcionam os clubes, tanto no modelo associativo quanto no empresarial. Este trabalho também contribui para os clubes de futebol e membros de confederações/federações, que podem ter um panorama da situação do futebol nacional, assim como entusiastas do assunto.

Todos os objetivos propostos na pesquisa puderam ser plenamente alcançados, pois foram gerados dados muito ricos por meio das entrevistas,

ampliando inclusive a gama de assuntos inicialmente imaginados para o atingimento dos objetivos.

5.2 – Limitações da pesquisa

Cavalcante, Calixto e Pinheiro (2014) afirmam que uma das limitações da pesquisa qualitativa ocorre pois esta não se preocupa tanto com aspectos quantitativos dos sujeitos, isso transparece algo sem sistematização e formalidade cujas subjetividades de relações são elencadas. Outra limitação está relacionada com as habilidades do pesquisador em analisar e conduzir as entrevistas, lidando com situações singulares no estudo e possivelmente alterando os resultados de análise dada sua maior ou menor capacidade de extrair dados. Além disso:

> "Por abordar a subjetividade do sujeito, a pesquisa qualitativa, em alguns momentos, pode permitir que a análise do observador esteja impregnada de seus pré-conceitos, o que acaba por refletir no objeto estudado. Desta forma, corre-se o risco de fazer sucessivas aproximações com o objeto sem deixar que o ponto de vista do pesquisador sobreponha os fenômenos a serem explicados nas análises." (Cavalcante; Calixto; Pinheiro, 2014, p. 16).

Oliveira et al. (2003) afirmam que temas reprimidos ou de difícil trato podem ser complicados de serem abordados nas entrevistas, então a elaboração de perguntas adequadas é essencial para superar o problema.

A seleção da estrutura da amostra a priori, limita a variação de alcance em uma possível comparação, restringindo a uma única dimensão (Flick, 2009). Neste caso, seleção da amostra foi feita para clubes da Série A do Campeonato Brasileiro (somente 1 clube era da Série B) nas temporadas de 2022/23, não podendo desta forma estender inferências para as Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro.

5.3 – Recomendações de futuros estudos

As recomendações para futuros estudos incluem: 1 - A investigação que inclua a relação de níveis de gestão com desempenho em campo dos clubes de futebol; 2 –

O aprofundamento dos estudos nas relações de poder e tomada de decisões entre os agentes dentro dos clubes, sobretudo os conselhos deliberativos e as gestões; 3 – Estudos exclusivamente orientados para os impactos das mudanças recentes no futebol brasileiro como um todo, e seus agentes de regulação; 4 – Mais adiante, com um pouco mais de amadurecimento e resultados das SAFs, estudos que atrelem demonstrações de resultados financeiros com práticas de gestão e eventualmente incluindo resultados esportivos no futebol.

REFERÊNCIAS:

1. ÁLVARES, Elismar; GIACOMETTI, Celso; GUSSO, Eduardo. *Governança Corporativa Um Modelo Brasileiro,* Rio de Janeiro: Ed. Elsevier 2008

2. ANDRADE, Adriana; ROSSETTI, José Paschoal. *Governança corporativa*: fundamentos, desenvolvimento e tendências. São Paulo: Atlas, 2009.

3. BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70 Ltda, 1977.

4. EDWARDS, Marcelo; SOARES, Rodrigo Oliveira.; LIMA, Gerlando Sampaio. A relação entre governança corporativa e gerenciamento de resultados em empresas brasileiras. *Revista de contabilidade e organizações*, Ribeirão Preto, v. 19 p. 27-39, 2013.

5. Bar-Yosef, Sasson., & Livnat, Joshua. Auditor selection: an incentive-signalling approach. Accounting and Business Research, 14(56), 301-309, 1984.

6. BENEDICTO, Samuel Carvalho; GUIMARÃES JR., Ernani de Souza; PEREIRA, José Roberto; ANDRADE, Gustavo Henrique Nogueira. Governança corporativa: uma análise da aplicabilidade dos seus conceitos na administração pública. *Organizações Rurais & Agroindustriais,* Lavras, vol. 15, n. 2, pp. 286-300, 2013.

7. BERK, Jonathan; DEMARZO, Peter. *Finanças Empresariais*. Porto Alegre: Bookman, 2008.

8. BRASIL. Presidência da República. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14193.htm>. Acesso em 27/02/2022.

9. BROWN, Lawrence D.; CAYLOR, Marcus L. Corporate Governance and Firm Valuation. *Journal of Accounting and Public Policy*, v. 25, n. 4, p. 409- 434, 2006.

10. Câmara aprova, e clubes terão até julho para aderirem ao Profut. **www.gazetaesportiva.com**, 2016. Disponível em < https://www.gazetaesportiva.com/todas-as-noticias/camara-aprova-e-clubes-terao-ate-julho-para-aderirem-ao-profut/>. Acesso em 27/03/2022.

11. CAMARGOS, Marcos Antônio de; BARBOSA, Francisco Vidal. A adoção de práticas diferenciadas de governança corporativa beneficia o acionista e aumenta a liquidez acionária? Evidências empíricas do mercado brasileiro. In: *Revista de Gestão* (REGE), São Paulo, v. 17, n. 2, p. 189-208, abr./jun., 2010.

12. CAMPOS, Claudinei José Gomes. Método de análise de conteúdo: ferramenta para a análise de dados qualitativos no campo da saúde. *Revista brasileira de enfermagem,* 57(5):611-4, set/out. Brasília, 2004.

13. CAVALCANTE, Ricardo Bezerra; CALIXTO, Pedro; PINHEIRO, Marta Macedo Kerr. Análise de conteúdo: considerações gerais, relações com a pergunta de pesquisa, possibilidades e limitações do método**.** *Informação & Sociedade: Estudos*, v.24, n.1, p. 13-18, jan./abr. João Pessoa, 2014

14. CARDOSO, Marcelo. Bolsonaro perde queda de braço com Congresso e assina suspensão do Profut durante pandemia. *www.ge.globo.com*, 2021. Disponível em < https://ge.globo.com/df/noticia/bolsonaro-perde-queda-de-braco-com-congresso-e-assina-suspensao-do-profut-durante-pandemia.ghtml>. Acesso em 27/03/2022.

15. CARMONA, Pedro; FUENTES, Cristina de.; & RUIZ, Carmen. Risk disclosure analysis in the corporate governance annual report using fuzzy-set qualitative comparative analysis. *Revista de Administração de Empresas*, 56(3), 342-352, 2016.

16. CBF apresenta relatório sobre papel do futebol na economia do Brasil. **www.cbf.com.br**, 2019. Disponível em <https://www.cbf.com.br/a-cbf/informes/index/cbf-apresenta-relatorio-sobre-papel-do-futebol-na-economia-do-brasil>. Acesso em 17/01/2022.

17. COCCETRONE, Gabriel. O que é a SAF, modelo que virou sensação no futebol brasileiro? **www.uol.com.br**, 2022. Disponível em <https://www.uol.com.br/esporte/colunas/lei-em-campo/2022/02/22/o-que-e-a-saf-a-nova-paixao-dos-clubes-brasileiros.htm>. Acesso em 06/03/2022.

18. COPPEDGE, Michael. *Instituciones y gobernabilidad democrática en América Latina.* Madrid: Síntesis, 1995.

19. CORNELIUS, Peter. Good corporate practices in poor corporate governance systems: Some evidence from the Global Competitiveness Report. *Corporate Governance*, Vol. 5 No. 3, p. 12-23, 2005.

20. CUOMO, Francesca.; MALLIN, Christine; ZATTONI, Alessandro. Corporate governance codes: A review and research agenda. *Corporate Governance: An International Review,* 24(3), 222–241, 2016.

21. *Deloitte Football Money League 2019*. Deloitte Sports Business Group. Manchester, 2019.

22. *Deloitte Football Money League 2022*. Deloitte Sports Business Group. Manchester, 2022.

23. DIMITROPOULOS, Panagiotis E. Corporate Governance and Earnings Management in the European Football Industry. *European sports management quarterly,* v. 11, Edição 5, p. 495-523, 2011.

24. DIMITROPOULOS, Panagiotis E.; TSAGKANOS Athanasios. Financial performance and Corporate Governance in the European Football Industry. *International journal of sport finance,* v. 7, Edição 4, p. 280-308, 2012.

25. EMERSON, Robert M.; FRETZ, Rachel I.; SHAW, Linda L. *Writing ethnographic field notes.* 2a edição. Chicago, University of Chicago Press, 2011.

26. ERNST & YOUNG. Ernst & Young. *Modelo "Clube Empresa"* Reflexão e Panorama das Principais Ligas Europeias. Dezembro, 2020.

27. FAMA, Eugene F; JENSEN, M. C. Agency problems and residual claims. *The Journal of Law and Economics,* 26(2), 327-349, 1983a

28. FAMA, Eugene F; JENSEN, Michael C. Separation of ownership and control. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 301-325, 1983b.

29. FARQUHAR, Stuart; MACHOLD, Silke; AHMED, Pervaiz K. Governance and football: an examination of the relevance of corporate governance regulations for the sports sector. In: *Int. J. Business Governance and Ethics*, Vol. 1, No. 4, 2005.

30. FERRAZ, Daniel Amin; SERRA, Rafael Caputo Bastos. A estruturação jurídica dos clubes de futebol: iniciativas legislativas e sobreposição das práticas de gestão às formas de organização. In: *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v.7, n.2, p. 13610-13631, 2021.

31. FERREIRA, Jonathan; MOTTA, Luciano de Campos Prado. Clube-empresa no Brasil: um fenômeno geográfico. In: Anais do *XIV encontro nacional de pós-graduação e pesquisa em geografia (ENANPEGE)*. Campina Grande: Realize Editora, 2021.

32. FLAMENGO. Demonstração financeira 2021. **www.flamengo.com.br**, 2022. Disponível em <https://www.flamengo.com.br/transparencia/demonstracoes-financeiras>. Acesso em 02/04/2022.

33. FLICK, Uwe. *Introdução à pesquisa qualitativa*. 3ª Edição. São Paulo, Artmed Editora S.A., 2021.

34. Football Market by Product Type (Training Ball, Match Ball, and Others), Manufacturing Process (Hand Stitched, Machine Stitched, and Thermally Bonded), and Distribution Channel (Online and Offline): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast 2021–2027**. www.alliedmarketresearch.com,** 2021. Disponível em <https://www.alliedmarketresearch.com/football-market-A11328>. Acesso em 18/01/2022.

35. FRANCO, Maria Laura Puglisi Barbosa. *Análise de Conteúdo*. 5ª Edição. Campinas, Editora Autores Associados, 2021.

36. FRANCK, Egon. Private firm, public corporation or member's association – governance structures in European football. *International Journal of Sport Finance*, Vol. 5 No. 2, pp. 108-127, 2010.

37. FREEMAN, Melissa. *Modes of thinking for qualitative data analysis*. 1ª edição. Routledge, 2017.

38. GAZZOLA, Patrizia; GRECHI, Daniele; PAVIONE, Enrica; OSSOLA, Paola. Corporate Governance in the Football Industry: The Italian Case. *7th International Academic Conference on Strategica - Upscaling Digital Transformation in Business and Economics***,** p. 546-554, Bucareste, 2019.

39. GIL, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 6ª edição. Rio de Janeiro: Editora Atlas., 2017.

40. GOYOS JÚNIOR, Durval N. *Dicionário jurídico Noronha*. São Paulo: Observador Legal, 2003.

41. HAMIL, Sean; WALTERS, Geoff. Financial performance in English professional football: 'an inconvenient truth'. *Soccer & Society*, 11(4), 354-372, 2010.

42. HAMIL, Sean; HOLT, Matthew., MICHIE, Jonathan, OUGHTON, Christine; SHAILER, Lee. The corporate governance of professional football clubs", *Corporate Governance*, Vol. 4 No. 2, pp. 44-51, 2004. https://doi.org/10.1108/14720700410534967

43. HEALY, Paul M.; PALEPU, Krishna G. Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: a review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics,* 31, 405-440, 2001.

44. HOYE, Russel.; CUSKELLY, Graham. *Sport governance*. Oxon e New York: Routledge, 2007.

45. Impacto do futebol brasileiro. **www.cbf.com.br**, 2019. Disponível em <https://conteudo.cbf.com.br/cdn/201912/20191213172843_346.pdf>. Acesso em 18/01/2022.

46. Guia das Melhores Práticas para Organizações do Terceiro Setor: Associações e Fundações. www.ibgc.org.br, 2016. Disponível em <https://conhecimento.ibgc.org.br/Lists/Publicacoes/Attachments/22111/GUIA_3SETOR_WEB.pdf> Acesso em 12/02/2024.

47. JULIÃO, Fabrício. Transformação no futebol: entenda como funcionam os clubes-empresa no Brasil. CNN Brasil Business, 2022. Disponível em <https://www.cnnbrasil.com.br/business/transformacao-no-futebol-entenda-como-funcionam-os-clubes-empresa-no-brasil/> Acesso em 17/03/2022.

48. KING, Neil. A. *Sports Governance:* an introduction. Oxon e New York: Routledge, 2017.

49. LA PORTA, Rafael; LÓPEZ-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei; VISHNY, Robert. Law and Finance. *Journal of Political Economy,* v. 106, n. 6, p. 1113-1155, Dez. 1998.

50. LANG, Markus; GROSSMANN, Martin; THEILER, Philipp. The sugar daddy game: how wealthy investors change competition in professional team sports. *Journal of Institutional and Theoretical Economics, 167*(4), 557-577, 2011.

51. Lei Federal Nº 9.615, de24 de março de 1998. *Diário Oficial da União***.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1998/lei-9615-24-marco-1998-351240-publicacaooriginal-1-pl.html> Acesso em 21/03/2022. BRASIL.

52. MALAGILA, John K.; ZALATA, Alaa M.; NTIM, Collins. G.; ELAMER, Ahmed. A. Corporate governance and performance in sports organisations: The case of UK premier leagues. *International Journal of Finance & Economics*, volume 26, Issue 2 p. 2517-2537, 02 Agosto 2020.

53. MALHOTRA, Naresh K., et al. *Introdução à Pesquisa de Marketing*. 1ª edição. São Paulo: Editora Pearson, 2005.

54. MARCONI, Marina de Andrade.; LAKATOS, Eva Maria**.** *Fundamentos de metodologia científica*. 9ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2021.

55. MARQUES, José Carlos; *et al*. Os clubes-empresa da segunda divisão do Campeonato Paulista de Futebol 2008 e as relações com seus grupos de interesse. *Revista Conhecimento Online*, v. 1, p. 105-119, 2009.

56. MICHIE, Jonathan; OUGHTON, Christine. The corporate governance of professional football clubs in England. 2nd *International Conference on Corporate Governance* "Corporate Governance: Effective Boards and Responsible Investors" Oxford, vol. 13, Number 4, p. 517-531, July 2005.

57. MILLWARD, Peter. New football directors in the twenty-first century: profit and revenue in the English Premier League's transnational age. *Leisure Studies, 32*(4), 399-414. doi:10.1080/02614367.2012.673130, 2013.

58. *Modelo "Clube Empresa": Reflexão e panorama das principais ligas europeias*. Ernst & Young, 2020.

59. MORRIS, Richard D. Signalling, agency theory and accounting policy choice. *Accounting and Business Research*, 18(69), 47-56, 1987.

60. NAKAMURA, Wilson Toshiro. Reflexões sobre a gestão de clubes de futebol no Brasil. In: *Journal of Financial Innovation*, São Paulo, Vol. 1, No.1, p. 40–52, 2015.

61. NAKAMURA, Wilson Toshiro; CERQUEIRA, Sérgio de Albuquerque. A Nova Era do Futebol Brasileiro e Clubes Geridos como Negócio. *Revista de Administração Contemporânea*, v. 25, n. 4, e-210055, 2021.

62. MOURA, André; SAULO, Fernando; GALLON, Alessandra. *Práticas de governança corporativa dos conselhos de administração das empresas do novo mercado da BM&F BOVESPA.* v.3, n.3. ed. Salvador: UNEB, 2012.

63. NOBRE, Caetano. Governança corporativa. *Gazeta Mercantil*, São Paulo, p. 4, 27/04/2007. Disponível em <https://search.proquest.com/docview/335711140?accountid=12217>. Acesso em 03/04/2022.

64. OLIVEIRA, Nelson. Novo modelo de clubes de futebol, SAF começa a se tornar realidade. *Agência Senado*, 2022. Disponível em <https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2022/01/novo-modelo-de-clubes-de-futebol-saf-comeca-a-se-tornar-realidade> Acesso em 27/02/2022.

65. OLIVEIRA, Eliana; ENS, Romilda Teodora; ANDRADE, Daniela B. S. Freire; MUSSIS, Carlo Ralph. Análise de Conteúdo e Pesquisa na área de educação. *Revista Diálogo Educacional*, Curitiba, v. 4, n.9, p.1-17, maio/ago. 2003.

66. Os desafios da governança corporativa. *Gazeta Mercantil*, São Paulo, Caderno A - p. 2, 29/09/2005. Disponível em <https://search.proquest.com/docview/335625292?accountid=12217> Acesso em 09/04/2022.

67. PALMEIRAS. Demonstrações Financeiras 2021. **www.palmeiras.com.br**, 2022. São Paulo, 2022.

68. PEREIRA, Lucyan Hendyo Max; MARTINS Orleans Silva. *Rating* de crédito, governança corporativa e desempenho das empresas listadas na BM&FBovespa. *Revista de Gestão USP*, São Paulo, v. 22, n. 2, p. 205-221, abr./jun. 2015.

69. Premier League divulga que vai faturar mais de R$ 69,8 bilhões até 2025. www.uol.com.br, 2022. Disponível em <https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2022/02/20/premier-league-divulga-que-vai-faturar-mais-de-r-698-bilhoes-ate-2025.htm>. Acesso em 20/02/2022.

70. ROGERS, Pablo; SECURATO, José Roberto; RIBEIRO, Kárem Cristina de Sousa. Governança corporativa, custo capital e retorno do investimento no Brasil. *Revista de Gestão USP*, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 61-77, janeiro/março 2008.

71. RUBIN, Herbert J; RUBIN, Irene S. *Qualitative interviewing: the art of hearing data.* 2ª edição. Londres, Reino Unido, Sage, 2005.

72. RUTA, Dino; LORENZON, Luca; SIRONI, Emiliano. The relationship between governance structure and football club performance in Italy and England. *Sport, Business and Management,* Vol. 10 No. 1, pp. 17-37, Outubro, 2019.

73. SABINO, Alex.; TRINDADE, Luciano. Dinheiro de TV, SAF e salários podem fazer do Brasil a Premier League sul-americana. *www1.folha.uol.com.br*, 2022. Disponível em < https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2022/03/dinheiro-de-tv-saf-e-salarios-podem-fazer-do-brasil-a-premier-league-sul-americana.shtml>. Acesso em 27/03/2022.

74. SALDAÑA, Johnny. *The coding manual for qualitative researchers*. 4ª edição. Londres, Reino Unido, Sage, 2021.

75. SAMPIERI, Roberto Hernández et al. *Metodologia de Pesquisa*. 3ª edição. São Paulo: Editora McGraw-Hill, 2006.

76. SANTOS, Irlan Simões. Clubes empresa: histórico, impacto reais e abordagens alternativas. *In*: SANTOS, I. S. C. *Clubes empresa: abordagens críticas globais às sociedades anônimas no futebol: abordagens críticas globais às sociedades anonimas no futebol*. Rio de Janeiro: Corner. Cap. 1. p. 28-70, 2020.

77. SANTOS, Milton. *A Natureza do Espaço: Técnica e tempo, razão e emoção*. 4ª edição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2017.

78. SANTOS, Aline de Cássia; ARAGAKI, Carlos. A importância do Conselho de Administração em empresas familiares de capital fechado. *REDECA*, São Paulo, v.2, n.1, p. 65-85, Janeiro/Junho 2015.

79. SERRA, Sara; LEMOS, Kátia. A influência da governança corporativa e do auditor na divulgação sobre riscos. *Revista evidenciação contábil & finanças*, João Pessoa, v. 8, n. 3, p. 106-124, Set/ Dez 2020.

80. SETIA-ATMAJA, Lukas Y. Governance mechanisms and firm value: The impact of ownership concentration and dividends**.** *Corporate Governance: An International Review,* 17(6), 694-709, 2009.

81. SHLEIFER, Andrei; VISHNY, Robert W. A survey of corporate governance. *The Journal of Finance*, v. 52, n. 2, Junho 1997.

82. SILVEIRA, Alexandre Di. Miceli; BARROS, Lucas Ayres. B. C.; FAMÁ, Rubens. Estrutura de governança e valor das companhias abertas brasileiras. *Revista de Administração de Empresas,* São Paulo, v.43, n.3, Julho/ Setembro 2003.

83. SÖDERMAN, Sten. *Footlball and management: Comparisons between sport and enterprise.* Reino Unido: Editora Palgrave Macmillan, 2013.

84. SOMOGGI, Amir. Futebol brasileiro: Fatos e dados 2021. www.sportsvalue.com.br, 2021. Disponível em

<https://www.sportsvalue.com.br/futebol-brasileiro-fatos-e-dados-2021/>. Acesso em 27/03/2022.

85. SUR, Sujit; LVINA, Elena; MAGNAN, Michel. Why do boards differ? Because owners do: Assessing ownership impact on board composition. *Corporate Governance: An International Review,* 21(4), 373-389, 2013.

86. VILANOVA, Regina Célia Nascimento. *Contribuição à elaboração de um modelo de apuração de resultado aplicado às organizações do terceiro setor: uma abordagem da gestão econômica.* Dissertação de Mestrado. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, 2004.

87. VIRGILLITO, Salvatore Benito. et al. (org.). *Pesquisa de Marketing*. 1ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.

88. WALTERS, Geoff; TRENBERTH, Linda; TACON, Richard. Good Governance in Sport: A Survey of UK National Governing Bodies of Sport. *Birkbeck Sport Business Centre,* Londres, 2010.

89. ZITTEI, Marcus Vinicius Moreira; BATISTA, Kátia de Freitas. Batista; LUGOBONI, Leonardo Fabris. As melhores práticas de governança corporativa aplicadas ao conselho de administração nas empresas familiares. *Revista Razão Contábil Financeira*, v. 7, N.2, ed. Fortaleza, 2016.

APÊNDICES:

APÊNDICE A - Roteiro semiestruturado de entrevistas:

1. Me conte sobre sua experiência no negócio do futebol.
2. Há quanto tempo você trabalha neste clube?
3. Qual seu cargo e responsabilidades?
4. A quem você se reporta? Como isso ocorre no dia a dia?
5. Como funciona a estrutura de administração da SAF hoje?
6. Me fale sobre o conselho deliberativo no seu clube (composição, número de membros, como estes são escolhidos, por quanto tempo eles permanecem)
7. Qual deveria ser o papel do conselho no seu clube? Existe alguma diferença entre o que realmente acontece na prática?
8. O conselho se envolve nas atividades de administração do dia a dia do clube?
9. Os membros do conselho e administradores frequentam os mesmos lugares no clube? Caso positivo, como isso afeta a administração?
10. Você acha que a administração é direcionada pelos interesses do(s) dono(s)/acionista(s)? – somente para os clubes empresa.
    a. Caso positivo, você poderia falar um pouco mais sobre isso?
    b. Caso negativo, você poderia falar um pouco mais sobre isso?

9 - Você acha que a administração é direcionada pelos interesses do(s) representantes dos associados (Conselheiros) – somente para os clubes associativos.

    c. Caso positivo, você poderia falar um pouco mais sobre isso?
    d. Caso negativo, você poderia falar um pouco mais sobre isso?

11. Com qual frequência a administração se reporta ao conselho?
12. Com qual frequência o conselho se reúne? Você acha suficiente? Quão produtivas são estas reuniões?
13. Você acredita que os conselheiros são bem-preparados?
14. Qual o nível de divulgação de informações (*disclosure*) há entre a administração e o conselho?
15. Como você avalia o atual formato jurídico do seu clube (associativo ou empresa)?

16. Existem discussões internas sobre isso? Quais as possibilidades?
17. Como a adoção do modelo empresa (SAF ou não) afetou a gestão? – somente para os clubes empresa SAF.
18. Quão profissionalizados são a administração e o conselho?
19. Como isso afeta a gestão?
20. Existem guias formais de ações de governança corporativa para a administração? Me fale mais sobre isso.
21. Como é o relacionamento entre a administração e o conselho?
22. O conselho faz autoavaliações ou é de alguma maneira avaliado? Caso positivo, como é isso?
23. Quais são as principais dificuldades relacionadas à gestão?
24. Quais você acredita que sejam as causas para estas dificuldades?
25. Existe algum envolvimento do conselho nas estratégias da administração? Caso positivo, como?

APÊNDICE B – Link do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNjGSmCaq6DJ85L7fvt4r7HsMFNMJ2QU9WcJO7I1j0Is6I8w/viewform?usp=sf_link